جامعة إفريقيا العالمية – في السودان

كلية راف للشريعة والدراسات الإسلامية - في كينيا

قسم الشريعة

الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة عند الأصوليين

(دراسة أصولية تطبيقية على آيات الأحكام من سورة المائدة)

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة البكالريوس

إعداد الطالب/

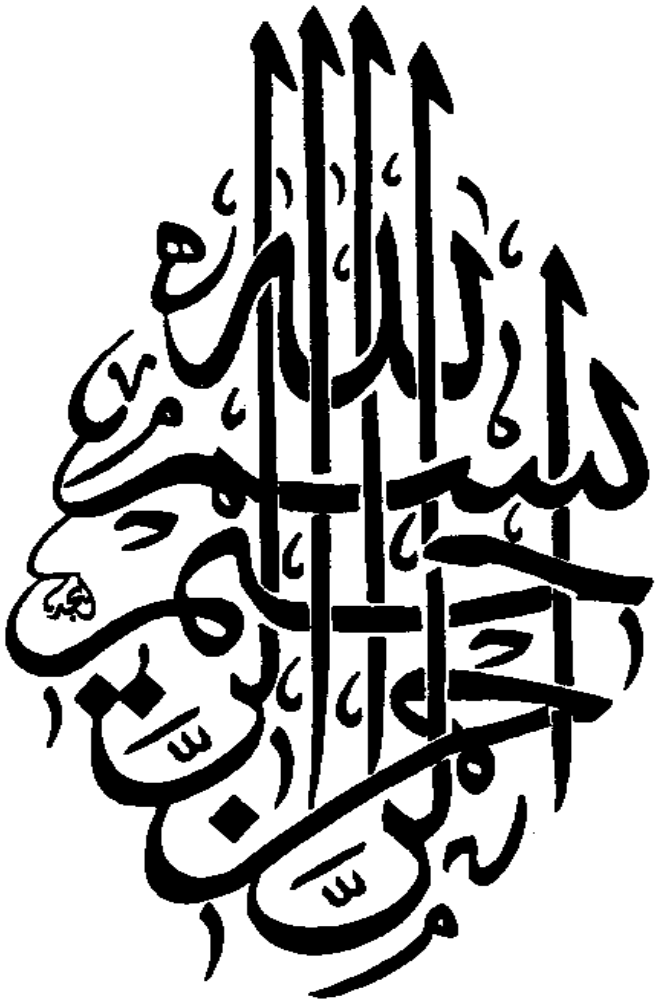
أحمد عبد الكريم عمر

إشراف/

د . حسن عمر طغني

العام الجامعي/

1436هـ - الموافق – 2015م


بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصة البحث

عنوان هذه الدراسة هو: **[الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة عند الأصوليين دراسة أصولية تطبيقية على آيات الأحكام من سورة المائدة]** ومن خلال العنوان يظهر أن الدراسة تسلط الضوء على بحث أصولي تطبيقي ، وبالتالي تعرضت الدراسة في فصلها الثاني – بعد فصلها الأول الذي تناولت فيه أساسيات البحث – مفهوم العموم ، أهميته وصيغه وأقسامها ، كما تحدثت في صدده آراء الأصوليين في إثبات صيغ العموم ونفيها.

ثم تناولت في الفصل الثالث الصيغ التي تفيد العموم مع قرينة ، وفيه تعرضت لآراء الأصوليين في إفادتها للعموم.

ثم خصصت الدراسة الفصل الرابع للأمثلة التطبيقية من آيات الأحكام من سورة المائدة ، تبعا لمنهج الاستقراء واستخراج الصيغ ، مع مراجعة تنبيهات المفسرين في عمومها. ثم قدمت الدراسة في فصلها الخامس – والأخير – أهم النتائج والمقترحات ، ومن أهم تلك النتائج:

1- أن جميع الصيغ التي تناولتها الدراسة تفيد العموم ، سوى الجمع المنكر ، ففي الراجح أنه لا يفيد العموم.

2- أن نموذج هذه الصيغ متوفرة في آيات الأحكام من سورة المائدة ، إلا النكرة في سياق الاستفهام.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

RESEARCH SUMMERY

The title of this research is: (*FORMS OF GENERALIZATION WITH AN INDICATION , AN EMPERICAL STUDY ON VERSES WITH RULES IN SURA-AL MAIDA*).

Basing on the title of this research , we get to know that this research is about an empirical study of principles , so to fulfil this goal , the research in its second chapter – after the first chapter which is about the research basics - talks about the implied meaning of generalization , its importance and the different types of its forms .

This chapter also talks about the opinions of fundamentalists when evidencing and negating the forms of generalization.

The third chapter shows the forms that are general and their indications , it also presents opinions from different fundamntalists regarding the indication of generalization by these forms.

The fourth chapter specifically presents some examples concerning emplimentation in the verses with rules in sura- almaida basing on the method of induction , it also revises the remarks of the translaters of the holy Quran in its generality .

The fifth chapter shows the main results and suggestios in the research which include :

- All forms in this research indicate generality except the indefinite plural.
- We get to know that sura-almaida bares a number of these forms except the indefinite question context.

PRAISE BE TO THE ALMIGHTY WHO DUE TO HIS BOUNTIFULNESS ALL GOOD THINGS ARE ACCOMPLISHED BY HIS WILL.

استهلال

قال الإمام السيوطي رحمه الله:

والجمع ذا إضافة أو أل ولا عهد له وقيل ليس مسجلا

وابن الجوني إذا يحتمل عهدا ولا قرينة فمجمل

ومثله المفرد إن تعرفا وإن يضف فالفخر مطلقا نفى

وغير ذي التاء أبو المعالي أو وحدت ميزت الغزالي

في النفي ذو تنكير العموما وضعا وقال الحنفي لزوما

نصا مع البناء أو من يعطي وفي سواه ظاهرا والشرط

إهداء

إلى من ربياني صغيرا ، وتحملا مشاق الحياة لسعادتي ، وسهرا في ظلمات الليالي لراحتي ، وتكبدا تعب الأيام لنشأتي ، وكانا وما زالا خير معين لي بعد الله عز وجل بدعائهما وتشجيعهما ، وبذلا كل غال ونفيس في تربيتي وتعليمي ، والدي العزيزين ، أطال الله عمرهما ، وأمد بقائهما ، وطيب حياتهما ، وغفر ذنوبهما ، ويسر لهما كل صعب ، وأراحهما من كل تعب ، ويسر لي برهما ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وإلى من أستأنس بوجودهم ، وأحن إليهم في غيابهم ، واستمد منهم البذل والعطاء ، والنصح والتشجيع ، إخواني وأخواتي ، أعمامي وعماتي ، أخوالي وخالاتي ، وجميع أقاربي وزملائي.

إلى هؤلاء جميعا ... أهدي هذا العمل المتواضع

وأسأل الله العلي العظيم أن ينفعني وإياهم به

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم

وأن يجزيهم عني خير الجزاء إنه جواد كريم

شكر وتقدير

أشكر الله العلي العظيم ، القائل في كتابه الكريم: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ ﴾[1]. فله الشكر والحمد على جميع نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾[2].

وأصلي وأسلم على إمام الشاكرين ، وقدوة المتقين ، وسيد الأولين والآخرين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثم أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى الوالد الكريم والمربي الحليم سعادة **الدكتور حسن عمر طغني** الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة ، وساعدني بنصائحه القيمة ، وملاحظاته العلمية ، وتوجيهاته النافعة ، والذي طال ما استنار الطلاب بنصائحه وتوجيهاته وإرشاداته الهادفة ، جزاه الله عنَّا وعن الإسلام خير الجزاء.

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان ، ووافر التقدير والامتنان إلى القائمين على إدارة جامعة راف العالمية التي هي منبع العلم والنور ، ومحل تربية الزهور ، والتي طلعت من قارة استوطنها الجهل والتخلف ، وعلى رأسهم **معالي الشيخ الدكتور محمد شيخ عثمان عغال** مدير الجامعة ، وأحد كبار الدعاة في شرق إفريقيا ، **وفضيلة الدكتور أحمد محمد توبي** عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، وجميع أعضاء هيئة التدريس ، وجميع الإداريين والعمال ، جزى الله الجميع خير الجزاء.

---

[1] سورة إبراهيم ، الآية: 7.

[2] سورة النحل ، الآية: 18.

الفهارس العامة

فهرس المحتويات

فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث والآثار

فهرس المحتويات

خلاصة البحث ..... ج

RESEARCH SUMMERY..... د

استهلال.....هـ

إهداء ..... و

شكر وتقدير ..... ز

الفهارس العامة..... ح

فهرس المحتويات ..... ط

فهرس الآيات القرآنية (حسب السور).....ن

فهرس الأحاديث والآثار .....ق

المقدمة 1

الفصل الأول: أساسيات البحث.....6

مشكلة البحث.....7

أسئلة البحث 7

فروض البحث 7

أهداف البحث.....8

أهمية البحث 8

منهج البحث 9

حدود البحث 9
مصطلحات البحث 10
أدوات البحث 11
الدراسات السابقة 11
الفصل الثاني: العموم: تعريفه ، أهميته ، أنواعه وصيغه وأقسامها 13
المبحث الأول: تعريف العموم ، أهميته وأنواعه 14
المطلب الأول: تعريف العموم لغة واصطلاحا 15
العموم في اللغة 15
العموم في اصطلاح الأصوليين 16
التعريف المختار 21
شرح التعريف وبيان المحترزات 21
المطلب الثاني: أهمية دلالة العموم وأنواعها 22
أولا: أهمية دلالة العموم 22
ثانيا: أنواع دلالة العموم 24
الاعتبار الأول: باعتبار ذاته 24
الاعتبار الثاني: باعتبار مصدره 25
المبحث الثاني: صيغ العموم وأقسامها 26
المطلب الأول: أراء الأصوليين في إثبات صيغ العموم ونفيها 27
المطلب الثاني: أقسام صيغ العموم عند القائلين بها إجمالا 38
الطريقة الأولى: طريقة الإمام الغزالي رحمه الله 38

الطرقة الثانية: طريقة ابن قدامة المقدسي رحمه الله..... 39
الطريقة الثالثة: طريقة أبي يعلى الحنبلي رحمه الله..... 40
الطريقة الرابعة: طريقة أبي الحسين البصري المعتزلي رحمه الله..... 40
الفصل الثاني: الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة..... 42
المبحث الأول: الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة التعريف..... 43
المطلب الأول: المفرد المعرف بالألف واللام..... 44
إفادة المفرد المعرف بالألف واللام للعموم..... 46
المطلب الثاني: المفرد المعرف بالإضافة..... 52
المطلب الثالث: الجمع المعرف بالألف واللام..... 56
المطلب الرابع: الجمع المعرف بالإضافة..... 62
المبحث الثاني: الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة جمع النكرة ونفيها..... 64
المطلب الأول: الجمع المنكر..... 65
تحرير محل النزاع في المسألة..... 65
أدلة القائلين بعموم الجمع المنكر..... 67
أدلة القائلين بعدم عموم الجمع المنكر..... 70
المطلب الثاني: النكرة في سياق النفي..... 72
المطلب الثالث: محلقات النكرة في سياق النفي..... 77
الفرع الأول: النكرة في سياق النهي..... 77
الفرع الثاني: النكرة في سياق الشرط..... 78
الفرع الثالث: النكرة في سياق الاستفهام..... 81

الفصل الرابع: الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة على آيات الأحكام..... 84
المبحث الأول: سورة المائدة: أسماءها ، نزولها ، فضلها وموضوعاتها 85
المطلب الأول: أسماء سورة المائدة ونزولها 86
أولا: أسماء سورة المائدة..... 86
ثانيا: نزول سورة المائدة..... 89
المطلب الثاني: فضل سورة المائدة وموضوعاتها 90
أولا: فضلها..... 90
ثانيا: موضوعات سورة المائدة..... 91
المبحث الثاني: 94
المطلب الأول: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على المفرد المعرف بأل والإضافة... 95
الفرع الأول: المفرد المعرف بـ(أل)..... 95
الفرع الثاني: المفرد المعرف بالإضافة..... 102
المطلب الثاني: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على الجمع المعرف بأل والإضافة 106
الفرع الأول: الجمع المعرف بالألف واللام 106
الفرع الثاني: الجمع المعرف بالإضافة 110
المبحث الثالث: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على الصيغ المفيدة..... 112
المطلب الأول: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على النكرة في سياق..... 113
الفرع الأول: النكرة في سياق النفي 113
الفرع الثاني: النكرة في سياق النهي 115
المطلب الثاني: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على النكرة في سياق 117

الفرع الأول: النكرة في سياق الشرط 117
الفرع الثاني: النكرة في سياق الاستفهام 118
الفصل الخامس: خـاتمـة البـحث 119
ملخص البحث 120
نتائج البحث..... 121
توصيات ومقترحات البحث 122
قائمة المصادر والمراجع (مرتبة على حروف الهجاء) 123

فهرس الآيات القرآنية (حسب السور):

طرف الآية الكريمة	رقم الآية	الصفحات
سورة البقرة		
﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ﴾	2	74 ، 45
﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ﴾	187	53
﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ﴾	275	47
سورة آل عمران		
﴿ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾	62	76
﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾	185	39
سورة النساء		
﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ﴾	11	63
﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ ﴾	23	31 ، 25
﴿ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴾	25	31
﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴾	28	45
﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾	95	116 ، 101 ، 58 ، 29
﴿ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ ﴾	176	80
سورة المائدة		
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ﴾	1	106 ، 102 ، 88
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ ﴾	2	106،110،115 ،96،95
﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ ﴾	3	107 ، 103 ،97 ،91 ، 44

﴿ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ ﴾	4	91 ، 104 ، 107
﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ﴾	5	91، 104، 107، 115
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ﴾	6	91، 110، 107، 99، 117، 113
﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ ﴾	8	116
﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ﴾	18-17	92 ، 118
﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴾	32	117
﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾	33	91 ، 99
﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾	38	31 ، 48 ، 49 ، 100
﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾	45	100 ، 109
﴿ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾	50	118
﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾	55	93
﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ﴾	58	91
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ ﴾	87	116
﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ ﴾	89	111
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾	90	101 ، 109
﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ ﴾	91	101
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾	95	91
﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ ﴾	96	101 ، 105 ، 109
﴿ قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ ﴾	100	102
﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ ﴾	103	91 ، 114

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ ﴾	106	91
﴿ إِذۡ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ﴾	117-112	87
سورة الأنعام		
﴿ وَمَا تَأۡتِيهِم مِّنۡ ءَايَةٖ مِّنۡ ءَايَٰتِ رَبِّهِمۡ ﴾	4	73
﴿ وَلَمۡ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٞ ﴾	101	39
﴿ أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا ﴾	145	98
سورة الأعراف		
﴿ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَٰكُمۡ ثُمَّ صَوَّرۡنَٰكُمۡ ﴾	11	28
﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسۡجُدَ إِذۡ أَمَرۡتُكَ ﴾	12	28
﴿ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥ ﴾	59	73
سورة التوبة		
﴿ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ ﴾	5	24 ،
﴿ وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ ﴾	6	78 ، 80 ، 91
﴿ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلۡجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيۡهِ ﴾	118	75
سورة يونس		
﴿ وَمَا تُغۡنِي ٱلۡأٓيَٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوۡمٖ لَّا يُؤۡمِنُونَ ﴾	101	69
سورة هود		
﴿ قُلۡنَا ٱحۡمِلۡ فِيهَا مِن كُلّٖ زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ ﴾	40	28
﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلۡيَوۡمَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾	43	74
﴿ وَنَادَىٰ نُوحٞ رَّبَّهُۥ ﴾	45	28
﴿ قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَ ﴾	46	28

سورة إبراهيم		
﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ﴾	7	ز
﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾	34	52 ، 53
سورة الحجر		
﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾	30	57
سورة النحل		
﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾	8	23
﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾	18	ز
سورة الكهف		
﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴾	24-23	77
سورة مريم		
﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾	65	82
﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾	98	82
سورة طه		
﴿ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾	12	44
سورة الأنبياء		
﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾	30	45
سورة الحج		
﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾	78	113
سورة النور		
﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾	2	31 ، 48 ، 49

﴿ فِيهَا مِصۡبَاحٌۖ ٱلۡمِصۡبَاحُ فِي زُجَاجَةٍۖ ٱلزُّجَاجَةُ ﴾	35	44
﴿ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ ﴾	63	52
سورة ص		
﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالٗا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلۡأَشۡرَارِ ﴾	62	61
سورة الحديد		
﴿ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ﴾	3	34
سورة المجادلة		
﴿ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ ﴾	3	24
سورة المنافقون		
﴿ لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ ﴾	8	47
سورة الحاقة		
﴿ فَهَلۡ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٖ ﴾	8	82
سورة المزمل		
﴿ كَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ رَسُولٗا ﴾	16-15	46 ، 44
سورة الانفطار		
﴿ إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٖ ١٣ وَإِنَّ ٱلۡفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٖ ﴾	14-13	61
سورة الزلزلة		
﴿ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ ﴾	8-7	29
سورة العصر		
﴿ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾	3-2	48 ، 45 ، 38

فهرس الأحاديث والآثار

طرف الحديث أو الأثر	الصفحة
«أنه اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان في نخل»	15
«لما نزل قوله تعالى: ﴿لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ قال عبد الله ابن أم مكتوم»	29
«ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة»	29
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»	30
«لا تنكح المرأة على عمتها»	31
«من أحيا أرضا ميتة فهي له»	38
«على اليد ما أخذت حتى تؤدي»	38
«منعت العراق درهمها وقفيزها»	53
«الأئمة من قريش»	57
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»	62
«إنا معشر الأنبياء لا نورث»	63
«هذان حرامان على ذكور أمتي»	67
«دخلت على عائشة فقالت: هل تقرأ سورة المائدة»	86
«إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في خطبته المائدة»	86
«أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب»	87

«نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المائدة جميعا إذ كادت».....87

«سورة المائدة تدعى في ملكوت الله».....89

«يا علي أشعرت أنه أنزلت علي سورة المائدة ونعمت الفائدة».....90

«أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذبح أضحيته».....104

المقدمة

الحمد لله المحمود على كل حال ، الذي بحمده يستفتح كل أمر ذي بال ، والذي أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظام وكمال ، وخصص من بينها نوع الإنسان بمزيد من الإنعام والإفضال ، فهدى أهل السعادة منهم للإيمان والإسلام حتى تأتيهم الآجال ، وأرشد من شاء منهم إلى طريق معرفة استنباط قواعد الأحكام ؛ ليبينوا لأنفسهم ولغيرهم الحرام والحلال.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمد عبده ورسوله ، أفضل خلقه الذي بين لأمته طريق الاستدلال ، المقتدى به فيما كان عليه وفيما أمر به ونهى عنه من الأفعال والأقوال ، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نقلة الشرع إلى من بعدهم من الأجيال وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الأيام والليال.

أما بعد:

إن من أجل العلوم الإسلامية وأنفعها لطالب العلم الشرعي علم أصول الفقه الذي هو لب علوم الإسلامية والفنون الشرعية ، وأهم أبواب هذا العلم هي أبواب دلالات الألفاظ التي هي محوره ومقصده الأساسي ، حيث بواسطتها تستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية.

فالقصد من دراسة علم أصول الفقه هو استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة ، فالقواعد الأصولية ليست مجرد قواعد نظرية ، بل هي قواعد ترتبط بالكتاب والسنة ؛ وانطلاقا من ذلك عزم الباحث أن يقدم في هذا البحث دراسة تتعلق بالصيغ المفيدة للعموم مع قرينة وتطبيق نظريات تلك الصيغ على آيات الأحكام من سورة المائدة ، مرتبة على النحو التالي:

الفصل الأول: أساسيات البحث ، وفيه:

- مشكلة البحث.

- أسئلة البحث.
- فروض البحث.
- أهداف البحث.
- أهمية البحث.
- منهج البحث.
- حدود البحث.
- مصطلحات البحث.
- أدوات البحث.
- الدراسات السابقة.

الفصل الثاني: العموم تعريفه ، أهميته ، أنواعه ، وصيغه وأقسامها.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف العموم وأهميته وأنواعه.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف العموم لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: أهمية دلالة العموم وأنواعها.

المبحث الثاني: صيغ العموم وأقسامها.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: آراء الأصوليين في إثبات صيغ العموم ونفيها.

المطلب الثاني: أقسام صيغ العموم عند القائلين بها إجمالا.

الفصل الثالث: الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة التعريف.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المفرد المعرف بالألف واللام.
الملطب الثاني: المفرد المعرف بالإضافة.
المطلب الثالث: الجمع المعرف بالألف واللام.
المطلب الرابع: الجمع المعرف بالإضافة.

المبحث الثاني: الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة جمع النكرة ونفيها.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الجمع المنكر.
المطلب الثاني: النكرة في سياق النفي.
المطلب الثالث: ملحقات النكرة في سياق النفي.

الفصل الرابع: الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة على آيات الأحكام من سورة المائدة.

وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول: سورة المائدة ، نزولها ، فضلها وموضوعاتها.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أسماء سورة المائدة ونزولها.

المطلب الثاني: فضل سورة المائدة وموضوعاتها.

المبحث الثاني: الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة التعريف في آيات الأحكام من السورة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المفرد المعرف بالألف واللام وبالإضافة في آيات الأحكام من السورة.

المطلب الثاني: الجمع المعرف بالألف وبالإضافة في آيات الأحكام من السورة.

المبحث الثالث: الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة نفي النكرة وملحقاتها في آيات الأحكام من السورة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: النكرة في سياق النفي والنهي في آيات الأحكام من السورة.

المطلب الثاني: النكرة في سياق الشرط والاستفهام في آيات الأحكام من السورة.

الفصل الخامس: خاتمة البحث.

وفيه:

ملخص البحث.

نتائج البحث.

توصيات البحث.

قائمة المصادر والمراجع.

والله الموفق لما يحب ويرضى وهو المستعان وعليه التكلان

الفصل الأول:

أساسيات البحث

وفيه:

مشكلة البحث

أسئلة البحث

فروض البحث

أهداف البحث

أهمية البحث

منهج البحث

حدود البحث

مصطلحات البحث

أدوات البحث

الدراسات السابقة

مشكلة البحث:

من المعلوم أن علم أصول الفقه يرتبط ارتباطا وثيقا بالأدلة الشرعية: إما من جهة الحجية والإثبات ، وإما من جهة الدلالة والاستنباط ، وأن أبواب دلالات الألفاظ هي أكثر أبوابه ارتباطا بالكتاب والسنة ؛ حيث وضع قواعدها لاستنباط الأحكام منهما.

ولكن تقل الدراسات لتطبيق نظريات هذه القواعد عموما ودلالة العموم مع قرينة خصوصا على نصوص الكتاب والسنة.

فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: ما الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة؟ وما مدى توفرها في آيات الأحكام من سورة المائدة؟.

أسئلة البحث:

1. هل هناك صيغ مفيدة للعموم مع قرينة؟.
2. ما مواقف الأصوليين في إفادة تلك الصيغ للعموم؟.
3. ما مدى توفر تلك الصيغ في آيات الأحكام من سورة المائدة؟.

فروض البحث:

1. هناك صيغ مفيدة للعموم مع قرينة.
2. للأصوليين مواقف مختلفة في إفادة تلك الصيغ للعموم.
3. تتوفر جميع الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة في آيات الأحكام من سورة المائدة.

أهداف البحث:

تسعى الدراسة إلى أهداف أهمها:

1. التعرف على الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة.
2. الوقوف على مواقف الأصوليين في إفادة تلك الصيغ للعموم.
3. التعرف على مدى توفر تلك الصيغ في آيات الأحكام من سورة المائدة.

أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي:

1. تعلقه بأحد أهم دلالات ألفاظ الأدلة الشرعية ، وهي دلالة العموم.
2. اتصاله بالقرآن الكريم ؛ لكونه دراسة تطبيقية على آيات الأحكام من سورة المائدة.
3. يبرز هذا البحث نماذج من الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة من خلال الدراسة التطبيقية من آيات الأحكام من سورة المائدة التي تتسم بكثرة الأحكام الفقهية.
4. قد تنتج عنه بحوث أخرى ؛ لأن الباحث يقتصر على قسم واحد من أقسام صيغ العموم ، وعلى آيات الأحكام من سورة المائدة.
5. حيث لا يحصل الباحث درجة البكلاريوس إلا بتقديم البحث.

منهج البحث:

المنهج المتبع في هذا البحث هو كالتالي:

- المنهج الوصفي: حيث يصف الباحث نظريات الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة ، وأقوال الأصوليين في إفادتها للعموم مع وذكر أدلة كل قول.
- المنهج الاستقرائي: حيث يستقرأ الباحث آيات الأحكام التي اشتملت تلك الصيغ الواردة في سورة المائدة ، وحصرها بقدر الإمكان.
- المنهج التطبيقي: حيث يطبق الباحث نظريات الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة على آيات الأحكام من سورة المائدة.

حدود البحث:

يقتصر هذا البحث من حيث الموضوع على دراسة الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة – وهي قسم من أقسام صيغ العموم – وتطبيقها على آيات الأحكام من سورة المائدة.

أما من حيث المكان: فأجريت هذه الدراسة في جمهورية كينيا ، منطقة كجاطو ، في كلية راف للشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة إفريقيا العالمية في السودان.

أما من حيث الزمان فأجريت الدراسة العام الجامعي: 1436هـ - الموافق – 2015م.

مصطلحات البحث:

احتوى هذا البحث بعدة مصطلحات مهمة ، منها:

1. الصيغ: وهي جمع صيغة ، من صاغ الشيء يصوغه صوغا وصيغة ، أي: سبكه ووضعه[1]. والمراد بالصيغ هنا: هي الألفاظ التي تدل على العموم مع قرينة.
2. العموم: من عمم الشيء إذا أحاطه. والعموم: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد[2]. والعموم المراد هنا: هو عموم الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة.
3. قرينة: القرينة من قرن الشيء ، إذا صاحبه. وهي ما يدل على المعنى المراد من الكلام من غير أن يكون صريحا فيه[3]. والمراد بالقرينة هنا: اقتران لام التعريف والإضافة بالمفرد والجمع ، واقتران النفي وملحقاته بالنكرة.
4. الأصوليين: جمع أصولي ، والأصولي هو العالم الملمُّ بالقواعد الأساسية التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية[4]. وهو المراد بالأصوليين هنا.

---

(1) أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري ، لسان العرب ، بتحقيق: عامر أحمد حيدر ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 2009م ، بيروت – لبنان ، جـ/8 ، ص/524 – 525.

(2) عياض بن نامي السلمي ، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ، دار التدمرية ، الرياض – المملكة العربية السعودية ، ص/285.

(3) قطب مصطفى سانو ، معجم مصطلحات أصول الفقه عربي – إنكليزي ، دار الفكر ، ط/ الأولى: 1420هـ / 2000م ، دمشق – سوريا ، ص/330.

(4) المرجع السابق ، ص/69.

أدوات البحث:

يستخدم الباحث عدة أدوات مهمة ، منها:

1. المكتبات الورقية.
2. المكتبات الإلكترونية.
3. الرسائل الجامعية.
4. المجلات العلمية.

الدراسات السابقة:

هناك دراسات علمية تناولت موضوع العموم بصفة عامة ، وبعضها تناول مسألة صيغ العموم خصوصا ، ومن تلك الدراسات:

1- العام ودلالته على الأحكام الشرعية ، إعداد/ محمود سليمان سلامة شويات ، رسالة ماجستير ، في جامعة أم القرى ، عام: 1397هـ - 1398هـ.

2- العام ودلالته عند الأصوليين ، إعداد/ ناصر خميس عبد الرحمن ، رسالة ماجستير ، في الجامعة الإسلامية ، عام: 1400هـ.

وهاتين الرسالتين تناولت العموم بصفة عامة كما يظهر من العنوانين ، فبالتالي تختلف هذه الدراسة عنهما ، بحيث تعرضت هذه الدراسة لجزئية بسيطة من العموم ، وهي: الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة وتطبيقاتها في آيات الأحكام من سورة المائدة.

3- صيغ العموم وأنواعه (دراسة تطبيقية على آيات الأحكام في سورة النساء) ، إعداد/ عواطف بنت محيل بن مسفر الزايدي ، رسالة دكتوراه ، في جامعة أم القرى ، عام: 1432هـ - الموافق – 2011م.

وهذه الدراسة لها علاقة شبه مباشرة مع موضوع البحث ، بحيث تبحث كل واحدة منهما عن صيغ العموم وتطبيقها على آيات الأحكام ، إلا أن الفرق فيما بينهما يكمن من حيثيتين:

الحيثية الأولى: من حيث الدراسة النظرية ، فدراسة الباحثة تناولت جميع صيغ العموم ، كما تعمقت في الاعتراضات في المسائل الخلافية ، وكما تعرضت أيضا لمسألة: هل العموم من عوارض الألفاظ فقط أم من عوارض المعاني أيضا؟ ، وهي مسألة ليس فيها كثير الفائدة. بينما دراسة الباحث خاصة بجزئية بسيطة من صيغ العموم ، وفيها اختصار بنوع ما عن الاعتراضات والردود بين المذاهب.

الحيثية الثانية: من جانب التطبيق ، حيث طبقت الدراسة الأولى آيات الأحكام من سورة النساء ، مع أنها لم تلتزم بهذا القيد (الأحكام) بحيث تعرضت كثيرا لألفاظ لا تفيد أحكاما ظاهرة. بينما طبقت الدراسة الثانية آيات الأحكام من سورة المائدة ، والتزمت بهذا القيد.

أما من حيث استفادة الباحث من تلك الدراسات السابقة ، فقد استفاد الباحث من الدراسة الأخيرة من حيث المراجع والمصادر فقط ، أما الدراسات الأخرى فلم يستفد منها الباحث.

الفصل الثاني:

العموم: تعريفه ، أهميته ، أنواعه وصيغه وأقسامها

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف العموم ، أهميته وأنواعه

المبحث الثاني: صيغ العموم وأقسامها

المبحث الأول:

تعريف العموم ، أهميته وأنواعه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف العموم لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: أهمية دلالة العموم وأنواعها

المطلب الأول: تعريف العموم لغة واصطلاحا

العموم في اللغة:

العموم في اللغة مصدر عمَّ يعمُّ عموما ، قال ابن فارس: (العين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو)[1]. فمادة (عمَّ) تدلُّ على معان عدة ، منها:

1- الطول: قال الخليل: (العميم: الطويل من النبات)[2]. وفي الحديث: «أنه اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان في نخل غرسه أحدهما في أرض الآخر ، قال الراوي للحديث: فلقد رأيت النخل يضرب في أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عمٌّ»[3]. قال أبو عبيد: (نخل عمٌّ: التامة في طولها والتفافها ، واحدتها عميمه ، ومنه قليل للمرأة: عميمه)[4]. يقال: اعتمَّ النبت اعتماما ، إذا التف وطال[5].

2- الجماعة: قال ابن سيدة: (العمُّ: الجماعة) ، وانشد ابن الأعرابي:

يريغ إليه العمُّ حاجة واحد فأبنا بحاجات وليس بذي مال

---

(1) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، بتحقيق: عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت – لبنان ، جـ/4 ، ص/15.

(2) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين ، بتحقيق: مهدي المخزومي ، وإبراهيم السامرائي ، جـ/1 ، ص/94.

(3) رواه أبو داود في سننه ، كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في إحياء الموات ، رقم: 3074.

(4) أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ، غريب الحديث ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1406هـ - 1986م ، بيروت – لبنان ، جـ/1 ، ص/178.

(5) أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تهذيب اللغة ، دار إحياء التراث العربي ، ط/ الأولى: 1421هـ - 2001م ، بيروت – لبنان ، جـ/1 ، ص/88.

قال ابن سيدة: (العمُّ هنا: الخلق الكثير)[1]. ومنه العامة خلاف الخاصة[2].

3- الشمول والإحاطة: قال ابن سيدة: (أمر عمم: تامٌّ عام. قال عمرو ذو الكلب الهذلي:

يا ليت شعري عنك والأمر عمم ما فعل اليوم أويس في الغنم

وعمهم الأمر يعمهم: شملهم[3].

4- أخو الأب: والجمع أعمام وعموم وعمومة ، والأنثى عمة ، والمصدر العمومة[4].

وأنسب هذه المعاني للمعنى الاصطلاحي هو المعنى الثالث ، أعني: الشمول والإحاطة. والله أعلم.

العموم في اصطلاح الأصوليين:

لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف العموم ، كما اختلفوا في المعرَّف ، فمنهم من عرَّف العام ولم يعرف العموم ، ومنهم من عرَّف العموم بتعريف يوافق المعنى اللغوي للعام ، رغم الاختلاف اللغوي بين العام والعموم ، (فالعام هو اللفظ المتناول ، والعموم تناول اللفظ لما صلح له ، فالعموم مصدر ، والعام اسم فاعل مشتق من هذا المصدر ، وهما متغايران ؛ لأن المصدر الفعل ، والفعل غير الفاعل)[5].

---

[1] أبو الحسين علي بن إسماعيل بن سيدة المرسى ، المحكم والمحيط الأعظم ، بتحقيق: عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1421هـ - 2000م ، بيروت - لبنان ، جـ/1 ، ص/106.

[2] أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، بتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، ط/ الثانية: 1399هـ - 1979م ، بيروت - لبنان ، جـ/5 ، ص/1993.

[3] ابن سيدة ، المحكم والمحيط الأعظم ، جـ/1 ، ص/106. أبو نصر الجوهري ، الصحاح ، جـ/5 ، ص/1993.

[4] ابن سيدة ، المحكم والمحيط الأعظم ، جـ/1 ، ص/104. وأبو نصر الجوهري ، الصحاح ، جـ/5 ، ص/1992.

[5] الزركشي ، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي ، البحر المحيط في أصول الفقه ، بتحقيق: عبد القادر بن عبد الله العاني ، دار الصفوة ، ط/الثانية: 1413هـ - 1992م ، جـ/3 ، ص/7.

وأيضا هناك من الأصوليين من عرَّف العام أو العموم على ما يوافق معناه اللغوي ، ولهذا جميع التعريفات الاصطلاحية عند الأصوليين لا تخلوا عن مقال ، حتى وصف الإمام القرافي مسمى العموم بالغموض والخفاء حيث قال: (اعلم أن مسمى العموم في غاية الغموض والخفاء ، ولقد طالبت بتحقيقه جماعة من الفضلاء فعجزوا عن ذلك)[1].

وفي هنا يورد الباحث طرفا من تعريفات الأصوليين للعموم ، مع إشارة ما اعترض عليها من القصور والتطويل ، وذلك كما يلي:

1- قال القاضي أبو بكر الباقلاني: (أما العام: فهو القول المشتمل على شيئين فصاعدا)[2]. وتابعه في ذلك بعض الأصوليين كالقاضي أبو يعلى[3] وإمام الحرمين[4][5] وأبو إسحاق الشيرازي[6]. ونقل الزركشي هذا التعريف عن المازري ، ثم قال: (والتثنية عندهم عموم لما يتصور فيها من معنى الجمع والشمول الذي لا يتصور للواحد)[7]. واعترض على هذا التعريف أنه غير مانع ؛ لأن لفظ زوج وشفع وكل مثنى تدل على اثنين وليس بعام.

---

[1] أبو العباس ، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي ، العقد المنظوم في الخصوص والعموم ، بتحقيق: أحمد الختم عبد الله ، دار الكتبي ، ط/ الأولى: 1420هـ - 1999م ، جـ/1 ، ص/157.

[2] القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ، التقريب والإرشاد (الصغير) ، بتحقيق: عبد الحميد بن علي أبو رنيد ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الأولى: 1418هـ - 1998م ، جـ/3 ، ص/5.

[3] القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ، العدة في أصول الفقه ، بتحقيق: أحمد علي سير المباركي ، ط/ الثانية: 1410هـ / 1990م ، جـ/1 ، ص/140.

[4] أبو المعالي ، عبد الملك بن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين ، التلخيص في أصول الفقه ، بتحقيق: عبد الله جولم النبالي ، وبشير أحمد العمري ، دار البشائر الإسلامية ، ط/ الأولى: 1417هـ / 1996م ، جـ/2 ، ص/5.

[5] أبو المعالي عبد الملك الجويني ، الورقات في أصول الفقه ، بتحقيق: عبد اللطيف العبد ، دار التراث ، ط/ الأولى: 1397هـ / 1977م ، ص/16.

[6] أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، اللمع في أصول الفقه ، بتحقيق: محيي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي ، دار ابن كثير ، ط/ الرابعة: 1429هـ / 2008م ، ص/68.

[7] الزركشي ، البحر المحيط في أصول الفقه ، جـ/3 ، ص/6.

2- وعرَّفه الإمام الغزالي بتعريف قريب من هذا التعريف ، إلا أنه أدخل فيه بعض القيود ، حيث قال: (العام: عبارة عن اللفظ الواحد ، الدال من جهة واحدة ، على شئين فصاعدا)[1]. واعترض عليه بأنه غير جامع ؛ لعدم دخول المعدوم والمستحيل وهما من ألفاظ العموم ؛ لأن المعدوم والمستحيل لا يوصف بشيء ، وغير مانع أيضا لدخول ألفاظ العدد فيه كالعشرة وغيرها[2].

3- وعرَّفه أبو الحسين البصري بأنه: (كلام مستغرق لجميع ما يصلح له)[3]. وتابعه بعض الأصوليين كأبي الخطاب الحنبلي[4] وابن السمعاني[5]. وأفسده الآمدي من وجهين:

الوجه الأول: أنه عرَّف العام بالمستغرق ، وهو تعريف لفظي ؛ لأنهما مترادفان ، والمقصود شرح مسمى العموم إما بالحد الحقيقي أو الرسمي.

الوجه الثاني: أنه غير مانع ؛ لأنه يدخل فيه قول القائل: (ضرب زيد عمرا) ، فإنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له ، وليس بعام[6].

---

[1] أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، المستصفى من علم الأصول ، بتحقيق: محمد سليمان الأشقر ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الأولى: 1431هـ / 2010م ، جـ/2 ، ص/106.

[2] أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، بتحقيق: عبد الرزاق ، دار الصميعي ، ط/ الأولى: 1424هـ / 2003م ، جـ/2 ، ص/241. وصفي الدين الهندي ، نهاية الوصول في دراية الأصول ، بتحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف ، ود. سعد بن سالم السويح ، المكتبة التجارية ، جـ/3 ، ص/1226.

[3] أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ، المعتمد في أصول الفقه ، بتحقيق: محمد حميد الله ، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ، طبع: 1384هـ /1964م ، جـ/1 ، ص/203.

[4] أبو الخطاب ، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي ، التمهيد في أصول الفقه ، بتحقيق: مفيد محمد أبو عمشة ، دار المدني ، ط/ الأولى: 1406هـ /1985م ، جـ/2 ، ص/5.

[5] أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ، قواطع الأدلة في أصول الفقه ، بتحقيق: عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي ، مكتبة التوبة ، ط/ الأولى: 1418هـ / 1998م ، جـ/1 ، ص/282.

[6] الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، جـ/2 ، ص/241.

4- وهناك من الأصوليين من زاد هذا التعريف بقيد يحترز فيه عما ورد عليه من الاعتراضات كفخر الدين الرازي حيث قال: (العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد)[1]. وتابعه بعض الأصوليين كالبيضاوي[2] وصفي الدين الهندي[3]. ووضع الزركشي موضع القيد الأخير في هذا التعريف قيدا آخر حيث قال: (هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر)[4]. وزاد الشوكاني بقيد ثان حيث قال: (اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة)[5].

قال القرافي رحمه الله: (ويرد عليه أن يقال: ما المراد بقولكم المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد ، الوضع ، أو ما هو أعم منه؟. فإن كان المراد بالصلاحية الوضع ، صار معنى الكلام المستغرق لجميع ما وضع له ولا شك أن ألفاظ العدد كذلك كلها ... وإن أردتم بالصلاحية ما هو أعم من الوضع ، فيصير معنى الكلام: العام هو المستغرق لحقيقته ومجازه ، فإن كان اللفظ يصلح لمجازه – ولا يكاد يوجد عام كذلك إلا نادرا – فيكون الحد غير جامع ، وفي التقدير الأول غير مانع وكلاهما يقتضي بطلان الحد ، فيكون الحد باطلا)[6].

---

(1) فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، المحصول في علم الأصول ، بتحقيق: طه جابر فياض العلواني ، مؤسسة الرسالة ، ج/2 ، ص/309.

(2) البيضاوي ، عبد الله بن عمر ، منهاج الوصول إلى علم الأصول ومعه تخريج أحاديث المنهاج لزين الدين العراقي ، بتحقيق: مصطفى شيخ مصطفى ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الأولى: 1427هـ / 2006م ، ص/52.

(3) صفي الدين ، محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي ، الفائق في أصول الفقه ، بتحقيق: محمود نصار ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1426هـ / 2005م ، ج/1 ، ص/260.

(4) الزركشي ، البحر المحيط في أصول الفقه ، ج/3 ، ص/5.

(5) محمد بن علي الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى بتحقيق الحق من علم الأصول ، بتحقيق: أبو حفص سامي بن العربي الأثري ، دار الفضيلة ، ط/ الأولى: 1421هـ / 2000م ، ج/1 ، ص/511.

(6) شهاب الدين القرافي ، العقد المنظوم في الخصوص والعموم ، ج/1 ، ص/167.

5- وعرَّفه ابن الحاجب بقوله: (ما دلَّ على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة)[1]. واختار الآمدي بتعريف قريب من هذا التعريف حيث قال: (والحق في ذلك أن يقال: العام: هو اللفظ الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا)[2]. وهو غير مانع لدخول ألفاظ التثنية.

6- عرَّفه بعض الحنفية بأنه: (ما ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى)[3]. وقال البزدوي: (ومعنى قولنا: من الأسماء: المسميات هنا ، ومعنى قولنا: لفظا أو معنى: هو تفسير للانتظام ، يعني أن ذلك اللفظ إنما ينتظم الأسماء مرة لفظا. مثل قولنا: زيدون ونحوه ، أو معنى مثل قولنا: من وما ونحوهما)[4]. وهو غير مانع لدخول اسماء الأعداد ؛ لأنها تنتظم جمعا من المسميات التي هي المعدودات. والله أعلم.

---

[1] جمال الدين ، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي المعروف بابن الحاجب ، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل ، بتحقيق: نذير حمادو ، دار ابن حزم ، ط/ الأولى: 1427هـ / 2006م ، جـ/2 ، ص/696.

[2] الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، جـ/2 ، ص/241.

[3] أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي ، تقويم الأدلة في أصول الفقه ، بتحقيق: الشيخ خليل محيي الدين الحيس ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1421هـ / 2001م ، ص/95. وعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، بتحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي ، دار الكتاب العربي ، ط/ الأولى: 1411هـ / 1991م ، جـ/1 ، ص/94. وأبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، أصول السرخسي ، بتحقيق: أبو الوفاء الأفغاني ، دار المعرفة ، جـ/1 ، ص/125. علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي ، ميزان الأصول في نتائج العقول (المختصر) ، بتحقيق: محمد زكي عبد البر ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – في قطر ، ط/ الثانية: 1414هـ / 1993م ، ص/256. وأبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي ، أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي ، دار الكتاب العربي ، س ط/ 1402هـ / 1982م ، ص/17.

[4] علاء الدين البخاري ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، جـ/1 ، ص/95.

7- وعرَّفه القرافي بقوله: (العام: هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله نحو المشركين). قال: والمراد بالتتبع في المحال: أي: بالحكم كان وجوبا أو تحريما أو إباحة أو خبرا أو استفهاما أي شيء كان الحكم)[1].

التعريف المختار:

بعد سرد أهم تعريفات الأصوليين للعموم ، وإشارة ما اعترض عليها ، يمكن اختيار تعريف قد يكون أنسب تعريف للعموم ، وقد يسلم من الاعتراضات أو يمكن الإجابة عنها – وإن كان لا يوجد تعريف للعموم يسلم من الاعتراض والمؤاخذة – وهو أن يقال: (**العموم هو استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر**). وهو الذي اختاره الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه»[2].

شرح التعريف وبيان المحترزات:

خرج بقوله: (استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له) ما لم يستغرق كالواحد.

وخرج بقوله: (بحسب وضع واحد) اللفظ المشترك ، فلا يسمى عاما بالنسبة لمعنييه.

وخرج بقوله: (دفعة) النكرة في سياق الإثبات كرجل ، فإنها وإن كانت مستغرقة إلا أن استغراقها على سبيل البدل وليس دفعة.

وخرج بقوله: (بلا حصر) أسماء الأعداد كالمئة والألف ؛ لأنها محصورة. والله أعلم.

---

[1] أبو العباس القرافي ، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ، دار الفكر ، س ط/ 1424هـ / 2004م ، ص/38.

[2] محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ، دار عالم الفوائد ، ط/ الأولى: 1426هـ ، ص/319.

المطلب الثاني: أهمية دلالة العموم وأنواعها

أولا: أهمية دلالة العموم:

لقد بذل علماء الأصول جهدا متميزا في مجال فهم المعاني وإدراك مرامي النصوص والمباني ، وكان في مقدمة المباحث التي اعتنى بها علماء الأصول لتحقيق ذلك المقصد مباحث دلالات الألفاظ ، والتقصي في اكتشاف ما ظهر أو خفي من المعاني بغية التوصل إلى الأحكام الشرعية التي هي غاية علماء الفقه والأصول وغيرهم من علماء الشريعة ، ولذلك احتوت مباحث دلالات الألفاظ من كتب الأصول ما يتجاوز ثلث هذه الكتب[1] ، فتناولوا أبوابا كثيرة من هذا المجال منها: الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمؤول والمفهوم والمنطوق وغيرها من دلالات الألفاظ وإشارات النصوص.

ومن بين تلك الدلالات التي اهتم بها علماء الأصول دلالة العموم التي اهتمها علماء الأصول قديما وحديثا ، وأفردوا لها التأليف بما لم تلق به دلالة أخرى ، فحرروا مسائلها ، ونقحوا حقائقها ، وأثبتوا شواردها.

ولم يهتم علماء الأصول بتلك الدلالة إلا لما رأوا من أهميتها فقد ألف الإمام العلامة الأصولي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي كتابا نافعا في بابه فريدا في موضوعه سماه «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» حرر فيه مسائل العموم ، وعدد فيه صيغه وألفاظه حتى أوصلها أكثر من مائتين وأربعين صيغة.

وكذلك ألف العلامة الحافظ خليل بن كيكلدي صلاح الدين أبو سعيد العلائي الشافعي كتابا لم يكتب مثله في هذا الباب سماه «تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» ووصف أهمية كتابه

---

[1] يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ، دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين ، دار التدمرية ، ط/ الأولى: 1434هـ / 2013م ، جـ/1 ، ص/5. بتصرف.

بنفسه حيث قال: (وهذا الكتاب تحريت مقصوده ابتكارا ، وجلوت عرائسه أبكارا ، في تنقيح هذه الصيغ وتحريرها ، وإيضاح وجوهها وتقريرها...).

كما أشار أهمية دلالة العموم في مقدمة كتابه رحمه الله حيث قال: (فإن صيغ العموم من أهم ما يبحث عنها ويستخرج لطائف المعاني وقواعد المباني منها ، لما تضمنه من فهم كتاب الله المبين ، وسنة نبيه المبعوث بلسان عربي مبين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين)[1].

فدلالة العموم هي من أهم دلالات الألفاظ ، وهي ملجأ العلماء والمجتهدين في هذا العصر ، حيث ما من نازلة أو مسألة معاصرة إلا ولها عموم في النصوص الشرعية ، فدلالة العموم تُبْقِي حيوية الشريعة الإسلامية وصلاحيتها في كل زمان ، فقد استدل علماء المسلمين في جواز استخدام وسائل النقل والمواصلات والتكنلوجية الحديثة بعموم قوله تعالى: ﴿**وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ**﴾[2] أي: ويخلق لكم غير هذه الحيوانات – من الخيل والبقال والحمير والأنعام المذكورة في الآيات التي قبلها – من وسائل النقل كالقطارات والسيارات والسفن والطائرات وغيرها[3]. وأشار كثير من المفسرين عموم هذه الآية وأنها تعمُّ جميع خلق الله سبحانه ، وممن أشار ذلك الإمام ابن عطية الأندلسي حيث قال:(﴿**وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ**﴾ عبرة منصوبة على العموم)[4]. والله أعلم.

---

[1] الحافظ خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي ، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ، بتحقيق: عبد الله بن محمد بن إسحاق آل الشيخ ، مؤسسة فؤاد ، ط/ الأولى 1403هـ / 1983م ، ص/96.

[2] سورة النحل ، الآية: 8.

[3] وهبة الزحيلي ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، دار الفكر ، ط/ العاشرة: 1430هـ / 2009م ، جـ/7 ، ص/400.

[4] أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، بتحقيق: الرحالة الفاروق وآخرون ، دار الخير ، ط/ الثانية: 1428هـ / 2007م ، جـ/5 ، ص/330. وأبو القاسم محمد بن أحمد المعروف بابن جزي ، التسهيل لعلوم التنزيل ، بتحقيق: عبد الله الخالدي ، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، ط/ الأولى: 1416هـ ، جـ/1 ، ص/423.

ثانيا: أنواع دلالة العموم:

لقد ذكر الأصوليون أنواعا من العمومات ، وذلك باعتبارين:

الاعتبار الأول: باعتبار ذاته:

فالعموم يقع على نوعين[1] بهذا الاعتبار:

النوع الأول: عموم الشمول: وهذا النوع هو الذي سبق التعريف به.

النوع الثاني: عموم الصلاحية: وهو المطلق ، وسمي عاما بسبب أن موارده عامة غير منحصرة ، لا أنه في نفسه عام ، فقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾[2] مطلق ، والمقصود بها: القدر المشترك بين جميع الرقاب ، غير أن المكلف لما كان له أن يعين هذا المفهوم المطلق المشترك في أي مورد شاء من أنواع الرقاب كان لفظ الرقبة عاما بهذا الاعتبار ، ويسمى عموم البدل أيضا ، فلا يجب عليه أن يعتق كل رقبة ، بخلاف عموم الشمول[3].

ومن هنا نلاحظ الفرق بين عموم الشمول ، وعموم الصلاحية أو البدل ، فعموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد من الأفراد الداخلة تحت اللفظ ، فمدلوله كلي ، أما عموم الصلاحية فبدلي ، أي: لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه[4]. ففي عموم الصلاحية يجب على المكلف اعتاق رقبة واحدة مثلا ، بخلاف عموم الشمول ، فيجب عليه في مثل قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾[5] قتل كل مشرك ، فإن قتل واحدا ووجد آخر وجب عليه قتله.

---

[1] الحافظ خليل بن كيكلدي العلائي ، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ، ص/99.

[2] سورة المجادلة ، الآية: 3.

[3] أبو العباس القرافي ، العقد المنظوم ، ج/1 ، ص/139. والحافظ خليل العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/99.

[4] الزركشي ، البحر المحيط ، ج/3 ، ص/7. والعلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/99 – 100.

[5] سورة التوبة ، الآية: 5.

الاعتبار الثاني: باعتبار مصدره:

ويقع العموم باعتبار مصدره الذي يستمد منه دلالة العموم على ثلاثة أنواع ، وهي:

النوع الأول: العموم اللغوي: وهو الذي استمد دلالة العموم من جهة اللغة ، حيث وضع له في اللغة صيغا تدل على العموم[1]. وهذا النوع هو المقصود في هذا البحث.

النوع الثاني: العموم العرفي: وهو الذي استمد دلالة العموم من جهة العرف دون اللغة ، وقسمه ابن النجار إلى ثلاثة أقسام: **أحدها**: فحوى الخطاب. **ثانيها**: لحن الخطاب. **وثالثها**: ما نسب الحكم فيه لذات[2] مثل قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾[3] فإن أهل العرف نقلوا تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء[4].

النوع الثالث: العموم العقلي: وهو الذي استمد دلالة العموم من جهة العقل دون اللغة والعرف ، كترتيب الحكم على الوصف ، نحو: حرمت الخمر للإسكار ، فإن ذلك يقتضي أن يكون علة له ، والعقل يحكم بأنه كلما وجدت العلة وجد المعلول وكلما انتفت انتفى[5]. والله أعلم.

---

(1) فخر الدين الرازي ، المحصول في علم الأصول ، جـ/ 2 ، ص/311.

(2) محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار ، شرح الكوكب المنير ، بتحقيق: محمد الزحيلي ، ونزيه حماد ، مكتبة العبيكان ، س ط/ 1418هـ / 1997م ، جـ/3 ، ص/154- 155.

(3) سورة النساء ، الآية: 23.

(4) تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ووالده ، الإبهاج في شرح المنهاج ، بتحقيق: شعبان محمد إسماعيل ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط/ الأولى: 1401هـ / 1981م ، جـ/2 ، ص/106. وابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/155.

(5) ابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/ 155. وفخر الرازي ، المحصول في علم الأصول ، جـ/2 ، ص/313. وابن السبكي ، الإبهاج ، جـ/2 ، ص/107.

المبحث الثاني:

صيغ العموم وأقسامها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أراء الأصوليين في إثبات صيغ العموم ونفيها

المطلب الثاني: أقسام صيغ العموم عند القائلين بها إجمالا

المطلب الأول: أراء الأصوليين في إثبات صيغ العموم ونفيها

اختلف علماء الأصول في معنى العموم ، هل له في اللغة صيغة موضوعة مختصة به تدل عليه عند إطلاقها مجردة عن القرائن أم لا؟. وذلك على ثلاثة مذاهب[1]:

المذهب الأول: ذهب جماهير الأصوليين من المذاهب الأربعة والمعتزلة والظاهرية إلى أن للعموم ألفاظا وصيغا موضوعة في اللغة تدل عليه عند تجردها عن قرائن التخصيص ، وهي حقيقة بالعموم مجاز في الخصوص[2]، ويلقب هؤلاء عند الأصوليين في هذه المسألة بأرباب العموم[3].

قال الإمام الشافعي رحمه الله: (فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه ، حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله – بأبي هو وأمي – يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض)[4].

أدلة هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة كثيرة ، أهمها:

---

[1] الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/17 – 20. الغزالي ، المستصفى من علم الأصول ، جـ/2 ، ص/111. وابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/108 – 109.

[2] أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ، الفصول في الأصول ، بتحقيق: عجيل جاسم النشمي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت ، ط/ الثانية: 1414هـ / 1994م ، جـ/1 ، ص/99. الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، جـ/ 2 ، ص/246. وصفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/3 ، ص/1263. أبو يعلى الحنبلي ، العدة في أصول الفقه ، جـ/ 1 ، ص/485. أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي المالكي ، إحكام الفصول في أحكام الأصول ، بتحقيق: عبد المجيد التركي ، دار الغرب الإسلامي ، ط/ الثانية: 1415هـ / 1995م ، جـ/1 ، ص/239. ابن النجار ، شرح الكوكب المنير ، جـ/3 ، ص/108. أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن جزم الظاهري ، الإحكام في أصول الأحكام ، بتحقيق: محمد محمد تامر ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 2010م ، جـ/3 ، ص/431.

[3] الغزالي ، المستصفى من علم الأصول ، جـ/2 ، ص/111. أبو بكر السمرقندي ، ميزان الأصول ، ص/277.

[4] أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ، الرسالة ، بتحقيق: أحمد محمد شاكر ، مكتبة الحلبي – مصر ، ط/ الأولى: 1358هـ / 1940م ، جـ/2 ، ص/341.

الدليل الأول: قوله تعالى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبۡنِي مِنۡ أَهۡلِي وَإِنَّ وَعۡدَكَ ٱلۡحَقُّ ﴾[1]. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن نوح أنه تعلق بعموم اللفظ في قوله تعالى: ﴿ قُلۡنَا ٱحۡمِلۡ فِيهَا مِن كُلّٖ زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَأَهۡلَكَ ﴾ [2] ، وأن ابنه من أهله ، ولم ينكر الله تعالى عليه بهذا التعلق بل بين له المانع ، وذكر جوابه له: ﴿ قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيۡسَ مِنۡ أَهۡلِكَۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٖۖ ﴾[3]. فدلَّ أن مقتضى اللفظ العموم ، وأن له صيغة يتعلق بها في الحجة[4].

ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام ، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَٰكُمۡ ثُمَّ صَوَّرۡنَٰكُمۡ ثُمَّ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ لَمۡ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴾[5] ثم أخبر سبحانه ما قال لإبليس بترك السجود بقوله: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسۡجُدَ إِذۡ أَمَرۡتُكَۖ ﴾[6]. فمبادرة الملائكة إلى السجود تدلُّ أنهم عقلوا الشمول من اللفظ ، وكذلك لما امتنع إبليس عن السجود وعاقبه الله تعالى لم يعتذر بأنه لم يعقل دخوله في اللفظ ، بل عدل إلى شيء آخر حيث قال: ﴿ قَالَ أَنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٖ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٖ ﴾ فهذه القصة تدل على أن للعموم صيغا تدل به عند الإطلاق[7]. والآيات في مثل ذلك كثيرة جدا.

---

(1) سورة هود ، الآية: 45.

(2) سورة هود ، الآية: 40.

(3) سورة هود ، الآية: 46.

(4) أبو الخطاب الكلوذاني ، التمهيد في أصول الفقه ، جـ/2 ، ص/8. وابن السمعاني ، قواطع الأدلة في أصول الفقه ، جـ/1 ، ص/289. ابن النجار ، شرح الكوكب المنير ، جـ/3 ، ص/110 – 111.

(5) سورة الأعراف ، الآية: 11.

(6) سورة الأعراف ، الآية: 12.

(7) ابن السمعاني ، قواطع الأدلة في أصول الفقه ، جـ/1 ، ص/290.

الدليل الثاني: لما نزل قوله تعالى: ﴿ لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾[1] قال عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه: «يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟»[2] وكان رجلا ضريرا فنزل قوله تعالى: ﴿ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ ﴾ فلولا أن لفظ المؤمنين للعموم لما صحَّ قول عبد الله ، ولما احتيج إلى إخراج أولي الضرر من المؤمنين[3] ولنبه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أم مكتوم على عدم دخوله في اللفظ.

الدليل الثالث: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: «ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴾[4] فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن صيغة (من) تقتضي العموم[5].

الدليل الرابع: إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن تلك الصيغ للعموم ، وإجرائهم بها على عمومها ، وهم أفصح العرب وأعلمهم بمواقع الألفاظ ومعانيها. ونقل هذا الإجماع

---

[1] سورة النساء ، الآية: 95.

[2] رواه أبو داود ، في كتاب الجهاد ، باب في الرخصة في القعود من العذر ، رقم: 2507. بحديث طويل عن زيد بن ثابت. وأحمد ، في مسند زيد بن ثابت رضي الله عنه ، رقم: 21664. والحاكم في المستدرك ، رقم: 2428. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود ، جـ/2 ، ص/98.

[3] صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/3 ، ص/1278. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/115.

[4] سورة الزلزلة ، الآية: 7-8. والحديث رواه البخاري ، في كتاب الجهاد ، باب الخيل لثلاثة ، رقم: 2860. ومسلم ، في كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ، رقم: 987.

[5] علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ، التحبير شرح التحرير ، بتحقيق: عوض بن محمد القرني ، مكتبة الرشد ، ط/ الأولى: 1421هـ / 2000م ، جـ/5 ، ص/2329. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/115. ابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/110.

كثير من الأصوليين[1] ، كما نقلوا كثيرا من الوقائع والمواقف التي استدل الصحابة بمطلق تلك الصيغ ، ومن ذلك ما يلي:

1- ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أراد قتال مانعي الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها ، وحسابه على الله». فلم ينكر أبو بكر رضي الله عنه احتجاجه ، بل قال له: أليس قد قال عليه الصلاة والسلام: «إلا بحقها وحسابهم على الله» والزكاة من حقها[2] فهذا احتجاج للعموم ، ولم ينكر عليه أبو بكر ولا غيره من الحاضرين[3].

2- اختلف عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين[4] ، فقال عثمان: يباح ذلك ، واحتج بعموم قوله تعالى: ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ

---

[1] أبو يعلى الحنبلي ، العدة في أصول الفقه ، جـ/1 ، ص/492. أبو الخطاب الحنبلي ، التمهيد في أصول الفقه ، جـ/2 ، ص/9. أبو بكر الجصاص ، الفصول في الأصول ، جـ/1 ، ص/104. أبو الوليد الباجي ، إحكام الفصول في أحكام الأصول ، جـ/1 ، ص/241. صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/3 ، ص/1268. علاء الدين البخاري ، كشف الأسرار ، جـ/1 ، ص/608. علاء الدين السمرقندي ، ميزان الأصول ، ص/282.

[2] رواه البخاري ، في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة. رقم: 6924. ومسلم ، في كتاب الإيمان ، باب الأم بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ، رقم: 20.

[3] أبو الخطاب الكلوذاني ، التمهيد في أصول الفقه ، جـ/2 ، ص/9. أبو يعلى الحنبلي ، العدة في أصول الفقه ، جـ/1 ، ص/492. أبو الوليد الباجي ، إحكام الفصول في أحكام الأصول ، جـ/1 ، ص/242. صفي الدين الهندي ، جـ/3 ، ص/1269. علاء الدين البخاري ، كشف الأسرار ، جـ/1 ، ص/614.

[4] رواه مالك في الموطأ ، في كتاب النكاح ، باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين ... ، رقم: 1144. وابن أبي شيبة في المصنف ، في كتاب النكاح ، باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان ، فيطؤهما جميعا. رقم: 16519.

﴾[1] وقال علي يحرم ذلك ، واحتج بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾[2] فاحتج كل منهما بعموم لفظ القرآن غير مفتقر معه إلى دلالة من غيره[3].

3- ومن ذلك إجراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم من سلف الأمة والعلماء بمثل قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ الآية[4]. وقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾[5]. وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها...»[6]. وغيرها من النصوص الكثيرة التي وردت بصيغ العموم على عمومها ، واستدلالهم لها في مختلف الوقائع مع أن أكثرها ورد على أسباب مخصوصة[7]. هذه الأمثلة وغيرها مما لا يمكن حصرها تفيد إجماع الأمة في عصر الصحابة والسلف أن تلك الصيغ تفيد العموم عند تجردها عن القرائن. والله أعلم.

الدليل الخامس: أن الاستغراق والتعبير بالعموم مما تمس الحاجة إليه في كل لغة ؛ ليعلم السامع أن المتكلم أراده ، فلا يجوز أن يكون أهل اللغة مع فصاحتهم وسعة لغتهم ومضي الأعصار عليهم لم يضعوا لذلك لفظا يدل عليه ، وقد وضعوا للمعنى الواحد كثيرا من الألفاظ[8].

---

[1] سورة النساء ، الآية: 25.

[2] سورة النساء ، الآية: 23.

[3] أبو بكر الجصاص ، الفصول في الأصول ، جـ/1 ، ص/105. أبو يعلى ، العدة ، جـ/1 ، ص/494. أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/10. علاء الدين السمرقندي ، ميزان الأصول ، ص/282.

[4] سورة النور ، الآية: 2.

[5] سورة المائدة ، الآية: 38.

[6] رواه مسلم ، في كتاب النكاح ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، رقم الحديث: 1408. وغيره.

[7] صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/3 ، ص/1279 – 1287. وابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/111. وعلاء الدين المرداوي ، التحبير شرح التحرير ، جـ/5 ، ص/2331.

[8] أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/13. أبو يعلى ، العدة ، جـ/1 ، ص/501. السمرقندي ، ميزان الأصول ، ص/283. أبو الربيع سليمان بن عب القوي الطوفي ، شرح مختصر الروضة ، بتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، س ط/ 1430هـ / 2009م ، جـ/2 ، ص/480. أبو الوليد الباجي ، إحكام الفصول في أحكام الأصول ، جـ/1 ، ص/243. أبو الحسين البصري المعتزلي ، المعتمد ، جـ/1 ، ص/210.

المذهب الثاني: قالوا: لا صيغة للعموم ، وأن الصيغ التي يذكر أنها تدل على العموم يحمل على أخص الخصوص ، فإن كانت صيغة فرد دخل فيها لام التعريف يحمل على الواحد ، وإن كانت صيغة جمع دخلها لام التعريف يحمل على أقل الجمع ، ولا يحمل على ما وراء ذلك إلا بدليل ، ويلقب هؤلاء بأرباب الخصوص ، وهو قول محمد بن شجاع الثلجي من الحنفية، وابن المنتاب من المالكية ، وأبو علي الجبائي من المعتزلة وأبو العباس ابن سريج من الشافعية[1].

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قالوا: إثبات صيغة العموم لا يخلو إما أن يكون بالعقل أو بالنقل ، فلا يجوز أن يكون بالعقل ؛ لأن العقل لا مجال له في إثبات اللغة ، ولا يجوز أن يكون بالنقل ؛ لأن النقل لا يخلو إما أن يكون متواترا أو آحادا ، فلا يجوز أن يكون متواترا ؛ لأنه لو كان متواترا لعلمناه كما علمتم ، ولا يجوز أن يكون آحادا ؛ لأن إثبات صيغة العموم إثبات أصل والأصول لا تثبت بالآحاد[2].

يجاب عن هذا الدليل بوجهين:

الوجه الأول: أن هذا الدليل ينقلب عليهم في إثبات الاشتراك في هذه الصيغ بين العموم والخصوص.

---

[1] السمرقندي ، ميزان الأصول ، ص/278- 279. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/107 – 108. أبو يعلى الحنبلي ، العدة ، جـ/1 ، ص/489 – 490. أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/7. أبو بكر الجصاص ، الفصول في الأصول ، جـ/1 ، ص/99. صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/3 ، ص/1264. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، شرح اللمع ، بتحقيق: عبد المجيد التركي ، دار الغرب الإسلامي ، ط/ الأولى: 1408هـ / 1988م ، جـ/1 ، ص/309. علاء الدين البخاري ، كشف الأسرار ، جـ/1 ، ص/605. ابن حزم الأندلسي ، الإحكام ، جـ/3 ، ص/431. ابن السبكي ، الإبهاج ، جـ/2 ، ص/108. الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/17. أبو الوليد الباجي ، إحكام الفصول ، جـ/1 ، ص/246.

[2] الشيرازي ، شرح اللمع ، جـ/1 ، ص/317. أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/26. أبو يعلى ، العدة ، جـ/1 ، ص/504. أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي ، الواضح في أصول الفقه ، بتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الأولى: 1420هـ / 1999م ، جـ/3 ، ص/334.

الوجه الثاني: أنه قد ثبت لدينا ذلك بنقل يجري مجرى التواتر ، وهو القرآن الكريم فإنه مقطوع به ، كما سبق في قصة خلق آدم عليه السلام وقصة نوح عليه السلام وقصة ابن أم مكتوم وغيرها ، وإجماع الصحابة والسلف رضوان الله عليهم ، فكل ذلك دليل قاطع على إثبات صيغ العموم[1].

الدليل الثاني: قالوا: دلالة هذه الصيغ على الخصوص أمر متيقن ، ودلالتها على العموم مشكوك فيه ، وجعل اللفظ حقيقة في المعنى المتقين أولى من جعله حقيقة في المعنى المشكوك ، لعدم احتمال المتقين بالخطأ[2].

ويجاب عنه بوجهين:

الوجه الأول: أن هذا إثبات للغة بالترجيح ، وهو مردود.

الوجه الثاني: أنه لو سلم ذلك ، فدلالة اللفظ على الشيء يقينا لا تدل على كونه مجازا في الزيادة ، وإلا للزم النقض بالجمع المنكر ، فإن دلالته على أقل الجمع متيقنة ، مع أنه ليس بمجاز في الزائد. والأولى حمله على العموم حقيقة ليمكن التجوز به عن الخصوص بخلاف العكس ؛ لأن العموم يستلزم الخصوص دون العكس[3].

---

[1] أبو إسحاق الشيرازي ، شرح اللمع ، جـ/1 ، ص/317. أبو الوفاء ابن عقيل ، الواضح في أصول الفقه ، جـ/3 ، ص/334. أبو الوليد الباجي ، إحكام الفصول ، جـ/1 ، ص/245.

[2] الغزالي ، المستصفى ، جـ/2 ، ص/119. ابن الحاجب ، مختصر منتهى السؤل ، جـ/2 ، ص/705. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/139. أبو الوليد الباجي ، إحكام الفصول ، جـ/2 ، ص/247.

[3] العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/140 – 141. ابن الحاجب ، المختصر ، جـ/2 ، ص/706. الغزالي ، المستصفى ، جـ/2 ، ص/119.

الدليل الثالث: أن استعمال هذه الصيغ في الخصوص أكثر من استعمالها في العموم ، حتى قيل: لا عام إلا وقد دخله التخصيص إلا مواضع يسيرة كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[1] فأما عمومات التكاليف الواردة في الكتاب والسنة فإنها مخصَصَةٌ ، وكذا الواردة على ألفاظ الناس ، نحو قول القائل: جمع الأمير التجار ، وتصدقت بمالي. ولا يمكن أن يكون اللفظ موضوعا للاستغراق ثم يكون استعماله في الخصوص أكثر من استعماله في الاستغراق ، فكان جعل هذه الصيغ حقيقة في الأغلب الأكثر أولى من جعلها حقيقة في القليل النادر[2].

يجاب عنه: أن غلبة الاستعمال لا تدلُّ على الحقيقة ، وقلَّته لا تدلُّ على المجاز ، فإن استعمال لفظ الشجاع في الرجل المقدام أكثر وأغلب من استعماله في الحية ، واستعمال لفظ الغائط في الخارج المستقذر أغلب من استعماله في المكان المطمئن ، وهما مجازان في الغالب ، حقيقتان في القليل ، وهذا كله بعد تسليم أن الاستعمال في الخصوص أغلب[3].

المذهب الثالث: ذهب أرباب الوقف إلى أنه ليس للعموم صيغة في اللغة ، والألفاظ التي ترد في الباب تحتمل العموم والخصوص على سواء ، فيجب التوقف فيها حتى يرد دليل يرجح أحدهما ، وهو مذهب عامة الأشاعرة وجمهور المرجئة ونسبه البخاري إلى بعض الماتريدية ، وابن الروندي ومحمد بن شبيب ، ومال إليه أبو سعيد البردعي من الحنفية ، ورجحه القاضي أبو بكر الباقلاني[4].

---

[1] سورة الحديد ، الآية: 3.

[2] الشيرازي ، شرح اللمع ، جـ/1 ، ص/318 – 319. ابن عقيل الحنبلي ، الواضح ، جـ/3 ، ص/337. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/139.

[3] العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/141. ابن عقيل ، الواضح ، جـ/3، ص/338. الشيرازي ، شرح اللمع ، جـ/1 ، ص/319.

(4) أبو بكر الباقلاني ، التقريب ، جـ/3 ، ص/18. ابن عقيل ، الواضح ، جـ/3 ، ص/313. الغزالي ، المستصفى ، جـ/2 ، ص/119. ابن السمعاني ، قواطع الأدلة ، جـ/1 ، ص/284. الجصاص ، الفصول في الأصول ، جـ/1 ، ص/118. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/109. علاء الدين البخاري ، كشف الأسرار ، جـ/1 ، ص/605.

واختاره الآمدي حيث قال: (والمختار إنما هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص لكونه مرادا من اللفظ يقينا، سواء أريد به الكل أو البعض ، والوقف فيما زاد على ذلك)[1].

واختلفوا في محل الوقف على عدة أقوال ، من أهمها:

القول الأول: التوقف على الإطلاق من غير تفصيل ، وأن ما يذكر من الصيغ مشتركة اشتراكا لفظيا بين الخصوص والعموم ، فيتوقف إلى أن يقوم الدليل على المراد منها ، وهو مذهب عامة الأشعرية وعامة المرجئة وأبو سعيد البردعي من الحنفية[2].

القول الثاني: الوقف في أخبار الوعد والوعيد دون العمومات الواردة في الأمر والنهي وسائر التكاليف الشرعية ، وينسب هذا المذهب إلى أبي الحسن الكرخي من الحنفية[3].

القول الثالث: التوقف في العمومات الواردة في الوعيد على عصاة أهل الملة خاصة دون غيرها ، وهو قول جماعة من الأشاعرة.

القول الرابع: التوقف في الحمل على العموم في حق من لم يسمع خطاب الشارع من النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ممن سمعه منه وعرف تصرفاته فيه ما بين عموم وخصوص[4].

أدلة هذا المذهب:

من أهم أدلة هذا المذهب ما يلي:

---

[1] الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، جـ/2 ، ص/247.

[2] العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/109. وعلاء الدين البخاري ، كشف الأسرار ، جـ/1 ، ص/604 – 605.

[3] الجصاص ، الفصول في الأصول ، جـ/1 ، ص/101. البخاري ، كشف الأسرار ، جـ/1 ، ص/605 – 606.

[4] العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/109.

الدليل الأول: قالوا: لما رأينا أن العرب تستعمل اللفظ العين في جميع مسمياته استعمالا واحدا ، ومن ادعى أنه حقيقة في واحد ومجاز في الآخر كان متحكما ، وكذلك رأيناهم يستعملون هذه الصيغ للعموم والخصوص جميعا ، بل استعمالهم بها في الخصوص أكثر وأغلب كان من زعم أنها حقيقة في العموم مجاز في الخصوص كمن زعم أنها مجاز في العموم حقيقة في الخصوص ، والقولان متقابلان فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك[1].

ويجاب عنه بوجهين:

الوجه الأول: أن هذا مطالبة بالدليل وليس بدليل ؛ لأن العرب تستعمل المجاز والحقيقة كما تستعمل المشترك ، ولم تقيموا دليلا على أن هذا ليس من قبيل الحقيقة والمجاز ، بل طالبتم بدليل على أنه ليس من المشترك[2].

الوجه الثاني: أن الأصل في الإطلاق الحقيقة لا بصفة الاشتراك ، والاشتراك على خلاف الأصل لما فيه من الإخلال بالتفاهم ، واحتياجه إلى القرينة في كلا مدلوليه ، ولم تستعمل العرب هذه الألفاظ للخصوص إلا مع قرينة تصرفها عن الأصل الذي هو الحقيقة ؛ لذلك يحمل على الحقيقة عند الإطلاق ، بخلاف المشترك فإنه يفتقر في فهم كل واحد من مدلولاته إلى قرينة تعينه[3].

الدليل الثاني: أنه يحسن الاستفسار عن قصد المتكلم هل يريد العموم أو الخصوص؟ ، فإذا قال السيد لعبده: من أخذ مالي فاقتله. يحسن أن يقول له: وإن كان أباك أو ولدك؟[4].

---

[1] الغزالي ، المستصفى ، جـ/2 ، ص/120. وابن السمعاني ، قواطع الأدلة ، جـ/1 ، ص/286.

[2] الغزالي ، المستصفى ، جـ/2 ، ص/120.

[3] العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/142 – 143. والآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، جـ/2 ، ص/271. وابن السمعاني ، قواطع الأدلة ، جـ/1 ، ص/303.

[4] الغزالي ، المستصفى ، جـ/2 ، ص/120 – 121. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/143.

يجاب عنه: بأن ذلك لا يدلُّ على كون اللفظ مشتركا ، فإنه يحسن الاستفسار مع لفظ متحد الدلالة ، كما لو قال قائل: خاصمت السلطان. فيقال له: أخصمته. مع كون هذه الصيغ حقيقة في العموم مجاز في الخصوص ، ومع ظهور القرينة في إرادة الخصوص في مثل هذا الكلام ، فمسامحة الأب في أخذ الأموال قرينة ظاهرة تصرف اللفظ عن المعنى الأصلي. ثم قد يكون الاستفسار لمطلق طلب الفهم وإزالة الالتباس[1].

الترجيح:

بعد عرض آراء الأصوليين في المسألة والنظر في أدلة كل مذهب ، يترجح لدى الباحث مذهب جمهور الأصوليين ؛ وذلك لقوة أدلتهم من الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل السليم ، ولضعف أدلة المخالفين لهم. والله أعلم.

---

[1] الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، جـ/2 ، ص/272. الغزالي ، المستصفى ، جـ/2 ، ص/121. ابن السمعاني ، قواطع الأدلة ، جـ/1 ، ص/304.

المطلب الثاني: أقسام صيغ العموم عند القائلين بها إجمالا

لقد تعددت طرق عرض الأصوليين أقسام صيغ العموم ، فهناك من عدد الصيغ دون أن يقسمها بحسب ما تشابه منها ، ومن عرضها في مجموعات متشابهة ، ولكن لكثرة المؤلفات في علم الأصول يكتفي الباحث من ذلك أربعة طرق قد تكون أشهر هذه الطرق في تقسيم صيغ العموم وتصنيفها ، وهي كما يلي:

الطريقة الأولى: طريقة الإمام الغزالي رحمه الله:

قسم الإمام الغزالي رحمه الله صيغ العموم إلى خمسة أقسام ، وهي:

القسم الأول: ألفاظ الجموع ، إما المعرفة كالرجال والمشركين ، وإما المنكرة كقولهم: رجال ومشركون. وشرط المعرفة أن لا يقصد بها العهد ، كقولهم: أقبل الرجال ، أي: المعهودون.

القسم الثاني: من وما إذا وردا للشرط والجزاء ، كقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحيى أرضا ميتة فهي له»[1]. وقوله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»[2] وكذا متى وأين للزمان والمكان.

القسم الثالث: ألفاظ النفي – يعني: النكرة في سياق النفي – كقولك: ما جاءني أحد.

القسم الرابع: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا للتعريف – يعني المعهود – كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴾[3].

القسم الخامس: الألفاظ المؤكدة ، كقولهم: كل وجميع وأجمعون وأكتعون[4].

---

[1] رواه ابن الترمذي ، كتاب الأحكام ، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات ، رقم: 1378. صححه الألباني في الإرواء ، رقم: 1520.

[2] رواه أبو داود ، في كتاب البيوع والإجارات ، باب في تضمين العارية ، رقم: 3561. وابن ماجه ، كتاب الصدقات ، باب العارية ، رقم: 2400. وأحمد ، في مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه ، رقم: 20131. ضعفه الألباني في الإرواء ، رقم: 1516.

[3] سورة العصر ، الآية: 2.

[4] الغزالي ، المستصفى ، جـ/2 ، ص/110.

الطرقة الثانية: طريقة ابن قدامة المقدسي رحمه الله:

قسم ابن قدامة المقدسي رحمه الله صيغ العموم على طريقة قريبة من طريقة أبي حامد الغزالي رحمه الله إلا أنه ذكر صيغتان تركهما الغزالي وهما: المفرد والجمع المعرفان بالإضافة ، وجمع ألفاظ الجموع وأسماء الأجناس والمفرد المعرف تحت قسم واحد ، فبذلك يكون ابن قدامة مهذبا لهذه الطريقة ومكملا لها ، مع أنه اختصر كتابه من «المستصفى» للغزالي.

وفي تقسيمه قال رحمه الله: (وألفاظ العموم خمسة أقسام:

القسم الأول: كل اسم عُرِّف بالألف واللام لغير المعهود ، وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول: ألفاظ الجموع ، كالمسلمين والمشركين والذين. والنوع الثاني: أسماء الأجناس – وهو ما لا واحد له من لفظه – كالناس والحيوان ... والنوع الثالث: لفظ الواحد ، كالسارق...

القسم الثاني: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة ، كعبيدي ومال عمرو.

القسم الثالث: أدوات الشرط ، كـ«من» فيمن يعقل و «ما» فيما لا يعقل و «أي» في الجميع و «أين» و «أيان» في المكان و «متى» في الزمان ونحوه...

القسم الرابع: كل وجميع ، كقوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾[1].

القسم الخامس: النكرة في سياق النفي ، كقوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ ﴾)[2][3].

---

[1] سورة آل عمران ، الآية: 185.

[2] سورة الأنعام ، الآية: 101.

[3] موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، روضة الناظر وجنة المناظر ، بتحقيق: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ، مكتبة الرشد ، ط/ الثامنة: 1428هـ / 2008م ، جـ/2 ، ص/665 – 668.

الطريقة الثالثة: طريقة أبي يعلى الحنبلي رحمه الله:

قسم الإمام أبو يعلى الحنبلي رحمه الله صيغ العموم على أربعة أضرب ، وهي:

الأول: لفظ الجمع ، مثل: المسلمين ، والمشركين ، والرجال ، والجبال ، والأبرار ، والفجار.

الثاني: لفظ الجنس ، مثل: الناس ، والنساء ، والإبل ، والحيوان ، قال: وليس ذلك من ألفاظ الجمع ؛ لأنه ليس له من جنسه واحد.

الثالث: الألفاظ المبهمة ، مثل: «من» في العقلاء ، و «ما» في غيرهم ، إذا كان في الاستفهام أو في الشرط والجزاء ، و «أي» في الجميع ، و «أين» في المكان ، و «متى» في الزمان.

الرابع: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام ، مثل: الإنسان ، السارق ، الزاني ، القاتل ، الكافر ، البيع ، الصيد ، الدينار ، وما أشبهه[1]. وتابعه في ذلك تلميذه أبو الخطاب الحنبلي[2]. وفي هذا التقسيم تفريق لما تشابه من هذه الصيغ ، حيث فرق بين الألفاظ المعرفة ، كما أن فيه إهمال لبعض صيغ العموم ، كالنكرة في سياق النفي وملحقاتها ، والمعرف بالإضافة. والله أعلم.

الطريقة الرابعة: طريقة أبي الحسين البصري المعتزلي رحمه الله:

قسم أبو الحسين البصري صيغ العموم إلى قسمين رئيسيين ، وهما:

القسم الأول: ما هو موضوع للعموم. وهذا القسم ينقسم إلى ضربين: **الأول**: ما يقع على العاقل وغير العاقل على سواء ، وهو لفظة «أي» ، مثل: (أي إنسان لقيته فسلم عليه) فيعمُّ

---

[1] أبو يعلى الحنبلي ، العدة ، جـ/2 ، ص/484 – 489.

[2] أبو الخطاب الحنبلي ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/5 – 6.

الكل. ويقال: (أي نبات رأيته فخذه ، وأي جسم رأيته فخذه) ، فيعم ما يعقل من الأجسام وما لا يعقل. وكذلك لفظة «كل» و «وجميع» ، فإنهما اسمان يدخلان على ما يعقل وما لا يعقل.

الضرب الثاني: ما يختص بأحدهما – يعني: بالعاقل أو بغير العاقل – ، وهو نوعان: **النوع الأول**: يختص ما يعقل ، وهي لفظة «من» في الاستفهام والمجازاة ، يقال: (من عندك) و (من دخل داري أكرمته). **النوع الثاني**: يختص ما لا يعقل . وهو ضربان: **أحدهما**: لا يختص جنسا مما لا يعقل دون جنس ، كقولك: «ما» في المجازاة والاستفهام. **وثانيهما**: يختص جنسا مما لا يعقل ، نحو «متى» في الزمان ، و «أين» في المكان. وغير ذلك.

القسم الثاني: ما دخل عليه ما أوجب استغراقه ، وهو ضربان: **أحدهما**: ما يكون الموجب لشموله متصلا به ، نحو: لام الجنس الداخل على الاسم المنفرد ، كقولك: الناس والدينار. أو الداخل على الجمع ، كقولك: الرجال . **ثانيهما**: ما يكون الموجب لشموله منفصلا عنه ، وهو ضربان: **أحدهما**: الإضافة ، كقولك: (ضربت عبيدي) ، **وثانيهما**: حرف النفي الداخل على النكرة ، كقولك: (ما جاءني من أحد)[1]. وتابعه في هذه الطريقة كثير من الأصوليين مع تباين في العبارات إلا أن مضمون التقسيم واحد ، وممن تابعه في ذلك: فخر الدين الرازي في «المحصول»[2]. وصفي الدين الهندي في «نهاية الوصول في دراية الأصول»[3]. والزركشي في «البحر المحيط»[4] وغيرهم. هذه هي أشهر الطرق لتقسيم صيغ العموم عند علماء الأصول ، وهناك كثير من الأصوليين عدد صيغ العموم من غير تصنيف. والله أعلم.

---

[1] أبو الحسين البصري ، المعتمد ، جـ/ 1 ، ص/206 – 207.

[2] فخر الدين الرازي ، المحصول ، جـ/2 ، ص/311 – 312.

[3] صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/3 ، ص/1232.

[4] الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/62.

الفصل الثاني:

الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة التعريف

المبحث الثاني: الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة جمع النكرة ونفيها

المبحث الأول:

الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة التعريف

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المفرد المعرف بالألف واللام

المطلب الثاني: المفرد المعرف بالإضافة

المطلب الثالث: الجمع المعرف بالألف واللام

المطلب الرابع: الجمع المعرف بالإضافة

المطلب الأول: المفرد المعرف بالألف واللام

المراد من اسم الجنس هو: (الاسم الدال على حقيقة موجودة في أشخاص كثيرة مختلفين بالشخصية لا بالحقيقة ، كالإنسان والرجل والفرس والأسد وأشباه ذلك ... فاسم الجنس وإن صدق على أشياء كثيرة فمسماه واحد وهو ما وقع فيه التشابه والاشتراك)[1].

وأل المعرفة الداخلة على الاسم – سواء كان الاسم مفردا أو مثنى أو جمعا – تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: العهدية وهي التي عهد المخاطب مدلول مصحوبها قبل ذكره ، والعهد يقع في ثلاثة أنواع:

النوع الأول: العهد الذكري ، نحو قوله تعالى: ﴿كَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ رَسُولٗا ١٥ فَعَصَىٰ فِرۡعَوۡنُ ٱلرَّسُولَ﴾[2]. وذلك أن لفظ (الرسول) في الآية مفرد معرف بأل ، وهي للعهد الذكري ، حيث ذكر لفظ رسول في الآية التي قبلها. ومنه قوله تعالى: ﴿فِيهَا مِصۡبَاحٌۖ ٱلۡمِصۡبَاحُ فِي زُجَاجَةٍۖ ٱلزُّجَاجَةُ﴾[3].

النوع الثاني: العهد الذهني ، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوٗى﴾[4] فكلمة الوادي مفرد معرف بأل ، وهي للعهد الذهني ؛ لأن المخاطب يعرف وادي طوى.

النوع الثالث: العهد الحضوري ، كقوله تعالى: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ﴾[5] ووجه ذلك أن مصحوب أل وهي كلمة (اليوم) معهود عهدا حضوريا، حيث يحضر المخاطبون في ذلك اليوم.

---

[1] أبو سعيد العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/366.

[2] سورة المزمل ، الآية: 15 – 16.

[3] سورة النور ، الآية: 35.

[4] سورة طه ، الآية: 12.

[5] سورة المائدة ، الآية: 3.

ثانيهما: الجنسية: وهي التي يقصد الألف واللام تحقيق جميع الجنس الذي تدخل عليه ، لا تعريف بعض من أفراده ، مثل قولهم: العسل حلو ، والخل حامض. وهي تقع على ثلاثة أنواع أيضا:

النوع الأول: أن تكون لاستغراق أفراد الجنس ، وهي التي تخلفها (كل) حقيقة ، نحو قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا﴾[1]. وقوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾[2] فمصحوب أل في هذه الآيات في كلمة (الإنسان) لاستغراق الجنس وليس لتعريف إنسان معين.

النوع الثاني: أن تكون لاستغراق خصائص أفراد الجنس ، وهي التي تخلفها (كل) مجازا ، نحو: (زيد الرجل علما) أي: الكامل في هذه الصفة ، ومنه قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ﴾[3]. أي: الكتاب الكامل في الهداية وكأنه كل كتاب لاشتماله على ما فيها من الهداية على الوجه الأكمل.

النوع الثالث: أن تكون لتعريف الماهية ، أي: حقيقة الجنس مع قطع النظر عن الجزئية والكلية ، وهي التي لا تخلفها (كل) لا حقيقة ولا مجازا ، نحو قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ﴾[4].

---

[1] سورة النساء ، الآية: 28.

[2] سورة العصر ، الآية: 2 – 3.

[3] سورة البقرة ، الآية: 2.

[4] سورة الأنبياء ، الآية: 30.

وكقولك: (اشتر اللحم أو الخبز) فإنك لا تريد شيئا معينا يرجع العهد إليه ، ولا استغراق كل فرد فيتعين أن يكون لبيان الحقيقة[1] والله أعلم.

إفادة المفرد المعرف بالألف واللام للعموم:

أجمع الأصوليون على أن اسم الجنس إذا دخلت عليه أداة التعريف العهدية بأنواعها الثلاث أنه لا يفيد العموم ، وإنما ينصرف إلى ذلك المعهود فقط ، كقوله تعالى: ﴿كَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ رَسُولٗا ١٥ فَعَصَىٰ فِرۡعَوۡنُ ٱلرَّسُولَ﴾[2] فلفظ (الرسول) لا يدل على العموم في الآية إنما ينصرف إلى كلمة (رسول) المنكرة المذكورة في الآية التي قبلها[3]. وكذا التي يقصد بها تعريف الجنس كما لو قال قائل: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا ، ثم حنث ، فإنه لا يقع منه إلا واحدة ؛ لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ، أو يقصد بها تعريف الماهية بقطع النظر عن الجزئية والكلية كقولك: اشتر اللحم أو الخبز[4].

---

[1] ابن هشام الأنصاري ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، بتحقيق: عبد اللطيف محمد الخطيب ، التراث العربي ، ط/ الأولى: 1421هـ / 2000م ، جـ/1 ، ص/314 – 321. ابن هشام الأنصاري ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك مع مصباح السالك ، دار الفكر ، س ط/ 1414هـ / 1994م ، جـ/1 ، ص/180 – 181. رضي الدين محمد بن الحسن الإستربادي ، شرح كافية ابن الحاجب ، بتحقيق: إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 1428هـ / 2007م ، جـ/3 ، ص/324. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/ 366 – 371. مصطفى محمد عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على مغني اللبيب ، بتحقيق: عبد السلام محمد أمين ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 1428هـ / 2007م ، جـ/1 ، ص/140.

[2] سورة المزمل ، الآية: 15 – 16.

[3] ابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/132. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، نثر الورود على مراقي السعود ، بتحقيق: محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي ، دار ابن حزم ، ط/ الثالثة: 1423هـ / 2002م ، جـ/1 ، ص/253.

[4] الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/103. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/370. ابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/132 – 133. زدين الدبن بن إبراهيم المشهور بابن نجيم الحنفي ، فتح الغفار بشرح المنار ، مطبعة مصطفى البازي ، ط/ الأولى. جـ/1 ، ص/104 – 105.

أما اسم الجنس الذي دخلت عليه أل الاستغراقية فاختلف الأصوليون في إفادته للعموم على عدة أقوال ، أهمها:

القول الأول: ذهب أكثر الأصوليين وعامة الفقهاء وبعض المتكلمين على أن اسم الجنس إذا دخلت عليه لام التعريف أنه يفيد العموم[1] ، وأشار إليه الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم» عند قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾[2] حيث ذكر بأن هذا: من العام الذي أراد به الخاص[3].

أدلة هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة من المنقول والمعقول ، ومن ذلك:

1- قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾[4] إنكارا على قول عبد الله بن أبي بن سلول: ﴿لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ﴾[5] ووجه الاستدلال: أن عبد الله بن أبي استخدم اسم الجنس المعرف بأل وهو قوله: (الأعزُّ والأذلُّ) فقصد الأعزَّ هو وأتباعه ، وقصد الأذلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فأجاب الله بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، ولولا أن اسم الجنس المعرف بأل الاستغراقية لا يعمُّ لما تطابق الكلام[6].

---

(1) أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/53. الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/98. علاء الدين البخار ي ، كشف الأسرار ، جـ/2 ، ص/14 . أبو الحسين البصري ، المعتمد ، جـ/1 ، ص/244. القرافي ، شرح تنقيح الفصول ، ص/141. الأسنوي ، نهاية السول ، جـ/2 ، ص/328. آل تيمية ، المسودة ، ص/84. الأرموي ، نهاية الوصول ، جـ/4 ، ص/1323.

(2) سورة البقرة ، الآية: 275.

(3) الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، الأم ، بتحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب ، دار الوفاء ، ط/ الأولى: 1422هـ / 2001م ، جـ/4 ، ص/5.

(4) سورة المنافقون ، الآية: 8.

(5) سورة المنافقون ، الآية: 8.

(6) الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/98.

2- أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والفقهاء على عموم مثل قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾[1] وقوله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ﴾[2]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»[3] ، واستدلوا في مختلف الوقائع والحوادث التي تتناول بهذه المعاني من السرقة والزنا وغيرها[4].

3- أجمع أهل اللسان أن دخول الألف واللام لاسم الجنس للتعريف ، ويحصل التعريف إما بتمييز الشخص عن النوع ، ولا يكون ذلك إلا بعهد بين المتخاطبين ، وإما بتمييز النوع عن الجنس العام وذلك لا يكون إلا باستيعابه ، فإذا لم يكن عهد لم يكن بد من حمله على العموم واستغراق الجنس[5].

4- أنه لو لم يقتض استغراق الجنس لما حسن الاستثناء منه بلفظ الجمع ، وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾[6] وهذا يدل على أنه لاستغراق الجنس ؛ إذ قصد الاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل تحت المستثنى منه[7].

---

[1] سورة المائدة ، الآية: 38.

[2] سورة النور ، الآية: 2.

[3] تقدم تخريجه.

[4] شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني ، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ، بتحقيق: محمد مظهر بقا ، دار المدني ، ط/ الأولى: 1406هـ / 1986م ، جـ/2 ، ص/114. أبو الوليد الباجي ، إحكام الفصول ، جـ/1 ، ص/241. ابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/134. الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/98. علاء الدين البخاري ، كشف الأسرار ، جـ/2 ، ص/14.

[5] أبو الوليد الباجي ، إحكام الفصول ، جـ/1 ، ص/238. علاء الدين البخاري ، كشف الاسرار ، جـ/2 ، ص/14. الشيرازي ، شرح اللمع ، جـ/1 ، ص/305.

[6] سورة العصر ، الآية: 2-3.

[7] أحمد بن علي بن برهان البغدادي ، المعروف بابن برهان ، الوصول إلى الأصول ، بتحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد ، مكتبة المعارف ، ط/ الأولى: 1404هـ / 1984م ، جـ/1 ، ص/220. أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/ 54. الشيرازي ، شرح اللمع ، جـ/1 ، ص/304. الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/99.

القول الثاني: أنه يفيد تعريف الجنس ، ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل ، حكاه أبو الحسين البصري عن أبي هاشم الجبائي ومال إليه أبو الحسين ، وحكاه السمرقندي عن أبو علي الفسوي من النحويين ، ورجحه فخر الدين الرازي وأتباعه[1].

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: قالوا: لو كان يفيد استغراق الجنس لجاز أن يؤكد بما يؤكد به العموم ككل وجميع ، كلفظ (من) ، نحو قول القائل: كل من دخل داري أكرمته. ولا يستقيم أن يقال: رأيت الإنسان كلهم. ولا أن يقال: جاءني الرجل أجمعون[2].

يجاب عنه: بأن لفظ التأكيد هو بحسب لفظ المؤكد ، ولفظ المؤكد هنا موحد فلا يكون تأكيده بلفظ الجمع والكل ، وإنما حمل على الاستغراق من جهة المعنى ؛ لأنه في قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾[3] وقوله: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي ﴾ عرفه وليس هناك سارق معروف ولا زان معهود ، فحمل التعريف على الجنس حتى لا يقع لغوا دخوله كخروجه[4].

الدليل الثاني: أنه لو كان يفيد الاستغراق لتبادر إلى الفهم في مثل قول الرجل: (لبست الثوب ، وشربت الماء) أنه لبس جميع الثياب ، وأنه شرب جميع المياه ، فلما لم يتبادر ذلك إلى الفهم علم أنه لا يفيد استغراق الجنس[5].

---

(1) أبو الحسين البصري ، المعتمد ، جـ/1 ، ص/246. علاء الدين السمرقندي ، ميزان الأصول ، ص/264. فخر الدين الرازي ، المحصول ، جـ/2 ، جـ/367. ابن برهان ، الوصول إلى الأصول ، جـ/1 ، ص/219. ابن السمعاني ، قواطع الأدلة ، جـ/1 ، ص/313. أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/53. الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/99.

(2) الرازي ، المحصول ، جـ/2 ، ص/367. أبو الحسين البصري ، المعتمد في أصول الفقه ، جـ/1 ، ص/244. ابن السمعاني ، قواطع الأدلة ، جـ/1 ، ص/314. أبو الخطاب ، التمهيد في أصول الفقه ، جـ/2 ، ص/57.

(3) سورة المائدة ، الآية: 38.

(4) أبو الخطاب ، التمهيد أصول الفقه ، جـ/2 ، ص/57.

(5) الرازي ، المحصول ، جـ/2 ، ص/367.

يجاب عنه: بأن (أل) في هذين المثالين لتعريف الماهية ، فهي صورة خارجة عن محل النزاع ؛ ولذلك لا تفيد العموم ؛ لأنه من المستحيل أن يشرب الشخص مياه الدنيا أو يلبس ثياب الدنيا. وكون مثل هذا تعريفا للماهية هو ما قرره النحاة[1].

القول الثالث: التفصيل: وهو أن اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء ، كالتمرة والتمر ، فهذا إذا عري عن الهاء يفيد استغراق الجنس.

وما لا يتميز بالهاء. وهذا ينقسم إلى ما يتشخص ويتعدد ، كالدينار والرجل ، حتى يقال: (دينار واحد ، ورجل واحد) ، فهذا يحتمل أن يكون لاستغراق الجنس ، ويحتمل أن يكون للواحد ، والألف واللام فيه للتعريف فقط. واختلفوا في ترجيح أحد الاحتمالين: فرجح الغزالي في «المنخول» أنه للواحد والألف واللام فيه للتعريف فقط. ورجح إمام الحرمين في «البرهان» بأنه مجمل ، وأنه إنما يثبت عمومه وتناوله للجنس بحالة مقرونة معه مشعرة للجنس ، مثل قولهم: (الدينار أشرف من الدرهم) ، وأشار الغزالي أيضا بأنه يفيد العموم في مثل هذا الكلام لأجل قرينة التسعير.

وإلى ما لا يتعدد كالذهب ؛ إذ لا يقال: (ذهب واحد) ، فهذا يفيد استغراق الجنس ؛ إذ لا يعبر عن أبعاضه بالذهب الواحد[2]. ولم يورد أصحاب هذا القول أدلة على هذا التفصيل. والله أعلم.

---

(1) انظر: ابن هشام ، مغني اللبيب ، جـ/1 ، ص/320. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/370.

(2) إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ، البرهان في أصول الفقه ، بتحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1418هـ / 1997م ، جـ/1 ، ص/119 – 121. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، المنخول من تعليقات الأصول ، بتحقيق: محمد حسن هيتو ، دار الفكر ، ط/ الثالثة: 1419هـ / 1998م ، ص/144 – 145. وانظر كتابه: المستصفى ، جـ/2 ، ص/125.

القول الرابع: أنه مشترك يصلح للواحد ، وللاستغراق ، ولبعض الجنس ، ولا يصرف إلى الكل إلا بدليل ، فهو كاللفظ المشترك ، حكاه الزركشي ، وقال: (قال الأستاذ أبو إسحاق ذهب بعض أصحابنا إلى أنه مجمل ، يحكم بظاهره ، ويطلب دليل المراد به)[1]. ولم يذكر الزركشي لهذا المذهب أدلة ولا قائلا معينا سوى حكاية أبو إسحاق.

الترجيح:

بعد العرض لأقوال الأصوليين في إفادة اسم الجنس المعرف بأل للعموم ، وأدلة كل مذهب يظهر – والله أعلم – أن الراجح من تلك الأقوال هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين – القول الأول – وهو إفادة اسم الجنس المعرف بأل للعموم للأدلة السابقة. والله أعلم.

[1] الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/99.

المطلب الثاني: المفرد المعرف بالإضافة

المقصود من اسم الجنس المعرف بالإضافة هو: إضافة اسم الجنس مثل: عبد إلى معرفة ، مثل قولك: (عبد محمد ، ومال زيد) وما أشبه ذلك.

واختلف الأصوليون في إفادة اسم الجنس المضاف للعموم على عدة أقوال أهمها:

القول الأول: ذهب جمهور الأصوليين أن اسم الجنس المعرف بالإضافة يفيد العموم[1]. وقد صرح بعموم هذه الصيغة بعض من أنكر عموم المفرد المعرف بالألف واللام كالإمام فخر الدين الرازي – رحمه الله – حيث صرَّح بعموم المفرد المضاف أثناء استدلاله على أن الأمر للوجوب بقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ ﴾[2] وفرق بين المعرف بالإضافة والمعرف بالألف واللام ، في تفسيره بأن المعرف بالإضافة يأتي ويعنى به الكثرة ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ﴾[3][4].

أدلة هذا القول:

استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة كثيرة ، منها:

---

[1] أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، بتحقيق: محمد حسن هيتو ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الرابعة: 1407هـ / 1987م ، ص/328. وانظر كتابه: نهاية السول ، جـ/2 ، ص/328. ابن النجار ، شرح الكوكب المنير ، جـ/3 ، ص/136. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص،378. حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع ، دار الفكر ، جـ/1 ، ص/413. الشوكاني ، إرشاد الفحول ، جـ/1 ، ص/539.

[2] سورة النور ، الآية: 63.

[3] سورة إبراهيم ، الآية: 34.

[4] فخر الدين الرازي ، مفاتيح الغيب ، دار إحياء التراث العربي ، ط/ الثالثة: 1420هـ ، جـ/7 ، ص/111. والمحصول ، جـ/2 ، ص/57. الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/109.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾[1]. ووجه الدلالة: أن في قوله: ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ مفرد مضاف إلى معرفة ، والمراد: نعم الله وهي غير محصورة لكثرتها ، فدلَّ ذلك على أن المفرد المعرف بالإضافة يفيد العموم[2].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ﴾[3] ووجه الاستدلال: أن وقوله: ﴿لَيْلَةَ الصِّيَامِ﴾ فيه مفرد مضاف إلى معرفة ، والمراد ليالي الصيام كلها ؛ لأن الإحلال شائع في لياليه[4].

الدليل الثالث: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منعت العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام مديها ودينارها ، وعدتم من حيث بدأتم ، وعدتم من حيث بدأتم ، وعدتم من حيث بدأتم»[5]. ووجه ذلك: أن المراد عموم الدراهم والدنانير[6].

المذهب الثاني: فصل الإمام القرافي رحمه الله اسم الجنس المضاف إلى المعرفة ، حيث ذكر أنه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يصدق على القليل والكثير ، نحو: ماء ، ومال ، وذهب ، وفضة. فهذا القسم يفيد العموم إذا أضيف ، نحو: مال زيد ، وماء البحر.

---

(1) سورة إبراهيم ، الآية: 34.

(2) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، دار الحديث – بالقاهرة ، س ط/ 1428هـ / 2007م ، جـ/5 ، ص/333. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/375.

(3) سورة البقرة ، الآية: 187.

(4) الرازي ، مفاتح الغيب ، جـ/7 ، ص/111. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/375.

(5) رواه مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب ، رقم: 2896.

(6) الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/108. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/378 – 379.

القسم الثاني: ما لا يصدق إلا على الواحد ، نحو: درهم ودينار ورجل وعبد ، فلا يصدق على جماعة الدراهم أنها درهم ، ولا الدنانير أنها دينار ، ولا الرجال أنهم رجل ، ولا العبيد أنهم عبد. فهذا الذي لا يصدق على الكثير ينبغي أن لا يعم إذا أضيف ، كقولك: عبدي حر ، وامرأتي طالق. واستدل القرافي على ذلك أن الاستعمالات العربية والعرفية تقتضيه[1].

والجواب: كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: «منعت العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام مديها ودينارها...». إذ المراد بذلك عموم الدراهم والدنانير ، لا درهم واحد أو دينار واحد ، فهذه التفرقة غير مسلمة في جميع الموارد ، أما قولك: (عبدي حر) ، فهو مما يجمع ، والإضافة فيه هنا قريبة من التعريف العهدي ؛ فلذلك لم يعتق عليه إلا واحد[2].

المذهب الثالث: أن المفرد المضاف لا يفيد العموم مطلقا ، حكاه ابن اللحام عن الحنفية والشافعية[3]. ولكن بعد تتبع كتب الشافعية في الأصول نجد أن أكثر الأصوليين منهم ذهبوا إلى أن المفرد المعرف بالإضافة يفيد العموم[4] ، إلا أن بعضهم لم يذكروا هذه الصيغة عند

---

(1) القرافي ، شرح تنقيح الفصول ، ص/143.

(2) العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/379.

(3) ابن اللحام ، أبو الحسن علي بن محمد بن العباس البعلي ، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية ، بتحقيق: عبد الكريم الفضيلي ، المكتبة العصرية ، س ط/ 1420هـ / 1999م ، ص/272. ومختصر أصول الفقه له ، ص/108.

(4) البيضاوي ، منهاج الوصول ، ص/51. الإسنوي ، نهاية السول ، جـ/2 ، ص/ 321. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/378. الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/108. الإسنوي ، التمهيد ، ص/327. كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن إمام الكاملية ، تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول ، بتحقيق: عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي ، الفاروق الحديثة ، ط/ الأولى: 1423هـ / 2002م ، جـ/3 ، ص/258. البناني ، حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي ، جـ/1 ، ص/413. مصطفى البابي ، ط/ الثانية: 1356هـ / 1937م. الشيخ الحسن العطار ، حاشية العطار على شرح المحلي ، دار الكتب العلمية ، جـ/2 ، ص/9.

تعدادهم لصيغ العموم ، ولكنهم ذكروها في موضع آخر كفخر الدين الرازي كما سبق. وأيضا هناك من لم يتعرض في إفادة هذه الصيغة للعموم سلبا ولا إيجابا[1].

أما الحنفية فلم يتعرض أكثر الأصوليين منهم عند تعدادهم لصيغ العموم إلى هذه الصيغة سلبا ولا إيجابا[2]، وإنما اكتفوا بالجمع المعرف بالإضافة ، ومن هنا يمكن القول بأن سبب نسبة ابن اللحام رحمه الله هذا المذهب إلى الحنفية والشافعية هو ترك بعض أصوليي الشافعية عن هذه الصيغة ، وإهمال أصوليي الحنفية لها. والله أعلم.

والراجح من تلك المذاهب هو المذهب الأول القائل بعموم المفرد المعرف بالإضافة ؛ لقوة أدلته ، وضعف أدلة الخصم والله أعلم.

---

[1] انظر: ابن برهان ، الوصول إلى الأصول ، جـ/1 ، ص/219 وما بعدها. ابن السمعاني ، قواطع الأدلة ، جـ/1 ، ص/312 وما بعدها. الغزالي ، المستصفى ، جـ/2 ، ص/110. وعدم تعرض هؤلاء العلماء لهذه الصيغة لا يعني أنهم لا يرون عمومها ، كما لا يعني أنهم يرون. والله أعلم.

[2] أبو بكر السرخسي ، أصول السرخسي ، جـ/1 ، ص/151 – 162. عبيد الله بن مسعود المحبوبي المعروف بصدر الشريعة ، التنقيح في أصول الفقه مع التلويح على التوضيح للتفتازاني ، مكتبة صبيح – مصر ، جـ/1 ، ص/90 – 101. أبو البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي ، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع نور الأنوار على المنار لملاجيون الصديقي ، دار الكتب العلمية ، جـ/1 ، ص/177 – 188.

المطلب الثالث: الجمع المعرف بالألف واللام

سبق بأن (أل) المعرفة تنقسم إلى قسمين: العهدية ، والجنسية ، وأن كل واحد منهما تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، وأن الأصوليين اتفقوا على أن (أل) العهدية الداخلة على المفرد لا تفيد العموم بأنواعها الثلاثة ، وكذلك التي لتعريف الجنس أو لتعريف الماهية ، وكذلك الأمر هنا اتفق الأصوليون أن (أل) العهدية أو التي لتعريف الجنس أو الماهية إذا دخلت على الجمع لا تفيد العموم[1].

أما (أل) الاستغراقية إذا دخلت الجمع اختلف الأصوليون في إفادتها للعموم سواء كان الجمع جمع تكسير كالرجال أو جمع سلامة كالمسلمين ، وذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: ذهب جمهور الأصوليين على أن الجمع إذا دخلت عليه (أل) الاستغراقية أنه يفيد العموم ، سواء كان الجمع جمع قلة أو جمع كثرة[2] ، وذكر ابن السمعاني أنه أقوى صيغة لدلالة العموم ، ونقل ابن قدامة عن أبي سليمان الخطابي أنه الكامل في العموم ؛ لوجود صورته ومعناه[3]. وخالفهما في ذلك كثير من الأصوليين على اختلاف فيما بينهم في تحديد أقوى صيغة للعموم ، فهناك من يرى أن أقوى صيغ العموم هي صيغة (كل) وهو قول كثير

---

[1] صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/4 ، ص/1296. الرازي ، المحصول ، جـ/256. الشنقيطي ، نثر البنود ، جـ/1 ، ص/173.

[2] صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/4 ، ص/1296. الإسنوي ، التمهيد ، ص/310. ابن برهان ، الوصول إلى الأصول ، جـ/1 ، ص/217. حسام الدين حسين بن علي بن حجاج السغناقي ، الكافي شرح أصول البزدوي ، بتحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت ، مكتبة الرشد ، ط/ الأولى: 1422هـ / 2001م ، جـ/2 ، ص/699. حافظ الدين النسفي ، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار ، جـ/1 ، ص/178. عضد الدين عبد الرحمن الإيجي ، شرح مختصر منتهى الأصولي مع حواش: التفتازاني ، والجرجاني والفناري والجيزاوي ، ، بتحقيق: محمد حسن محمد ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1422هـ / 2004م ، جـ/2 ، ص/591. القرافي ، شرح تنقيح الفصول ، ص/141. علاء الدين المرداوي ، التحبير شرح التحرير ، جـ/5 ، ص/2357. ابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/129.

[3] ابن السمعاني ، قواطع الأدلة ، جـ/1 ، ص/312. ابن قدامة المقدسي ، روضة الناظر ، جـ/2 ، ص/669.

من الأصوليين[1] ، وهناك من يرى أن أدوات الشرط هي أعلى صيغ العموم وهو رأي إمام الحرمين وغيره[2]. وهناك آراء أخرى في أقوى صيغ العموم[3] والله أعلم.

أدلة القائلين بعموم الجمع المعرف بـ(أل):

استدل أصحاب هذا المذهب في إفادة الجمع المعرف بـ(أل) الاستغراقية للعموم بأدلة كثيرة ، نذكر طرفا منها:

الدليل الأول: احتجاج أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الأنصار بقوله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش»[4]. ووجه الاستدلال: أن الأنصار سلموا له هذا الاحتجاج ، ولو لم يكن الجمع المعرف بـ(أل) للعموم لما صحَّ هذا الاحتجاج ؛ لأن كون بعض الأئمة من قريش لا يمنع كون البعض الآخر من الأنصار ومن غيرهم[5]. والأليق أن يكون هذا إجماعا من

---

(1) الزركشي ، تشنيف المسامع بجمع الجوامع ، ببتحقيق: سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع ، مكتبة قرطبة ، ط/ الأولى: 1418هـ / 1998م ، جـ/2 ، ص/659. والبحر المحيط ، جـ/3 ، ص/64. أبو العباس القرافي ، الفروق مع حاشية إدرار الشروق لابن الشاط المالكي ، ببتحقيق: عمر حسن القيام ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الأولى: 1424هـ / 2003م ، جـ/1 ، ص/241. ابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/123. الشوكاني ، إرشاد الفحول ، جـ/1 ، ص/528. حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي ، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع ، مطبعة النهضة – بتونس ، ط/ الأولى: 1928هـ ، جـ/1 ، ص/126.

(2) إمام الحرمين ، البرهان ، جـ/1 ، ص/117. الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/130.

(3) انظر: الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/130. الشوكاني ، إرشاد الفحول ، جـ/1 ، ص/545.

(4) هذا جزء من حديث طويل: رواه أحمد في «مسنده» ، رقم: 12307. والنسائي في «السنن الكبرى» ، رقم: 5909. والطبراني في «الدعاء» ، رقم: 2118. وغيرهم بألفاظ متقاربة. وصححه الإمام الألباني في الإرواء ، 298/2. رقم: 520.

(5) الصفي الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/4 ، ص/1296. الرازي ، المحصول ، جـ/2 ، ص/357. الأصفهاني ، بيان المختصر ، جـ/2 ، ص/112. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/160. الشوكاني ، إرشاد الفحول ، جـ/1 ، ص/536 – 537.

الصحابة رضوان الله عليهم[1] ؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الناس باللغة العربية ومدلولاتها ، فلو لم تكن هذه الصيغة للعموم لما سلَّموا له هذا الاستدلال.

الدليل الثاني: تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم على فهم الاستغراق من قوله تعالى: ﴿ لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾[2] ونزول القرآن بعد ذلك مخصصا لعموم لفظ (المؤمنين) بقوله: ﴿ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ ﴾ [3]، فلو لم يكن الجمع المعرف للعموم لما أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما احتيج إلى إخراج أولي الضرر من المؤمنين[4].

الدليل الثالث: أن هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق ، وذلك كقوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾[5]. فالكل والجميع من مؤكدات العموم وقد أكد بالجمع المعرف (الملائكة) ، فوجب أن يكون مفيدا للعموم في نفسه ؛ لأن هذه الألفاظ – الكل والجميع – مسماة بالتأكيد إجماعا ، والتأكيد هو تقوية الحكم الذي كان ثابتا في الأصل[6].

---

(1) ونقل الشوكاني رحمه الله في (إرشاد الفحول ، جـ/1 ، ص/536). عن ابن الصباغ أنه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن الصواب أن الإجماع الذي نقله ابن الصباغ هو: إجماع الشافعية وليس إجماع الصحابة كما قال الشوكاني. انظر: الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/87.

(2) سورة النساء ، الآية: 95.

(3) تقدم تخريج هذا الحديث.

(4) الغزالي ، المستصفى ، جـ/2 ، ص/117. ابن قدامة المقدسي ، روضة الناظر ، جـ/2 ، ص/674. علاء الدين البخاري ، كشف الأسرار ، جـ/1 ، ص/303. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/160. الطوفي ، شرح مختصر الروضة ، جـ/2 ، ص/480. المرداوي ، التحبير شرح التحرير ، جـ/5 ، ص/2332. محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ، إجابة السائل شرح بغية الآمل ، بتحقيق: حسين بن أحمد السياغي وحسن محمد مقبولي الأهدل ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الثانية: 1408هـ / 1988م ، ص/303 – 304.

(5) سورة الحجر ، الآية: 30.

(6) صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/4 ، ص/1299. الرازي ، المحصول ، جـ/2 ، ص/359. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/161.

المذهب الثاني: ذهب بعض الأصوليين إلى أن الجمع المعرف بالألف واللام يفيد الجنس ، ولا يفيد الاستغراق ، وبه قال أبو هاشم الجبائي المعتزلي وحكاه السمرقندي عن أبي علي الفسوي[1].

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قالوا: لو كانت هذه الصيغة للاستغراق للزم من استعمالها للعهد: إما الاشتراك ، وإما المجاز ، وهما على خلاف الأصل ، فوجب أن لا يفيد الاستغراق البتة[2].

يجاب عنه: أن التعريف ينصرف إلى ما السامع به أعرف ، فإن كان هناك عهد انصرف إليه ؛ لأنه أعرف عند السامع من الجنس ، وإن لم يكن هناك عهد انصرف التعريف إلى استغراق الجنس ؛ لأن ليس بعض الجنس أولى بذلك من بعض[3]. والله أعلم.

الدليل الثاني: قالوا: لو قال قائل: جمع الأمير الصاغة ، لم يعقل منه استغراق صاغة الدنيا ، وإنما يعقل أنه جمع بعضا من هذا الجنس ، والأصل في الكلام الحقيقة ، فثبت أن هذا اللفظ حقيقة فيما دون الاستغراق[4].

يجاب عنه: أن المعقول منه أنه جمع صاغة بلده ؛ لتعذر جمع صاغة الدنيا ، فهذا تخصيص بالعقل ، وتخصيص العام بالعقل جائز ، أو تخصيص بالعرف كما في قوله: (من دخل داري

---

[1] أبو الحسين البصري ، المعتمد، جـ/1 ، ص/240. الرازي ، المحصول ، جـ/2 ، ص/357. صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/4، ص/1296. علاء الدين السمرقندي، ميزان الأصول ، ص/264. أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/46.

[2] الرازي ، المحصول ، جـ/2 ، ص/361.

[3] الرازي ، المحصول ، جـ/2 ، ص/362. أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/48.

[4] أبو الحسين، المعتمد، جـ/1 ، ص/242. الرازي، المحصول، جـ/2 ، ص/361. أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/49.

أكرمته) أنه لا يتناول اللصوص. ويلزمهم أن يجوزوا جمع صاغة الدنيا ؛ لأن اللفظ يحتمله ، جوابهم عن ذلك جواب لنا[1].

المذهب الثالث: ذهب أبو المعالي في «البرهان» التفصيل بين جمع القلة وجمع الكثرة ، حيث قال رحمه الله: (وأما الجموع: فجمع القلة لم يوضع للاستغراق قطعا ، وإجماع أهل اللسان على ذلك كاف مغن عن تكلف إيضاح ، واللغة نقل ، فليت شعري بم نتعلق إذا عدمناه؟!. أما جمع الكثرة فهو في وضع اللسان للاستغراق ؛ فإن العرب استعملته قطعا مسترسلة على آحاد الجنس ووضعته لها. ثم إن اتصل بها استثناء بقي مقتضى اللفظ – يعني: الاستغراق – على ما عدا المستثنى ، وإن كان مطلقا فمقتضاه الاستغراق ، فإن تقيد بقرينة حالية نزل على حسبها.

ثم قال رحمه الله وهو يؤكد بأن التحقيق هو ما ذهب إليه في المسألة: (ونحن من هذا المنتهى نفرع ذروة في التحقيق لم يبلغ حضيضها ، ونقترح معنى بكرا هو على التحقيق منشأ اختباط الناس في عماياتهم ، والله ولي التوفيق)[2].

وهناك من نسب إلى أبي المعالي أنه يرى أن الجمع المحلى بالألف واللام مجمل ، وأنه لا يجوز حمله على الاستغراق أو غيره إلا بدليل ، كالصفي الهندي في «النهاية»[3] والشوكاني في «إرشاد الفحول»[4]. والصواب كما سبق في نقلنا عنه ، وكما قال في صعيد آخر: (ما نراه أن كل جمع نكرة ، فإنه لا يتضمن استغراقا ، ومصداق ذلك قوله تعالى: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا

---

[1] انظر المراجع السابقة.

[2] أبو المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين ، البرهان في أصول الفقه ، جـ/1 ، ص/114 – 115.

[3] صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/4 ، ص/1296.

[4] الشوكاني ، إرشاد الفحول ، جـ/1 ، ص/538.

نَعَدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ ﴾[1] فإذا عرِّف ولم يكن على بناء التقليل فهو للاستغراق قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ ﴾[2])[3]. والله أعلم.

والترجيح:

الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من إفادة الجمع المحلى بالألف واللام للعموم ، سواء كان جمع سلامة أو جمع تكسير ، وسواء كان جمع القلة أو جمع التكثير. وأما تفريق إمام الحرمين رحمه الله بين جمع القلة وجمع التكثير فلا يصح ؛ لأن المفرد يدل على واحد عند التنكير ، ويستغرق الجنس عند التعريف ، فجمع القلة أولى في ذلك والله أعلم.

---

[1] سورة ص ، الآية: 62.

[2] سورة الانفطار ، الآيتين: 13 – 14.

[3] أبو المعالي ، البرهان ، جـ/1 ، ص/118.

المطلب الرابع: الجمع المعرف بالإضافة

اختلف علماء الأصول في الجمع المعرف بالإضافة ، نحو: عبيدي أحرار ، هل يفيد العموم أم لا؟. وذلك على مذهبين:

المذهب الأول: ذهب جمهور الأصوليين أن الجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم[1] ، وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أن عموم المعرف بالإضافة أقوى من عموم المعرف بالألف واللام[2].

أدلة هذا المذهب:

واستدل القائلون بعموم الجمع المعرف بالإضافة أدلة كثيرة ، منها:

الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض»[3]. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صرَّح في هذا الحديث بأن لفظ (عباد الله الصالحين) يشمل كل عبد لله صالح في السماء والأرض ، وهو جمع مضاف إلى معرفة[4].

---

[1] أبو الحسين البصري ، المعتمد ، جـ/1 ، ص/207. صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/3 ، ص/1234. الرازي ، المحصول ، جـ/2 ، ص/362. الإسنوي ، التمهيد ، ص/ 310. البيضاوي ، منهاج الوصول ، ص/52. الأصفهاني ، بيان المختصر ، جـ/2 ، ص/113. الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/108. السبكي ، الإبهاج ، جـ/2 ، ص/101. ابن الهمام ، التحرير ، ص/65. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/158. ابن النجار ، مختصر التحرير في أصول الفقه ، ببتحقيق: محمد مصطفى محمد رمضان ، دار الأرقم ، ط/ الأولى: 1420هـ / 2000م ، ص/142. الشنقيطي ، نشر البنود ، جـ/1 ، ص/173. الصنعاني ، إجابة السائل ، ص/302.

[2] الشوكاني ، إرشاد الفحول ، جـ/1 ، ص/540.

[3] هذا الحديث جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الآذان ، باب التشهد في الآخرة ، رقم: 831. (فتح الباري 402/2). ومسلم في كتاب الصلاة ، باب التشهد في الصلاة ، رقم: 402.

[4] ابن النجار، شرح كوكب المنير، جـ/3 ، ص/131. العلائي، تلقيح الفهوم، ص/160. المرداوي، التحبير شرح التحرير، جـ/5، ص/2358. أبو المنذر محمود بن محمد المناوي ، التمهيد ، مكتبة الشاملة بمصر ، ط/ الأولى: 1432هـ / 2011م ، ص/45.

الدليل الثاني: استدلت فاطمة رضي الله عنها قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾[1]. حين طلبت ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه ، ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم على احتجاجها ، بل عدل أبو بكر رضي الله عنه إلى ذكر المخصص لهذا العموم ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث»[2].

ووجه الاستدلال: أن قوله: ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ جمع معرف بالإضافة ، فيعم جميع أولاد المسلمين بما فيهم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك قوله: «معاشر الأنبياء» جمع معرف بالإضافة يعمُّ جميع الأنبياء بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم[3].

المذهب الثاني: ذهب أبو هاشم الجبائي من المعتزلة إلى أن الجمع المعرف بالإضافة لا يفيد العموم مطلقا ، وإنما يفيد عنده الجنس[4]. أما استدلال أصحاب هذا المذهب لمذهبهم ، فلم أحصل من أورد لهم دليلا من الأصوليين ، ولعلهم يستدلون بما سبق في الجمع المعرف بالألف واللام ، ولا حاجة لتكرارها. والله أعلم.

الترجيح: الراجح هو مذهب الجمهور القائلين بإفادة الجمع المعرف بالإضافة للعموم ؛ لصراحة أدلته في المسألة ، وضعف أدلة الخصم. والله أعلم.

---

[1] سورة النساء ، الآية: 11.

[2] رواه بهذا اللفظ النسائي في «السنن الكبرى» ، في كتاب الفرائض ، باب مواريث الأنبياء ، رقم: 6275. واصل القصة في الصحيحين: رواه البخاري في كتاب الفرائض ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركنا صدقة» ، رقم: 6725. (فتح الباري 8/12). ورواه مسلم في كتاب الجهاد ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» رقم: 1758.

[3] انظر: شمس الدين الفناري ، محمد بن حمزة بن محمد ، فصول البدائع في أصول الشرائع ، بتحقيق: محمد حسين محمد ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1427هـ / 2006 ، جـ/2 ، ص/61. الغزالي ، المستصفى ، جـ/2 ، ص/117. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/160. ابن قدامة ، روضة الناظر ، جـ/2 ، ص/672.

[4] البناني ، حاشية البناني على شرح المحلي ، جـ/1 ، ص/410. العطار ، حاشية العطار على شرح المحلي ، جـ/2 ، ص/5.

المبحث الثاني:

الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة جمع النكرة ونفيها

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الجمع المنكر

المطلب الثاني: النكرة في سياق النفي

المطلب الثالث: ملحقات النكرة في سياق النفي

المطلب الأول: الجمع المنكر

تحرير محل النزاع في المسألة:

اختلف الأصوليون في إفادة الجمع المنكر للعموم ، وحاول بعض الأصوليين تحرير محل النزاع في المسألة كالصفي الهندي بعد ما نقل خلاف الأصوليين في المسألة قال: (والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة ، وإلا فالخلاف فيه بعيد جدا ؛ إذ هو مخالف لنصهم ؛ فإنهم نصوا على أنه للعشرة وما دونه بطريق الحقيقة ، فالقول: بأنه للعموم بطريق الحقيقة مخالف لقولهم)[1].

ونقل ابن السبكي تحرير الهندي لمحل النزاع ثم استدركه قائلا: (لكن الحكايات في غالب المصنفات عن الجبائي ناطقة فإنه يجمع الجمع المنكر بمنزلة الجمع المعرف والقاضي في «مختصر التقريب» صرح بحكاية ذلك عنه[2] وقضية ذلك عدم التفرقة بين جموع القلة والكثرة)[3].

وكذلك صرَّح البزدوي بأن كل جمع للعموم حيث قال: (أما العام بصيغته ومعناه فهو صيغة كل جمع) قال حسام الدين في «الكافي شرح أصول البزدوي»: (أي: بغير الألف واللام بأن قيل: رجال ونساء) وكذلك السرخسي صرَّح عموم كل جمع [4] ، وخصص علاء الدين الحنفي في «كشف الأسرار» تحرير صفي الدين الهندي عند عامة الأصوليين قائلا: (عامة الأصوليين على أن جمع القلة إذا كان منكرا ليس بعام ؛ لكونه ظاهرا في العشرة فما دونها ، وإنما اختلفوا في جمع الكثرة إذا كان منكرا) ثم أشار إلى أن فخر الإسلام البزدوي خالف هذا التفريق وأنه يرى أن جميع الجموع المنكرة تفيد العموم سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة ، حيث قال: (فكأن

---

[1] صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/4 ، ص/1332.

[2] الباقلاني ، التقريب والإرشاد (الصغير) ، جـ/3 ، ص/19.

[3] ابن السبكي ، الإبهاج ، جـ/2 ، ص/115.

[4] حسام الدين السغناقي، الكافي في شرح أصول البزدوي، جـ/2 ، ص/699. السرخسي، أصول السرخسي، جـ/1 ، ص/151.

الشيخ رحمه الله بقوله: «فهو صيغة كل جمع» رد قول العامة واختار أن الكل عام ، سواء كان جمع قلة أو كثرة)[1].

والصحيح أن القائلين بعموم الجمع المنكر أنهم لا يفرقون بين جمع قلة وجمع كثرة ، كما سيأتي ، بل يرون أن الجمع المنكر يفيد العموم مطلقا ؛ حيث يطلقون القول بالعموم ولا يفرقون بينهما ، ولعل الذي دفع الهندي إلى هذا التحرير هو الخلاف الموجود في إفادة جمع القلة للعموم إذا دخلت عليه الألف واللام ، وذلك واضح من قوله والله أعلم.

أما مذاهب العلماء في المسألة عموما ، فهم على مذهبين:

المذهب الأول: ذهب بعض الأصوليين إلى أن الجمع المنكر يفيد العموم ، سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة ، وهو قول أبو علي الجبائي وطائفة من الحنفية كالبزدوي والسرخسي والساعاتي والنسفي ، وحكاه أبو إسحاق الشيرازي عن بعض الشافعية ، وهو قول أبي حامد الغزالي والآمدي ، ونصره ابن حزم[2].

ونسب أبو يعلى الحنبلي هذا القول إلى إمام أحمد رحمه الله حيث قال: (وقد أشار إليه الإمام أحمد في رواية صالح وقد سأله رضي الله عنه: عن لبس الحرير ، فقال: لا ، إنما هو للإناث ،

---

[1] علاء الدين البخاري الحنفي ، كشف الأسرار ، جـ/2 ، ص/2. محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج الحنفي ، التقرير والتحبير شرح التحرير لابن الهمام مع نهاية السول للإسنوي ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 1403هـ / 1983م ، جـ/1 ، ص/189. أمير باد شاه ، تيسير التحرير ، جـ/1 ، ص/205.

[2] أبو الحسين البصري ، المعتمد ، جـ/1 ، ص/246. أبو إسحاق الشيرازي ، التبصرة ، ص/118. السرخسي، أصول السرخسي، جـ/1 ، ص/151. مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي ، نهاية الوصول إلى علم الأصول ، رسالة دكتوراه ببتحقيق سعد بن عزيز بن مهدي السلمي تقدم بها إلى جامعة أم القرى سنة: 1405هـ ، جـ/2 ، ص/428. البخاري ، كشف الأسرار ، جـ/2 ، ص/2. ابن الهمام ، التحرير ، ص/68. أمير باد شاه ، تيسير التحرير ، جـ/1 ، ص/205. النسفي ، كشف الأسرار ، جـ/1 ، ص/177. اللكنوي ، فواتح الرحموت ، جـ/1 ، ص/256. الغزالي ، المستصفى ، جـ/2 ، ص/110. الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، جـ/2 ، ص/243. الإسنوي ، التمهيد ، ص/316. الأصفهاني ، بيان المختصر ، جـ/2 ، ص/122. ابن أمير الحاج ، التقرير والتحبير ، جـ/1 ، ص/189. ابن حزم الظاهري ، الإحكام في أصول الأحكام ، جـ/4 ، ص/503.

يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: «هذان حرامان على ذكور أمتي»[1] فقد حمل قوله: «ذكور أمتي» في الصغيرة والكبيرة ، وإن كان جمعا ليس فيه الألف واللام)[2].

والصواب أن اللفظ الذي حمله الإمام رحمه الله على العموم ليس جمعا منكرا ، وإن كان جمعا ليس فيه الألف واللام ، بل هو جمع مضاف ، وقد سبق أنه يفيد العموم عند جمهور الأصوليين ، فإن لفظ «ذكور» جمع مضاف إلى معرفة ؛ إذ لفظ «أمة» الذي هو مضاف إليه مضاف أيضا إلى ياء المتكلم ، وبالتالي لا يصح نسبة أبو يعلى الحنبلي هذا القول إلى الإمام رحمهما الله.

قال ابن تيمية رحمه الله – بعد ما نقل كلام أبي يعلى –: (قلت: هذا غلط عظيم منه على الإمام ؛ لأن قوله: «على ذكور أمتي» معرف بالإضافة ، فهو كالمعرف بالألف واللام ، ومسألة الخلاف في المنكر)[3].

أدلة القائلين بعموم الجمع المنكر:

الدليل الأول: قالوا: أن حمل الجمع المنكر على العموم ، حمل له على جميع حقائقه ؛ لأنه حقيقة في كل أنواع العدد ، وحمله على جميع حقائقه أولى من حمله على بعض الحقائق ، فيكون عاما[4].

---

[1] رواه أبو داود ، في كتاب اللباس ، باب في الحرير للنساء ، رقم: 4057. والترمذي ، في كتاب اللباس ، باب ما جاء في الحرير والذهب ، رقم: 1720. والنسائي ، في كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ، رقم: 5144. وابن ماجه ، في كتاب اللباس ، باب لبس الحرير والذهب للنساء ، رقم: 3595.

[2] أبو يعلى الحنبلي ، العدة ، جـ/2 ، ص/524. أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/50.

[3] آل تيمية ، المسودة في أصول الفقه ، ص/85.

[4] أبو الحسين البصري ، المعتمد ، جـ/1 ، ص/246. صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/4 ، ص/1332. الرازي ، المحصول ، جـ/2 ، ص/276. أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/51. البيضاوي ، منهاج الوصول ، ص/53. ابن السبكي ، الإبهاج ، جـ/2 ، ص/115. الأصفهاني ، بيان المختصر ، جـ/2 ، ص/123.

يجاب عنه بأوجه:

الوجه الأول: منع كون حمله على العموم حمل له على جميع حقائقه ؛ لأنه إن أراد أن لفظ (رجال) حقيقة في الثلاثة والأربعة وما فوقها ابتداء ، فذلك غير مسلَّم ؛ لأنه لم يوضع للأعداد ابتداء. وإن أراد أنه حقيقة في الجمع والجمع موجود في الثلاثة فصاعدا فصحيح ، وذلك يمنع عن قوله: حمله على العموم حمل له على جميع حقائقه ؛ لأن حقيقة اللفظ واحدة وهي الجمع ، وهو القدر المشترك بين الثلاثة والأربعة وما فوقها ، واللفظ الدال على القدر المشترك بين أنواع الأعداد لا دلالة له البتة على شيء من تلك الأنواع فضلا عن أن يكون حقيقة فيه[1].

الوجه الثاني: لئن سلِّم ذلك فهو معارض بأن حمله على العموم يحتمل الخطأ ؛ لاحتماله أن المتكلم لم يرده ، وحمله على أقل الجمع يؤمن منه ؛ لأن متيقن على التقديرين ، فوجب حمله عليه[2].

الوجه الثالث: أنه منقوض بالمفرد المنكر ، نحو: (رجل) لصحة إطلاقه على كل واحد من الأفراد ؛ لأنه حقيقة فيه ، مع أنه ليس للعموم بالاتفاق ؛ لأن صلاحية إطلاقه على كل فرد من طريق البدل لا من طريق الاستغراق[3].

الدليل الثاني: أنه يصح استثناء كل واحد من الجنس من هذا الجمع ، فدل على أنه يقتضي العموم ؛ لأن الاستثناء دليل العموم كما سبق ؛ ولأنه يخرج ما لولاه لدخل تحت اللفظ[4].

---

[1] أبو الحسين البصري ، المعتمد ، جـ/1 ، ص/247. الرازي ، المحصول ، جـ/2 ، ص/377. الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/4 ، ص/1333.

[2] صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/4 ، ص/1333.

[3] الأصفهاني ، بيان المختصر ، جـ/2 ، ص/123.

[4] أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/52. صفي الدين ، نهاية الوصول ، جـ/4 ، ص/1332.

يجاب عنه بوجهين:

الوجه الأول: أنه غير مسلم ؛ لأن الاستثناء عن الجموع المنكرة لا يصح ، فإذا قال: (كلم رجالا إلا رجلا) لم يصح ، أما إذا قال: كلم رجالا إلا زيدا ، فمعناه: كلم رجالا ليس زيد منهم[1].

الوجه الثاني: سلمنا بصحة الاستثناء منه ، ولكن لا نسلم أن الاستثناء يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ ، بل يخرج ما يصح دخوله تحته ؛ لأن قوله: (كلم رجالا) لا يجب أن يدخل زيد فيهم ، بل يجوز دخوله[2].

الدليل الثالث: استدل ابن حزم قوله تعالى: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾[3]. وقال: (فهذا عموم لكل قوم لا يؤمنون ، وهو بلفظ النكرة كما ترى)[4].

يجاب عنه: بأن لفظ (قوم) في الآية نكرة في سياق النفي أو الاستفهام ؛ لأن (ما) إما نافية وإما استفهامية إنكارية كما قال المفسرون[5] ، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي أو الاستفهام تفيد العموم كما سيأتي ، فهذا خارج عن محل النزاع ؛ لأن محل النزاع هو الجمع المنكر المجرد عن ذلك كله. والله أعلم.

هذه هي أهم أدلة القائلين بعموم الجمع المنكر ، وهناك أدلة أخرى استدلوها تركها الباحث من أجل الاختصار ؛ ولأنها لا تقوى لإثبات عموم الجمع المنكر. والله أعلم.

---

(1) أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/52.

(2) الشيرازي ، شرح اللمع ، جـ/1 ، ص/303. صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/4 ، ص/1332.

(3) سورة يونس ، الآية: 101.

(4) ابن حزم الأندلسي ، الإحكام في أصول الأحكام ، جـ/4 ، ص/502.

(5) أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي ، البحر المحيط ، بتحقيق: صدقي محمد جميل دار الفكر ، س ط/ 1420هـ ، جـ/6 ، ص/110. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، دار الحديث ، س ط/ 1428هـ / 2007م ، جـ/4 ، ص/681.

المذهب الثاني: أن الجمع المنكر لا يفيد العموم ، بل يحمل على أقل الجمع ، وهو إما ثلاثة ، وإما اثنان على خلاف فيما بينهم ، وهو مذهب جمهور الأصوليين ، وحكاه أبو الحسين عن أبي هاشم الجبائي ، ونسبه أبو يعلى وابن النجار إلى الإمام أحمد رحمهم الله ، واختاره ابن الهمام من الحنفية[1].

أدلة القائلين بعدم عموم الجمع المنكر:

الدليل الأول: أن أهل اللغة يسمونه نكرة ، فلو كان للعموم لم يكن نكرة ؛ لمغايرة معنى النكرة لمعنى العموم ، فكونه نكرة يمنع أن يكون للجنس ؛ لأن الجنس معروف ، فلا يصح وصف اللفظ المقتضي له بكونه نكرة ؛ لأنه ينافي التعريف[2].

الدليل الثاني: أنه يقطع بأن لفظ (رجال) في الجموع كلفظ (رجل) في الوحدان ، فكما أن رجلا في الوحدان حقيقة في كل فرد على طريق البدل ولا يستغرق جميع آحاده ، فكذلك رجال في الجموع حقيقة على كل جمع على البدل ولا يستغرق جميع مراتب الجمع ، فيكون موضوعا للقدر المشترك[3].

---

[1] أبو الحسين البصري ، المعتمد ، جـ/1 ، ص/246. الإسنوي ، التمهيد ، ص/316. الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/132. صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/4 ، ص/1331. الرازي ، المحصول ، جـ/2 ، ص/375. أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/50. ابن الهمام ، التحرير ، ص/68. البيضاوي ، منهاج الوصول ، ص/53. القاضي أبو يعلى ، العدة ، جـ/2 ، ص/523. ابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/142. الشيرازي ، شرح اللمع ، جـ/1 ، ص/302. ابن الحاجب ، مختصر منتهى السؤل ، جـ/2 ، ص/706. ابن السبكي ، جمع الجوامع ، ص/46.

[2] الشيرازي ، شرح اللمع ، جـ/1 ، ص/302 – 303. أبو الخطاب ، التمهيد ، جـ/2 ، ص/51. ابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/142.

[3] عضد الدين الإيجي ، شرح مختصر المنتهى ، جـ/2 ، ص/600. الأصفهاني ، بيان المختصر ، جـ/2 ، ص/122. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/349.

الدليل الثالث: لو قال: (عندي عبيد) صح تفسيره بأقل الجمع – وهو الثلاثة أو الاثنان على اختلاف الرأيين – اتفاقا ، ولو كان ظاهرا في العموم لما صح تفسيره بأقل الجمع ؛ إذ لا يجوز تفسير العموم بأحد مسمياته[1].

الدليل الرابع: أن الجمع المنكر عند إطلاقه لا يتبادر إلى الذهن استغراقه ، فقولك: رأيت رجالا ، لا يفهم المخاطب منه إلا بعض الرجال ، ولو كان الجمع المنكر للعموم لتبادر منه ذلك[2].

الترجيح: الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور القائلين بعدم عموم الجمع المنكر ؛ لقوة أدلتهم ؛ ولضعف أدلة الخصم. والله أعلم.

---

[1] المراجع السابقة.

[2] ابن الهمام ، التحرير ، ص/68. الشوكاني ، إرشاد الفحول ، جـ/1 ، ص/547.

المطلب الثاني: النكرة في سياق النفي

نقل العلائي اتفاق المعممين على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة ، فقال: (وقد اتفق جميع القائلين بأن للعموم صيغة تخصه على أن ذلك – يعني: النكرة في سياق النفي – في الجملة من صيغه ، بل هي من أقوى الصيغ دلالة ... في بعض صورها)[1].

وقال أيضا: (الذي وقع في كلام الأصوليين قاطبة أن النكرة إذا كانت في سياق النفي تعم من غير فرق بين الصور المتقدمة – يعني: الصور التي قيل بأنها نص في العموم – وغيرها ، بل صرح كثير منهم في تمثيله بغير الصور المتقدمة)[2].

ومن هنا يتضح أن أرباب العموم اتفقوا على أن النكرة في سياق النفي للعموم في الجملة ، بيد أن القرافي استدرك بهذا الإطلاق واستثنى من ذلك عدة صور نقلها عن بعض النحويين، منها:

أحدها: إذا كانت النكرة في سلب الحكم عن العمومات ، نحو قولك: (ما كل أحد يصحب) ؛ لأن المراد أن بعض الناس لا يصلح للصحبة ، فهي سالبة جزئية ، والعموم هو السالبة الكلية.

ثانيها: إذا كانت النكرة مرفوعة مع (لا) ، نحو: (لا رجلُ في الدار) ، فإنه جواب لمن قال: هل في الدار رجل واحد؟. فيقال له: لا رجلُ في الدار بل اثنان. فهو سلب لوجود الرجل بوصف الوحدة. قال القرافي: (كذلك نص عليه النحاة[3]). ونقل ذلك عن سيبويه ، وابن السيد البطليوسي ، بخلاف إذا نصبت النكرة مع لا ، نحو: (لا رجلَ في الدار).

---

[1] الحافظ العلائي ، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ، ص/396.

[2] المرجع السابق ، ص/368.

[3] ممن نص على ذلك من النحاة: موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ، شرح المفصل ، دار عالم الكتب ، جـ/1 ، ص/105 ، 107. أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري ، التبصرة والتذكرة ، بتحقيق: فتحي أحمد مصطفى علي الدين ، دار الفكر ، ط/ الأولى: 1402هـ / 1982م ، جـ/1 ، ص/376. عبد الله بن عقيل العقيلي ، المساعد على تسهيل الفوائد ، بتحقيق: محمد كامل بركات ، دار الفكر ، س ط/ 1400هـ / 1980م ، جـ/1 ، ص/351.

ثالثها: النكرات الخاصة إذا وقعت في سياق النفي ، ونقل القرافي ذلك عن الجرجاني ، قال الجرجاني في «شرح الإيضاح»: (اعلم أنه يقع من الحروف ما هو عامل لفظا ومعنى ، نحو: (من) في النفي ، تقول: ما جاءني رجل ، ولا يوجب ذلك استغراق الجنس ، حتى تقول: ما جاءني رجل بل أكثر ، فإذا أدخلت (من) فقلت: ما جاءني من رجل ، أفادت استغراق الجنس ، حتى لا يجوز أن تقول: ما جاءني من رجل بل أكثر)[1].

ونقل أيضا عن الزمخشري أنه صرَّح عند قوله تعالى: ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ﴾[2] ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾[3] أن العموم مستفاد من لفظة (من) الجارة ، وأنه لو قال: (ما لكم إله غيره) و (ما تأتيهم آية) لم يحصل العموم.

وما نقله القرافي عن الزمخشري فيه نظر من وجهين:

الوجه الأول: أن الزمخشري لم يتعرض لعموم (من) ولا غيرها عند تفسيره للآية الأولى ، وإنما تعرض لاستغراق (من) في تفسيره للآية الثانية.

الوجه الثاني: أن نقل القرافي عن الزمخشري بتصريح عدم عموم نحو قولك: (ما لكم إله غيره) غير موجود في تفسيره ، وإنما قال الزمخشري: (من في قوله: ﴿ مِّنْ ءَايَةٍ ﴾ للاستغراق)[4]. وهذا الكلام لا يدل على عدم عموم نحو قولك: (ما لكم إله غيره) تصريحا ، إنما يدل أن لفظة (من) في الآية للعموم ، وقد يفهم من ذلك تلميحا إلى أن النكرة إذا كانت مع (ما) أنها لا تفيد العموم إلا أن تكون معها (من) الجارة. والله أعلم.

---

[1] أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ، المقتصد في شرح الإيضاح ، بتحقيق: كاظم بحر المرجان ، دار الرشيد – العراق ، جـ/1 ، ص/89. بتصرف يسير.

[2] سورة الأعراف ، الآية: 59.

[3] سورة الأنعام ، الآية: 4.

[4] الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، الكشاف ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1415هـ / 1995م ، جـ/2 ، ص/5.

ثم قال رحمه الله تعالى: (والذي يتحقق أن العموم إنما يحصل من النكرة في سياق النفي إذا كانت النكرة من النكرات الموضوعة للأجناس العالية ، نحو: شيء وأحد أو يراد بها ذلك) ثم نقل عن ابن السكيت والكراع صيغا قالوا: أنها مسموعة من العرب وهي التي تقع في سياق النفي وأنها تفيد العموم[1].

ثم قال: (النكرة في سياق النفي على قسمين: مسموع ، ومقيس ، فالمقيس: النكرة المفردة المبنية مع (لا) ... نحو: لا رجلَ في الدار ، منصوبا ... والمسموع: ما عدا ذلك ، وهو هذه الكلمات المحفوظة المعدودة – وهي التي نقلها عن ابن السكيت والكراع – ... فتحرر الدعوى على هذه الصورة ولا تعمم)[2].

هذا رأي الإمام القرافي رحمه الله تعالى ، ومفاده أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا كانت مع (من) أو مع (لا) وهي مبنية على الفتح ، أو كانت بأحد الصيغ المنصوص عليها عند اللغويين كابن السكيت والكراع ، أو كانت النكرة من النكرات الموضوعة للأجناس العالية ، نحو: شيء وأحد وأمثالهما.

ونقل الإسنوي عن المبرد عدم عموم ، نحو قولك: (ما في الدار رجل)[3] ، وقال المبرد في «المقتضب»: (ولا يجوز أن يكون هذا النفي إلا عاما – يعني: النفي بلا النافية للجنس – من ذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾[4]. وقال: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾[5].

---

[1] انظر تلك الصيغ من: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت ، إصلاح المنطق ، بتحقيق: أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، جـ/2 ، ص/391 وما بعدها. وأبو الحسن علي بن الحسن الهنائي المعروف بكراع النمل ، المنتخب من غريب كلام العرب ، بتحقيق: محمد بن أحمد العمري ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، ط/ الأولى: 1409هـ / 1989م ، جـ/1 ، ص/345.

[2] انظر رأي القرافي من: العقد المنظوم ، جـ/1 ، ص/477 – 488.

[3] الإسنوي ، التمهيد ، ص/318.

[4] سورة هود ، الآية: 43.

[5] سورة البقرة ، الآية: 2. وغيرها.

وقال: ﴿وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلۡجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيۡهِ﴾[1])[2]. ولم أحصل من كتابه ما نقل عنه الإسنوي وغيره من عدم عموم نحو قولك: (لا في الدار رجل). والله أعلم.

ونظرا لما سبق يمكن القول بأن العلماء اختلفوا في إفادة النكرة في سياق النفي للعموم على قولين:

القول الأول: ذهب جماهير الأصوليين وبعض النحويين كسيبويه كما نقل عنه إمام الحرمين وأبو عبد الله المازري وأبو حيان الأندلسي أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، سواء باشرها النفي ، نحو: (ما أحد قائما) ، أو باشر عاملها ، نحو: (ما قام أحد) ، وسواء كان حرف النفي: (ما) أو (لم) أو (لا) أو (ليس) أو غيرها[3]. وأشار سيبويه في «الكتاب» أن (من) مؤكدة في مثل قولك: (ما أتاني من رجل ، وما رأيت من أحد)[4]. قال أبو سعيد السيرافي في «شرح كتاب سيبويه»: (ما جاءني رجل ، يجوز أن تنفي الجنس – يعني: جميع أفراد الجنس – بهذا اللفظ كما تنفي بقوله: ما جاءني أحد ، فإذا أدخل (من) فإنما يدخلها توكيدا ؛ لأنه لم يتغير المعنى الذي قصد بدخول (من) ، وإنما تزاد (من) ؛ لأنه فيه تأول

---

[1] سورة التوبة ، الآية: 118.

[2] أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، المقتضب ، بتحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة ، دار عالم الكتب ، جـ/4 ، ص/359.

[3] أبو عبد الله محمد بن علي المازري ، إيضاح المحصول من برهان الأصول ، بتحقيق: عمار الطالبي ، دار الغرب الإسلامي ، ص/273. ابن السمعاني ، قواطع الأدلة ، جـ/1 ، ص/318. اللكنوي ، فواتح الرحموت، جـ/1، ص/245. ابن النجار، شرح كوكب المنير، جـ/3، ص/136. الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام ، جـ/2، ص/244. البيضاوي، منهاج الوصول، ص/52. السرخسي، أصول السرخسي، جـ/1 ، ص/160. الرازي ، المحصول ، جـ/2 ، ص/343. صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول ، جـ/4 ، ص/1319. حسام الدين السغناقي ، الكافي في شرح أصول البزدوي ، جـ/2 ، ص/721. الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/110. إمام الحرمين، البرهان، جـ/1 ، ص/119. أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، بتحقيق: رجب عثمان محمد، مطبعة المدني، ط/ 1418هـ / 1998م، جـ/4، ص/1725. أبو بكر محمد بن سهل بن السراج، الأصول في النحو، بتحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة ، ط/ الأولى: 1405هـ / 1985م ، جـ/1 ، ص/379. الإسنوي ، الكوكب الدري ، ص/288.

[4] أبو بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه ، الكتاب لسيبويه ، بتحقيق: عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، ط/ الثالثة: 1417هـ / 1996م ، جـ/4 ، ص/225.

البعض ؛ لأن قد نفي كل بعض للجنس الذي نفاه مفردا ، كأنه قال: (ما جاءني زيد ولا عمرو ولا غير ذلك من أبعاض هذا الجنس)[1]. إلا أن القائلين بإفادتها للعموم مطلقا قسموها إلى ما هو نص في العموم كالنكرة التي بنيت مع (لا) التي للتبرية ، نحو: (لا إله إلا الله) ، أو التي دخلت عليها (من) الجارة ، نحو قول تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾[2]. وما ينطلق على القليل والكثير كشيء وموجود ومعلوم ، كقول القائل: (ما أكلت شيئا) ، وكذلك ما يلازم النفي ، مثل: (أحد) ، وما نقله القرافي عن ابن السكيت والكراع ، مثل: كتيع وعريب ودواع ومجيب ، وغير ذلك. وما هو ظاهر في العموم وليس نصا فيه ، بل يحتمل التخصيص ، وهي ما عدا ذلك من النكرة في سياق النفي[3].

القول الثاني: ذهب أكثر النحويين والقرافي من الأصوليين إلى أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا في القسم الذي قال الجمهور بأنه نص في العموم[4].

الترجيح:

والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه عامة الأصوليين القائلين بإفادة النكرة في سياق النفي للعموم. ويمكن الجمع بين رأي الأصوليين ، وما نقله القرافي عن بعض النحاة أن النكرة المنفية على قسمين:

أحدهما: ما يستفاد منه العموم بطريق النصوصية ولا يحتمل تأويلا كما تقدم.

---

(1) أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المزربان السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ، بتحقيق: أحمد حسن مهدلي ، وعلي سيد علي ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1429هـ / 2008م ، جـ/5 ، ص/101.

(2) سورة آل عمران ، الآية: 62.

(3) العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/395. اللكنوي ، فواتح الرحموت ، جـ/1 ، ص/245. الإسنوي ، التمهيد ، ص/318.

(4) القرافي ، العقد المنظوم ، جـ/1 ، ص/477 – 488. أبو بكر الجرجاني ، المقتصد في شرح الإيضاح ، جـ/1 ، ص/89. ابن يعيش ، شرح المفصل ، جـ/1 ، ص/105 ، 107. أبو محمد الصيمري ، التبصرة والتذكرة ، جـ/1 ، ص/376. ابن عقيل ، المساعد على تسهيل الفوائد ، جـ/1 ، ص/351.

وثانيهما: ما يستفاد منه العموم بطريق الظهور فيتطرق إليها التأويل وادعاء خلاف الظاهر وحمله عليه بالقرائن كما هو الحال في سائر الظواهر[1]. والله أعلم.

المطلب الثالث: محلقات النكرة في سياق النفي

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: النكرة في سياق النهي:

صرَّح بعض الأصوليين أن النكرة إذا وقعت في سياق النهي أنها تفيد العموم ، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾[2]. وقالوا: لأنه في معنى النفي. نقله الزركشي عن الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني[3].

ولم يذكر هؤلاء العلماء أدلة لدعوى عموم النكرة في سياق النهي ، وكأنهم اكتفوا بأدلة النكرة في سياق النفي ؛ لأن النهي في معنى النفي كما قالوا ، ويمكن أن يستدل لذلك ما يلي:-

الدليل الأول: جواز الاستثناء من النكرة في سياق النهي ، وقد سبق أن الاستثناء يخرج ما لولاه لدخل تحت اللفظ، فهو دليل العموم، فيجوز أن تقول: (لا تعط الجائزة أحدا إلا زيدا).

الدليل الثاني: لو قال السيد لعبده: (لا تضرب أحدا) لتبادر إلى الأذهان فهم العموم ، والمعنى المتبادر من اللفظ هو حقيقة فيه ، فالنكرة في سياق النهي حقيقة في العموم[4]. والله أعلم.

---

[1] العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/402.

[2] سورة الكهف ، آية: 23 – 24.

[3] الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/114. ابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/136. آل تيمية ، المسودة ، ص/79. القرافي ، الفروق ، جـ/1 ، ص/406. سعد بن ناصر الشثري ، شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ، كنوز إشبيليا ، ط/ الأولى: 1427هـ / 2006م ، ص/243. ابن القيم الجوزية ، بدائع الفوائد ، بتحقيق: سيد عمران ، وعامر صلاح ، دار الحديث ، س ط/ 1427هـ / 2006م ، جـ/4 ، ص/783.

[4] عضد الدين الإيجي ، شرح العضد ، جـ/2 ، ص/593. الأصفهاني ، بيان المختصر ، جـ/2 ، ص/114.

الفرع الثاني: النكرة في سياق الشرط:

اختلف الأصوليون في النكرة إذا وقعت في سياق الشرط ، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾[1]. هل تفيد العموم أم لا؟. وذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: ذهب بعض الأصوليين إلى أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم مطلقا ، وهو قول الغزالي وإمام الحرمين وتابعه المازري ومال إليه الآمدي وابن الحاجب ورجحه العلائي في «التلقيح»[2].

وقالوا: أن الشرط لا اختصاص له ، بل مقتضاه العموم ، فالنكرة الواقعة في مساقه محمول عليه ، وحكم عموم الشرط منبسط على النكرة في التعميم كانبساط النفي ، قال العلائي: (وهذا الموضع مما أغفله جمهور الأصوليين)[3].

المذهب الثاني: ذهب بعض الأصوليين أن النكرة في سياق الشرط لا تفيد العموم إلا إذا كان الشرط مثبتا ، نحو قولك: (إن ضربت رجلا فكذا) معناه: (لا أضرب رجلا) ؛ لأن اليمين في هذا الشرط لنفي مضمون الشرط وهو رأي بعض الحنفية كابن الهمام وغيره[4].

---

(1) سورة التوبة ، الآية: 6.

(2) أبو المعالي الجويني ، البرهان ، جـ/1 ، ص/119. المازري ، إيضاح المحصول ، ص/273. الغزالي ، المنخول ، ص/146. الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، جـ/2 ، ص/308 – 309. ابن الحاجب ، مختصر منتهى السؤول والجدل ، جـ/2 ، ص/744. ابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/141. الإسنوي ، التمهيد ، ص/324. ابن اللحام ، المختصر في أصول الفقه ، ص/108. والقواعد والفوائد ، ص/278. القرافي ، العقد المنظوم ، جـ/1 ، ص/364. زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي ، غاية الوصول في شرح لب الأصول ، دار الكتب العربية ، ص/77. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/407. ابن قيم الجوزية ، بدائع الفوائد ، جـ/4 ، ص/783.

(3) إمام الحرمين ، البرهان ، جـ/1 ، ص/119. العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/308.

(4) ابن الهمام ، التحرير في أصول الفقه ، ص/73. أمير باد شاه ، تيسير التحرير ، جـ/1 ، ص/219. صدر الشريعة ، التوضيح لمتن التنقيح مع شرح التلويح للتفتازاني ، جـ/1 ، ص/98– 99. ابن نجيم الحنفي ، فتح الغفار بشرح المنار ، جـ/1 ، ص/100.

قالوا: قول من قال في الشرط المثبت: (إن ضربت رجلا فكذا) فهو يمين للمنع بمنزلة قولك: (والله لا أضرب رجلا) ، فيبر أن لا يضرب أحدا من الرجال ، بينما إن كان منفيا ، مثل: (إن لم أضرب رجلا فكذا) فهو يمين للحمل بمنزلة قولك: (والله لأضربن رجلا) ، فيبر بضرب رجل واحد. ولا شك أن النكرة في سياق الشرط المثبت للخصوص فوجب أن تكون في جانب النقيض للعموم ، والنكرة في سياق الشرط المنفي للعموم فوجب أن تكون في جانب النقيض للخصوص ؛ فظهر أن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في موضع النفي ، وظاهر كلامهم حصر عموم النكرة في مساق الشرط في اليمين فقط[1] ، وصرَّح ابن الهمام بذلك حيث قال: (ولا يبعد في غير اليمين قصد الوحدة ، في مثل قولك: إذا جاءك رجل فأطعمه ، فلا تعم)[2].

المذهب الثالث: ذهب بعض الأصوليين إلى أن النكرة في سياق الشرط لا تتناول الآحاد عموما ، وإنما تتناولها على البدل ، فالنكرة في سياق الشرط عمومها عموم بدلي لا شمولي ، وهذا قول الأبياري في «التحقيق والبيان» وابن السبكي في «الإبهاج» واختاره الزركشي في «البحر» ، قال الزركشي: (والحق أن النكرة في سياق الشرط لا تتناول الآحاد عموما ، وإنما تتناولها على البدل ، ولو كانت عامة في الشرط لعمت مع الأمر ، إذا قال: ائتني بثوب ، فلو أتاه بثوب واحد كان متمثلا ، ولو أتاه بعشرة كان حائدا عن المطلوب ، فلو كان لفظ الثوب يتناول العشرة لما عد مخالفا)[3].

وكذلك اعترض أبو الحسن الأبياري إمام الحرمين في المسألة وقال: (وما ذكره الإمام من التفصيل في هذا القسم: وهو (أن النكرة الواقعة في سياق الشرط محمولة على العموم في قول

---

[1] التفتازاني ، التلويح شرح التوضيح ، جـ/1 ، ص/99. ابن نجيم ، فتح الغفار ، جـ/1 ، ص/100.

[2] ابن الهمام ، التحرير ، ص/73.

[3] الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/118. ابن السبكي ، الإبهاج ، جـ/2 ، ص/105.

القائل: من يأتيني بمال أجازه)[1]. فلا يصح عندي ، ولو كان اللفظ في هذه الصورة للعموم ، لما استحق الإكرام من أتى بمال واحد ، بل كان يفتقر إلى الإتيان بالأموال ، كمال لو قال: من أتاني بكل مال أجازه ، فإنه لا يستحق الآتي بمال واحد الإكرام ، بل النكرة باقية على إطلاقها ، تعم الشرط ، وتثبت عموما في الآتين بالمال ، حتى لا تختص بآت واحد ولو اتفق أن يأتي جماعة بمال لاستحقوا بجملتهم الإكرام ، فالعموم في الشرط لا فيما تعلق الشرط به. فكلام الأئمة صحيح – يعني: قولهم: النكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص – ومؤاخذة الإمام غير متوجهة)[2].

الترجيح:

والراجح في المسألة هو ما ذهب إليه أكثر الأصوليين القائلين بعموم النكرة في سياق الشرط ، إلا أن هناك بعض الأمثلة التي لا يتبادر منها فهم العموم ، كما في تمثيل إمام الحرمين بقوله: (من يأتيني بمال أجازه) فعموم النكرة في هذا المثال ليس عموما شموليا ، وإنما هو عموم بدلي ، أما العموم في مثل قوله تعالى: ﴿إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ﴾[3] فهو عموم شمولي ؛ ولذلك وقعت في الجملة الشرطية لفظة (أحد) التي لا تقع إلا في سياق النفي ، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ﴾[4] ؛ ولأن المقتضي للعموم في باب النفي والشرط سواء ؛ وذلك أن النكرة لا اختصاص لها بمعين ، فإذا وقعت في جانب النفي انضم إليه عدم اختصاصها ، فكانت للعموم ، وكذلك في الشرط ، بل ذكر إمام الحرمين أن النكرة في سياق النفي يتطرق إليها احتمال التأويل في مثل قولك: (ما رأيت رجلا ، يجوز أن يقال: إنما رأيت

---

[1] إمام الحرمين ، البرهان في أصول الفقه ، ج/1 ، ص/119.

[2] أبو الحسن علي بن إسماعيل الأبياري ، البتحقيق والبيان في شرح البرهان ، بتحقيق: علي بن عبد الرحمن بسَّام الجزائري ، دار الضياء ، ط/ الأولى: 1434هـ / 2013م ، ج/1 ، ص/899 – 900.

[3] سورة النساء ، الآية: 176.

[4] سورة التوبة ، الآية: 6.

رجالا) ونقل ذلك عن سيبويه ، إلا أن تدخل عليها (من) ، أما النكرة إذا جرت في مساق الشرط فلا يتطرق إليها التأويل المذكور[1].

أما هل يكون عموم النكرة في سياق الشرط مستفاد من قبل اللفظ أم من قبل التعليل ، قال ابن تيمية: (فيه نظر)[2] ؛ لأن القاعدة عند الأصوليين هي أن: (الشروط اللغوية أسباب) ؛ حيث يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم([3]) فيكون العموم من قبل ربط الأسباب بمسبباتها في مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ ، فإذا وجد السبب وهو طلب الأمان وجد الحكم الذي هو التأمين ، بقطع النظر عن أي مشرك وجد عنه هذا الطلب. مهما كان الأمر فالراجح هو أن النكرة في سياق الشرط للعموم. والله أعلم.

الفرع الثالث: النكرة في سياق الاستفهام:

تعرض بعض الأصوليين لعموم النكرة في مساق الاستفهام ، وذهبوا إلى أنها تفيد العموم ، ولكن اختلفوا في التقييد والإطلاق ؛ حيث قيد بعضهم بالاستفهام الإنكاري كالزركشي والعلائي وابن النجار[4] ، ولم يذكر الآخرون هذا القيد بل أطلقوا القول بعموم النكرة في سياق الاستفهام كابن تيمية والقرافي[5].

ولم يذكر من تعرض لعموم النكرة في سياق الاستفهام دليلا لذلك ، ولعله اكتفى من قيد الاستفهام بالإنكاري بأدلة عموم النكرة في سياق النفي ؛ لأنهم ذكروا أن الإنكار بمعنى النفي

---

[1] العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/407 – 408. زكريا الأنصاري ، غاية الوصول في شرح لب الأصول ، ص/77. إمام الحرمين ، البرهان ، جـ/1 ، ص/119.

[2] آل تيمية ، المسودة ، ص/79.

[3] القرافي ، شرح تنقيح الفصول ، ص/73. الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/1 ، ص/310. الطوفي ، شرح مختصر الروضة ، جـ/1 ، ص/432. ابن أمير الحاج ، التقرير والتحبير ، جـ/1 ، ص/250. ابن السبكي ، الإبهاج ، جـ/2 ، ص/167.

[4] الزركشي ، البحر المحيط ، جـ/3 ، ص/118. ابن النجار ، شرح كوكب المنير ، جـ/3 ، ص/140. العلائي ، تنقيح الفهوم ، ص/407 – 408. الحسن العطار ، حاشية العطار على شرح المحلي ، جـ/2 ، ص/9.

[5] آل تيمية ، المسودة ، ص/79. القرافي ، العقد المنظوم ، جـ/1 ، ص/365.

؛ ولذلك قال العلائي: (ولا بد من تقييد ذلك باستفهام الإنكار دون استفهام التقرير وغيره ؛ لأن هذا محمول على النفي ، والنكرة إنما تعم من أجل وقوعها في النفي ، فلا بد أن تكون للاستفهام)[1].

ومثال ذلك عند من قيد الاستفهام بالإنكاري[2] هو قوله تعالى: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا ﴾[3]. وقوله تعالى: ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾[4]. وقوله تعالى: ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ ﴾[5]. وقال القرافي – وهو ممن أطلق بعمومها –: (نحو: هل في الدار رجل)[6].

الترجيح:

والراجح في المسألة هو أن النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم مطلقا ، سواء كان الاستفهام إنكاريا أو غيره ؛ لأن الاستفهام هو استعلام عن شيء مبهم[7] ، والنكرة فيها إبهام ، فإذا اجتمعت النكرة مع الاستفهام اقتضت العموم كما في النفي ؛ ولذلك يُؤكد النكرة في سياق الاستفهام بـ(من) الجارة المؤكدة للعموم[8] ، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ ﴾ ، وكذلك تقع في حيزه (أحد) التي لا تكون إلا مع النفي[9]. ونص بعموم النكرة في سياق الاستفهام بعض النحويين كابن السراج حيث قال: (إذا قلت: هل من رجل؟ لم

---

(1) العلائي ، تنقيح الفهوم ، ص/409. الحسن العطار ، حاشية العطار ، جـ/2 ، ص/9.

(2) انظر: المراجع السابقة.

(3) سورة مريم ، الآية: 65.

(4) سورة مريم ، الآية: 98.

(5) سورة الحاقة ، الآية: 8.

(6) القرافي ، العقد المنظوم ، جـ/1 ، ص/365.

(7) مصطفى بن محمد سليم الغلاييني ، جامع الدروس العربية ، المكتبة العصرية ، ط/ الثلاثون: 1414هـ / 1994م ، جـ/1 ، ص/139.

(8) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ، بتحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، ط/ الأولى: ط/ الأولى: 1428هـ / 2007م ، جـ/3 ، ص/598.

(9) العلائي ، تلقيح الفهوم ، ص/409.

تسأل عن رجل واحد بعينه ، إنما سألت عن كل من له هذا الاسم)[1]. مع أن هذه العبارة التي أوردها ابن السراج ليس فيها إنكار. والله أعلم.

[1] ابن السراج ، الأصول في النحو ، جـ/1 ، ص/379.

الفصل الرابع:

الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة على آيات الأحكام من سور المائدة

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: سورة المائدة: أسمائها ،نزولها ، فضلها وموضوعاتها

المبحث الثاني: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة التعريف

المبحث الثاني: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة نفي النكرة وملحقاتها

المبحث الأول:

سورة المائدة: أسماءها ، نزولها ، فضلها وموضوعاتها

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أسماء سورة المائدة ونزولها

المطلب الثاني: فضل سورة المائدة وموضوعاتها

المطلب الأول: أسماء سورة المائدة ونزولها

أولا: أسماء سورة المائدة:

لهذه السورة عدة أسماء سماها المفسرون وعلماء علوم القرآن ، اقتباسا من موضوعات السورة وما ورد فيها من الآثار ، ومن تلك الأسماء:

1- سورة المائدة:

أشهر أسماء هذه السورة هو (سورة المائدة) ، وقد وردت تسميتها بهذا الاسم في أكثر كتب التفسير وعلوم القرآن ، كما وردت في كتب السنة ، وقد روي تسميتها بهذا الاسم عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ، كعائشة أم المؤمنين ، وعبد الله بن عباس ترجمان القرآن ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم أجمعين ، ومن ذلك:

أ- ما رواه أحمد والحاكم عن جبير بن نفير قال: (دخلت على عائشة فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟. قال: قلت: نعم. قال: فإنها آخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم من حرام فحرموه...)[1].

ب- ما رواه عبد بن حميد في «مسنده» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في خطبته المائدة وسورة التوبة)[2].

---

[1] رواه أحمد في مسند عائشة رضي الله عنها ، رقم: 25547. والحاكم في كتاب التفسير ، باب تفسير سورة المائدة ، رقم: 3210. والنسائي في «السنن الكبرى» في كتاب التفسير ، باب سورة المائدة ، رقم: 11073.

[2] رواه عبد بن حميد في «المنتخب» ، في مسند ابن عباس ، رقم: 607. بتحقيق: السيد صبحي البدري السامرائي ، ومحمود محمد خليل الصعيدي ، دار عالم الكتب ، ط/ الأولى: 1408هـ / 1988م. ص/208. وانظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ، بتحقيق: أحمد محمد بن عبد الله حميد ، دار العاصمة ، ط/ الأولى: 1420هـ / 2000م ، جـ/14 ، ص/621.

ج- ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته ، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها)[1].

د- ما رواه أحمد أيضا عن أسماء بنت يزيد قالت: (نزلت سورة المائدة على النبي صلى الله عليه وسلم جميعا إن كادت من ثقلها لتكسر الناقة)[2]. ونقل السيوطي رحمه الله تعالى عن تسمية هذه السورة بالمائدة عن غير هؤلاء[3]. والله أعلم.

سبب تسميتها بالمائدة:

وسبب تسميتها بهذا الاسم هو ورود قصة حواريي عيسى عليه السلام فيها ، لما طلبوا من عيسى عليه السلام أن يسأل الله بأن ينزل لهم مائدة من السماء ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١١٢) ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (١١٥) ﴾[4]. قال المهايمي: (سميت بها ؛ لأن قصتها أعجب ما ذكر فيها)[5].

---

[1] رواه أحمد ، في مسند عبد الله بن عمرو ، رقم: 6643. قال عنه الهيثمي: (وفيه ابن لهيعة ، والأكثر على ضعفه ، وقد يحسن حديثه ، وبقية رجاله ثقات) (مجمع الزوائد ، للحافظ الهيثمي ، جـ/7 ، ص/51. رقم: 10962). وقال شيخ أحمد شاكر: (إسناده صحيح) انظر: مسند أحمد بتحقيق: شاكر ، جـ/6 ، ص/198. والحديث له شواهد: كما أخرجه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد ، تقدم ، وما أخرجه البيهقي في الدلائل (145/7) من حديث أم عمرو بنت عبس ، وما أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (45/2) من حديث محمد بن كعب القرظي ، وما أخرجه ابن جرير في تفسيره ، (531/9) من حديث الربيع بن أنس. وبهذه الشواهد يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره. والله أعلم.

[2] رواه أحمد ، في مسند أسماء بنت يزيد ، رقم: 27592.

[3] انظر: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، الدر المنثور في التفسير المأثور ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 2010م ، جـ/2 ، ص/446.

[4] سورة المائدة ، الآيات: 112 – 115.

[5] علي المهايمي ، تفسير المهايمي ، جـ/1 ، ص/178. مطبعة بولاق بمصر.

2- سورة العقود:

وردت تسمية هذه السورة بهذا الاسم في بعض كتب التفسير وعلوم القرآن ، كـ: أبي حيان[1] ، وبرهان الدين البقاعي[2] ، وشهاب الدين الرعيني([3]) ، وعلم الدين السخاوي[4] ، وأبو العباس البسيلي[5] ، وابن عرفة[6] والزركشي[7] والسيوطي[8] ، والألوسي[9]. وغيرهم.

وسبب تسميتها بهذا الاسم هو ورود لفظ (العقود) في بداية السورة قال ابن عاشور: (وتسمى أيضا سورة العقود ؛ إذ وقع هذ اللفظ في أولها)[10] ؛ وذلك في قوله تعالى – في بداية السورة -: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾[11].

---

[1] محمد بن يوسف المعروف بأبي حيان الأندلسي ، البحر المحيط ، جـ/4 ، ص/83.

[2] برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، دار الكتاب الإسلامي – بالقاهرة ، جـ/6 ، ص/1.

[3] أبو جعفر أحمد بن يوسف الرعيني الأندلسي المشهور بشهاب الدين ، تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن ، بتحقيق: علي حسين البواب ، كنوز إشبيليا ، ط/ الثانية: 1428هـ / 2007م ، ص/178.

[4] أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد المعروف بعلم الدين السخاوي ، جمال القراء وكمال الإقراء ، بتحقيق: عبد الحق عبد الدائم سيف القاضي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، ط/ الأولى ، جـ/1 ، ص/197.

[5] أحمد بن محمد البسيلي التونسي ، التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد ، بتحقيق: عبد الله بن مطلق الطوالة ، ط/ الأولى: 1412هـ / 1992م ، جـ/1 ، ص/328.

[6] أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ، تفسير ابن عرفة ، بتحقيق: حسن المناعي ، مركز البحوث بالكلية الزيتونية ، ط/ الأولى: 1986م ، جـ/1 ، ص/365.

[7] بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر الزركشي الشافعي ، البرهان في علوم القرآن ، بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1428هـ / 2007م ، جـ/1 ، ص/190.

[8] جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، بتحقيق: حامد أحمد الطاهر البسيوني ، دار الفجر للتراث ، ط/ الأولى: 1427هـ / 2006م ، جـ/1 ، ص/158.

[9] شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، دار إحياء التراث العربي ، جـ/6 ، ص/47.

[10] محمد طاهر بن محمد بن محمد طاهر بن عاشور التونسي ، التحرير والتنوير ، الدار التونسية ، س ط/ 1984م ، جـ/6 ، ص/69.

[11] سورة المائدة ، الآية: 1.

3- سورة المنقذة:

ورد هذا الاسم في بعض كتب التفسير وعلوم القرآن ، كابن عطية الأندلسي[1] ومجير الدين العليمي[2] والزركشي[3] والسيوطي[4] والألوسي[5]. وغيرهم.

وفي سبب تسميتها بهذا الاسم قال السيوطي رحمه الله: (قال ابن الفرس: لأنها تنقذ صاحبها من ملائكة العذاب)[6]. ولعلهم استندوا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنها: «سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب»[7]. والله أعلم.

ثانيا: نزول سورة المائدة:

نقل ابن عطية والقرطبي إجماع العلماء على أن سورة المائدة مدنية ، قال ابن عطية: (هذه السورة مدنية بإجماع)[8]. ونقل ابن الجوزي عن ابن عباس والضحاك ومقاتل أنها نزلت بالمدينة[9]. والله أعلم.

---

(1) أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، بتحقيق: الرحالة الفاروق وآخرون ، دار الخير ، ط/ الثانية: 1428هـ / 2007م ، جـ/3 ، ص/80.

(2) مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ، فتح الرحمن في تفسير القرآن ، بتحقيق: نور الدين طالب ، دار النوادر ، ط/ الأولى: 1430هـ / 2009م ، جـ/2 ، ص/242.

(3) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، جـ/1 ، ص/190.

(4) السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، جـ/1 ، ص/158.

(5) الألوسي ، روح المعاني ، جـ/6 ، ص/47.

(6) السيوطي ، الإتقان ، جـ/1 ، ص/158.

(7) إلا أن هذا الحديث ليس له وجود في كتب السنة ، وذكره ابن عطية في تفسيره ، (80/3) ، ونقل عنه القرطبي ، (409/3).

(8) ابن عطية الأندلسي ، المحرر الوجيز ، جـ/3 ، ص/80. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/409.

(9) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ، زاد المسير في علم التفسير ، بتحقيق: أحمد شمس الدين ، دار الكتب العليمة ، ط/ الثالثة: 2009م ، جـ/2 ، ص/160.

المطلب الثاني: فضل سورة المائدة وموضوعاتها

أولا: فضلها:

ورد في فضل سورة المائدة بعض الأحاديث ، منها ما هو سقيم ، ومنها ما هو سليم ، كباقي سور القرآن ، ومن الأحاديث التي وردت في فضلها ما رواه أحمد في «مسنده» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «أُنزِلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته ، فلم تستطع أن تحمله ، فنزل عنها»[1].

وقال ابن عطية: (وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية قال: «يا علي أشعرت أنه أنزلت علي سورة المائدة ونعمت الفائدة» وقال ابن عطية عنه: (هذا عندي لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم)[2]. وقال ابن العربي رحمه الله: (هذا حديث موضوع لا يحل لمسلم اعتقاده ، أما أنَّا نقول: سورة المائدة نعمت الفائدة ، فلا نؤثره عن أحد ، ولكنه كلام حسن)[3].

فسورة المائدة لها فضل عظيم بين سور القرآن ، ولعل أكبر دليل على فضلها هو ما تتناول هذه السورة من التشريعات المهمة ، كما سيأتي في موضوعاتها ، والله أعلم.

---

[1] تقدم تخريجه قريبا.

[2] ابن عطية الأندلسي ، المحرر الوجيز ، جـ/3 ، ص/80. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/409.

[3] أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي ، أحكام القرآن ، بتحقيق: محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ط/ الرابعة: 1429هـ / 2008م ، جـ/2 ، ص/3.

ثانيا: موضوعات سورة المائدة:

سورة المائدة من السور المدنية التي تناولت جانب التشريع بتفصيل وإسهاب ، كسائر السور المدنية ، كالبقرة والنساء والأنفال ، إلى جانب بعض أمور العقيدة وقصص أهل الكتاب[1].

أما موضوعاتها من جانب الأحكام ، فقد تناولت سورة المائدة أحكاما كثيرة ، منها ما اختصت في تقريره ، كما روي عن أبو ميسرة رحمه الله أنه قال: (المائدة من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ ، وفيها ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها ، وهي: ﴿وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ ﴾ ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ﴾[2]. ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾[3]. ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ﴾ ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾[4]. وتمام الطهور ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ﴾[5] ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾[6] ﴿لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ إلى قولـــه: ﴿عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴾[7] ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ﴾[8] وقوله تعالى: ﴿شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾[9]. قال القرطبي: وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله جلَّ وعزَّ: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ﴾[10] ليس للآذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة ، أما ما جاء في سورة الجمعة فمخصوص بالجمعة ، وهو في هذه

---

(1) محمد علي الصابوني ، إيجاز البيان في سور القرآن ، مكتبة الغزالي ، ط/ الثانية: 1399هـ / 1979م ، ص/20.

(2) سورة المائدة ، الآية: 3.

(3) سورة المائدة ، الآية: 4.

(4) سورة المائدة ، الآية: 5.

(5) سورة المائدة ، الآية: 6.

(6) سورة المائدة ، الآية: 37.

(7) سورة المائدة ، الآية: 95.

(8) سورة المائدة ، الآية: 103.

(9) سورة المائدة ، الآية: 106.

(10) سورة المائدة ، الآية: 58.

السورة عام لجميع الصلوات)[1]. ومنها ما اشتركت مع غيرها من سور القرآن الكريم. وعموما احتوت هذه السورة أحكاما تشريعية كثيرة ، كأحكام العقود ، وأحكام الصيد في حالة الإحرام ، وما يحل وما يحرم من الأطعمة ، وأحكام النكاح ، وأحكام الردة ، وأحكام الوضوء والتيمم ، وحد السرقة ، وحد البغي والإفساد في الأرض ، وكفارة اليمين ، وتحريم الخمر والميسر ، وأحكام القصاص في الأنفس والأعضاء ، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي تنبئ بأنها أنزلت لاستكمال شرائع الإسلام[2].

وإلى جانب تلك الأحكام ، تناولت السورة بجانب كبير من قصص بني إسرائيل ، وقصة ابني آدم عليه السلام ، وقصة حواريي عيسى عليه السلام. كما تحدثت عن عقائد أهل الكتاب (اليهود والنصارى) وضلالاتهم وأفكارهم الباطلة في حق الله عزَّ وجلَّ ، وفي حقِّ نبي الله عيسى عليه السلام ، كما في قوله تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ﴾ الآيات[3]. كما تناولت تحريفهم لكتبهم ، وعنادهم مع أنبيائهم ، فكل ذلك متضافر في هذه السورة[4].

وكذلك احتوت سورة المائدة بعض مسائل العقيدة ، كمسألة الحاكمية التي اهتمتها هذه السورة بصورة لم ترد في غيرها من السور ، حيث تحدثت عن الحكم والتحاكم إلى شرع الله في غضون ما يقارب ثمانية آيات ، وقررت بكفر وفسق وظلم من يتحاكم إلى غير شرع الله.

---

[1] القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/409.

[2] الصابوني ، إيجاز البيان ، ص/21. ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، جـ/6 ، ص/72 – 73. وهبة الزحيلي ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، دار الفكر ط/ العاشرة: 1430هـ / 2009م ، جـ/3 ، ص/409. بتصرف.

[3] سورة المائدة ، الآيات: 17 – 18.

[4] الصابوني ، إيجاز البيان ، ص/22. وهبة الزحيلي ، التفسير المنير ، جـ/3 ، ص/410. بزيادة وتصرف.

وكذلك تناولت مسألة الولاء والبراء التي هي أوثق عرى الإيمان في ثمانية آيات أيضا ، وقررت بوجوب مولاة المؤمنين بعضهم لبعض ، وتحريم ومولاة الكفار ، وحصرت ولاء المسلم لله ولرسوله وللمؤمنين ، حيث قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾[1]. إلى غير ذلك من مسائل العقيدة والتوحيد.

(وقد ختمت السورة الكريمة بذكر الموقف الرهيب يوم الحشر الأكبر ... حيث تكون الفضيحة العظمى لأولئك الضالين الذين عبدوا المسيح ابن مريم وأمه من دون الله ، وهناك يكون السؤال والجواب على رؤوس الأشهاد)[2].

وبذلك تكون سورة المائدة من السور الجامعة لجميع المجالات التي تتناوله سور القرآن ، من الأحكام ، والعقيدة ، والقصص ، وأحوال الآخرة ، وغير ذلك من الموضوعات ، والله أعلم.

تنبيه: مجمل الآيات التي تفيد أحكاما فقهية ظاهرة في سورة المائدة تصل إلى 26 آية حسب تتبع الباحث للسورة. والله أعلم.

---

[1] سورة المائدة ، الآية: 55.

[2] الصابوني ، إيجاز البيان ، ص/23.

المبحث الثاني:

تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة التعريف

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على المفرد المعرف بأل والإضافة

المطلب الثاني: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على الجمع المعرف بأل والإضافة

المطلب الأول: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على المفرد المعرف بأل والإضافة

وفيه فرعان:

الفرع الأول: المفرد المعرف بـ(أل):

للمفرد المعرف بـ(أل) أمثلة كثيرة جدا في آيات الأحكام من سورة المائدة ، وفيما يلي نسرد طرفا من تلك الأمثلة:

المثال الأول والثاني: قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ ﴾[1]. وموضع المثال الأول: قوله: ﴿ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ ﴾ فلفظ (الشهر) مفرد معرف بـ(أل) الجنسية يراد به جميع أشهر الحرم ، وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب[2]. وهناك أقوال أخرى تخصص هذا اللفظ برجب وهو اختيار ابن جرير الطبري ، أو ذو القعدة[3]. ورجح محمد صديق خان القول الأول[4].

---

[1] سورة المائدة الآية: 2.

[2] ابن عطية ، المحرر الوجيز ، جـ/3 ، ص/86. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/417. ابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ/2 ، ص/19. محمد بن علي الشوكاني ، فتح القدير ، بتحقيق: عبد الرحمن عميرة ، دار الوفاء مع دار ابن حزم ، ط/ الثالثة: 1426هـ / 2005م ، جـ/2 ، ص/9.أبو السعود محمد بن محمد العمادي ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، دار إحياء التراث الإسلامي ، جـ/3 ، ص/3. نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، بتحقيق: زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1416هـ / 1996م ، جـ/2 ، ص/543.

[3] ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/9 ، ص/466. علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف: بالخازن ، لباب التأويل في معاني التنزيل ، بتحقيق: محمد علي شاهين ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1415هـ ، جـ/2 ، ص/5. أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني ، تفسير القرآن ، بتحقيق: ياسر بن إبراهيم ، وغنيم بن عباس بن غنيم ، درا الوطن – بالرياض ، ط/ الأولى: 1418هـ / 1997م ، جـ/2 ، ص/7.

[4] أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي القنوجي ، فتح البيان في مقاصد القرآن ، المكتبة العصرية ، س ط/ 1412هـ / 1992م ، جـ/3 ، ص/327. ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، جـ/7 ، ص/58.

وموضع المثال الثاني: هو قوله: ﴿وَلَا ٱلْهَدْىَ﴾ فلفظ (الهدي) مفرد معرف بـ(أل) الجنسية يراد به جميع ما يهدى إلى البيت الحرام ، من الإبل والبقر والغنم ، قال ابن العربي: (والأصل فيه عمومه في كل مُهْدي)[1].

من المثال الثالث إلى المثال السادس: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾[2]. والمثال الثالث: في قوله: ﴿عَلَى ٱلْبِرِّ﴾ فلفظ (البر) مفرد معرف بـ(أل) الجنسية فيشمل جميع ما يدخل تحت البر. أما المثال الرابع: فهو قوله: ﴿وَٱلتَّقْوَىٰ﴾ فلفظ (التقوى) مفرد معرف بـ(أل) فهو عام في كل تقوى[3]. وذكر بعض المفسرين أن البر والتقوى لفظان بمعنى واحد[4]. وفرق بعضهم ، حيث حملوا البر على امتثال الأوامر ، والتقوى على اجتناب النواهي ، وهو مري عن ابن عباس[5]. وفصل ابن القيم الفرق بينهما في «الرسالة التبوكية»[6].

وأما المثال الخامس والسادس: ففي قوله: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾ فالإثم والعدوان مفردان معرفان بـ(أل) الجنسية ، فهما عامَّان في كل ما هو إثم وعدوان ، فينهى الله سبحانه

---

(1) ابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ/2 ، ص/19. ابن عطية ، المحرر الوجيز ، جـ/3 ، ص/87. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/417. أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ، أحكام القرآن ، بتحقيق: محمد الصادق قمحاوي ، دار إحياء التراث العربي ، جـ/3 ، ص/292.

(2) سورة المائدة ، الآية: 2.

(3) نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي ، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ، بتحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب ، الفاروق الحديثة ، ط/ الأولى: 1423هـ / 2002م ، جـ/2 ، ص/85. محمد صديق خان ، فتيح البيان في مقاصد القرآن ، جـ/3 ، ص/330.

(4) ابن عطية ، المحرر الوجيز ، جـ/3 ، ص/94. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/424.

(5) ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/9 ، ص/491. أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، تفسير القرآن العظيم ، بتحقيق: مصطفى السيد محمد وآخرون ، دار عالم الكتب ، ط/ الأولى: 1425هـ / 2004م ، جـ/5 ، ص/18. مجير الدين العليمي ، فتح الرحمن ، جـ/2 ، ص/247.

(6) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ، الرسالة التبوكية ، بتحقيق: محمد عزيرشمس ، دار عالم الفوائد ، ط/ الأولى: 1425هـ ، ص/5 – 10.

وتعالى عن الأمة في التعاون فيهما[1]. أما المراد بالإثم والعدوان ، فقال ابن جرير: (الإثم يعني: على ترك ما أمركم الله بفعله ، والعدوان ، يقول: ولا على أن تتجاوزوا ما حدَّ الله لكم في دينكم وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم)[2]. وفصل ابن القيم أيضا في الفرق بين الإثم والعدوان[3].

من المثال السابع إلى المثال الثاني عشر: قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ ﴾[4]. ففي هذه الآية ستة أمثلة للمفرد المعرف بالألف واللام ، وذلك كما يلي:

المثال السابع: قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ فلفظ (الميتة) مفرد معرف بالألف واللام ، فيعم كل ميتة لكل حيوان لم يذك ذكاة شرعية[5]. وقد خصص من هذا العموم ميتة البحر والجراد[6].

---

(1) نجم الدين الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/85.

(2) ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/9 ، ص/490.

(3) ابن قيم الجوزية ، الرسالة التبوكية ، ص/13.

(4) سورة المائدة ، الآية: 3.

(5) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/1 ، ص/611. ابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ/1 ، ص/77. الشوكاني ، فتح القدير ، جـ/1 ، ص/313. أبو حيان الأندلسي ، البحر المحيط ، جـ/2 ، ص/111.

(6) ابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ/1 ، ص/77. وما بعدها. شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ، السراج المنير ، مطبعة بولاق ، س ط/ 1285هـ ، جـ/1 ، ص/113. عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان ، درا ابن الجوزي ، ط/ الثانية: 1430هـ ، جـ/1 ، ص/127. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1421هـ / 2000م ، جـ/1 ، ص/74. أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيرواني المالكي ، الهداية إلى بلوغ النهاية ، محقق: بمجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي – جامعة الشارقة ، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة ، ط/ الأولى: 1429هـ / 2008م ، جـ/1 ، ص/548.

المثال الثامن: قوله: ﴿**وَٱلدَّمُ**﴾ فهو مفرد معرف بالألف واللام ، يعم جميع الدماء بهذا اللفظ ، ولكن المراد من هذا العموم هو دم مخصوص ، وهو المسفوح ؛ لقوله تعالى: ﴿**أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا**﴾[1] ، ولكن العموم يبقى في هذا النوع من الدماء[2].

المثال التاسع: قوله: ﴿**وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ**﴾ فالمنخنقة مفرد معرف بالألف واللام ، يعم كل حيوان مأكول اللحم مات خنقا من غير ذكاة. والمنخنقة: من الاختناق ، وهو انحصار الحلق[3].

المثال العاشر: قوله: ﴿**وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ**﴾ فالموقودة مفرد عرِّف بالألف واللام ، فيعم كل حيوان مأكول اللحم وُقِذ حتى مات ، والموقوذة ، من وَقَذَه يقذه وقذاً ، إذا ضربه ، فهي التي تضرب حتى تموت[4].

المثال الحادي عشر: قوله: ﴿**وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ**﴾ فالمتردية مفرد معرف بـ(أل) الجنسية ، فيعم كل حيوان تردى من علو أو تردى في بئر حتى مات من غير ذكاة شرعية ، سواء تردى بنفسه أو ردَّه غيره[5].

المثال الثاني عشر: قوله: ﴿**وَٱلنَّطِيحَةُ**﴾ فالنطيحة مفرد معرف بـ(أل) ، يعم كل حيوان نطحه حيوان آخر حتى مات. والنطيحة: هي التي تطحنها أخرى حتى تموت[6]. فكل هذه الألفاظ عامة في تحريم ما دخل فيها ، ويخصص من ذلك ما يأكله صاحب الضرورة[7].

---

(1) سورة الأنعام ، الآية: 145.

(2) انظر: تخصيص ذلك من المراجع السابقة.

(3) فخر الدين الرازي ، مفاتح الغيب ، جـ/11 ، ص/283.

(4) ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/9 ، ص/495 – 496.

(5) ابن جرير ، جامع البيان ، جـ/9 ، ص/498. والشوكاني ، فتح القدير ، جـ/2 ، ص/14.

(6) انظر: المراجع السابقة.

(7) نجم الدين الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/85.

المثال الثالث عشر: قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ ﴾[1]. وذلك في قوله: ﴿إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ فالصلاة مفرد معرف بالألف واللام ، فيعم جميع الصلوات ، هذا ما يستفاد من ظاهر اللفظ[2]. واختلف في هذه الآية هل هي على عمومها أم لا؟ فروي عن بعض السلف أنها على عمومها ، وأن الوضوء واجبة لكل صلاة سواء أحدث الشخص أم لم يحدث ، والصحيح أن الآية ليست على عمومها[3].

المثال الرابع عشر: قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ ﴾[4].
فلفظ (الأرض) مفرد معرف بـ(أل) فيعم كل أجزاء الأرض ، سواء حصل السعي بالفساد في الصحراء أو في البلد[5]. أما (الأرض) في قوله: ﴿أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ ﴾ فاختلف في المقصود منه ، قال أبو المظفر السمعاني: (اختلفوا في النفي: قال الزهري: إن الإمام يطلبه في كل بلد يؤخذ وينفى عنه ، وهكذا في كل بلد يذكر به يطلب فينفى عنه ، وهذا قول الشافعي. وقال عمر بن عبد العزيز: إنه ينفى من جميع بلاد الإسلام ، وقال أهل الكوفة: النفي من الأرض هو الحبس ، والحبس نفي من الأرض)[6]. والله أعلم.

---

[1] سورة المائدة ، الآية: 6.

[2] الرازي ، مفاتح الغيب ، جـ/11 ، ص/297. أبو المظفر السمعاني ، تفسير القرآن ، جـ/2 ، ص/16. أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ، معالم التنزيل في تفسير القرآن ، بتحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرون ، دار الطيبة ، ط/ الأولى: 1417هـ / 1997م ، جـ/3 ، ص/20. أبو حيان ، البحر المحيط ، جـ/4 ، ص/187.

[3] انظر: المراجع السابقة. والشوكاني ، فتح القدير ، جـ/2 ، ص/25. والقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/453. ونجم الدين الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/92.

[4] سورة المائدة ، الآية: 33.

[5] فخر الدين الرازي ، مفاتح الغيب ، جـ/11 ، ص/346.

[6] أبو المظفر السمعاني ، تفسير القرآن ، جـ/2 ، ص/34.

المثال الخامس عشر والسادس عشر: قوله: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا ﴾[1].

فقوله: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ مفردان معرفان بالألف واللام ، فيعمان كل سارق وسارقة ؛ لذلك قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: (والسارقون والسارقات) ، وروى ابن جرير بسنده عن نجدة الحنفي قال: (سألت ابن عباس عن قوله: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ أخاص أم عام؟ ، فقال: بل عام). إلا أن الفقهاء اشترطوا للسرقة شروطا تخصص هذا العموم من بعض الأوجه ، كالنصاب[2].

من المثال السابع عشر إلى الحادي وعشرون: قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾[3].

ففي هذه الآية أمثلة خمسة للمفرد المعرف بـ(أل) الجنسية ، وهي: (النفس ، والعين ، والأنف ، والأذن ، والسن) ، وكلها تفيد العموم[4] ، روى ابن أبي حاتم بسنده عن النضر بن عمرو المقري قال: (سألت الحسن – البصري – عن قول الله: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ إلى تمام الآية، فهي عليهم – يعني: أهل الكتاب – خاصة، قال: عليهم والناس عامة)[5].

وتخصص من هذه العمومات بعض الصور كالمسلم يقتل كافرا والوالد يقتل ولده[6].

---

(1) سورة المائدة ، الآية: 38.

(2) ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/10 ، ص/296. ابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ/2 ، ص/104. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/519. ابن جزي ، التسهيل لعلوم التنزيل ، جـ/1 ، ص/231.

(3) سورة المائدة ، الآية: 45.

(4) الشوكاني ، فتح القدير ، جـ/2 ، ص/66. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/547. ابن عطية ، المحرر الوجيز ، جـ/3 ، ص/179. أبو حيان ، البحر المحيط ، جـ/4 ، ص/273.

(5) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي الشهير بابن أبي حاتم ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ، بتحقيق: أسعد محمد الطيب ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، ط/ الثالثة: 1419هـ ، جـ/4 ، ص/1144.

(6) أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي ، جامع العلوم والحكم ، بتحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ، دار ابن الجوزي ، ط/ الأولى: 1415هـ / 1995م ، جـ/1 ، ص/317 – 319.

المثال الثاني وعشرون والثالث وعشرون: قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١﴾[1].

ففي قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ﴾ مثالان للمفرد المعرف بالألف واللام ، فيعم ذلك كل خمر وكل ميسر ، قال الطوفي: (هذا عام في تحريم هذه الأربعة) يعني: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام[2].

المثال الرابع وعشرون: قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ﴾[3]. فقوله: ﴿ٱلصَّيۡدَ﴾ مفرد معرف بالألف واللام ، فيعم كل أنواع الصيد برية كانت أو بحرية[4]. ونص الفقهاء على عموم هذا اللفظ[5]. إلا أن هذا العموم مخصص بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ﴾[6]. فأباح الله في هذه الآية صيد البحر إباحة مطلقة ، وحرَّم صيد البحر على المحرمين[7].

---

(1) سورة المائدة ، الآية: 90 – 91.

(2) نجم الدين الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/137.

(3) سورة المائدة ، الآية: 95.

(4) ابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ/2 ، ص/175. ابن عطية ، المحرر الوجيز ، جـ/3 ، ص/254. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/636.

(5) أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي ، المبسوط في الفقه الحنفي ، بتحقيق: محمد حسن محمد ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثالثة: 2009م ، جـ/4 ، ص/101. أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي ، الحاوي الكبير ، بتحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثالثة: 2009م ، جـ/4 ، ص/285. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، الذخيرة ، بتحقيق: محمد بوخبزة ، دار الغرب الإسلامي ، ط/ الأولى: 1994م ، جـ/3 ، ص/330. عبد الله بن أحمد الشهير بابن قدامة المقدسي ، المغني ، مكتبة القاهرة ، بدون ط ، س ط/ 1388هـ / 1968م ، جـ/3 ، ص/446. علي بن أحمد بن حزم ، المحلى بالآثار ، دار الكتب العلمية ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 2010م ، جـ/5 ، ص/240.

(6) سورة المائدة ، الآية: 96.

(7) ابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ/2 ، ص/175. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/636.

المثال الخامس وعشرون والسادس وعشرون: قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ﴾[1]. فقوله: ﴿ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ﴾ مفردان معرفان بالألف واللام ، فيعمان كل خبيث وطيب ، ونقل أهل التفسير في المراد من الخبيث والطيب أقوالا عدة ، منها: أن الخبيث هو: الكافر ، والطيب هو: المؤمن. وقيل: الخبيث هو: الحرام ، والطيب هو: الحلال ، وقيل: الخبيث: هو العاصي ، والطيب هو: المطيع[2]. قال القرطبي بعد ما نقل تلك الأقوال: (هذا على ضرب المثال والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور ، يتصور في المكاسب والأعمال ، والناس ، والمعارف من العلوم وغيرها)[3].

الفرع الثاني: المفرد المعرف بالإضافة:

حصل الباحث من آيات الأحكام من سورة المائدة بعد التتبع بضعة أمثلة للمفرد المعرف بالإضافة ، وذلك كما يلي:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾[4]. وذلك في قوله: ﴿ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ﴾ فالبهيمة مفرد معرف بالإضافة يعم كل بهيمة من الأنعام ، والأنعام هي: الإبل والبقر والغنم ، روى ابن جرير الطبري عن أنس والحسن وقتادة

---

(1) سورة المائدة ، الآية: 100.

(2) ابن جرير ، جامع البيان ، جـ/11 ، ص/97. ابن أبي حاتم ، تفسير القرآن العظيم ، جـ/4 ، ص/1216. أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، بتحقيق: أبي محمد بن عاشور ، دار إحياء التراث العربي ، ط/ الأولى: 1422هـ / 2002م ، جـ/4 ، ص/113. أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، بتحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1415هـ / 1994م ، جـ/2 ، ص/233.

(3) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/657. وانظر: ابن عطية ، المحرر الوجيز ، جـ/3 ، ص/269. الشوكاني ، فتح القدير ، جـ/2 ، ص/115. نظام الدين النيسابوري ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، جـ/3 ، ص/23. محمد جمال الدين القاسمي ، محاسن التأويل ، بتحقيق: محمد باسل عيون سود ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 1424هـ / 2003م ، جـ/4 ، ص/258. محمد صديق خان ، فتح البيان ، جـ/4 ، ص/59.

(4) سورة المائدة ، الآية: 1.

والسدي والضحاك أن ﴿بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ﴾ في الآية هي: الأنعام كلها[1]. وقد خصص هذا العموم بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾[2]. وغير ذلك مما ورد في السنة النبوية[3].

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ﴾[4]. وذلك في قوله: ﴿وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ﴾ فاللحم مفرد معرف بالإضافة فيعم جميع أجزاء لحمه[5]. بل قد ذكر المفسرون أن اللفظ يعم كل أجزاء الخنزير من اللحم والشحم وغير ذلك من أجزائه[6].

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾[7]. فغير الله مفرد مضاف يعم كل ما أهل لغير الله من الأنبياء والملائكة والجن والشياطين والأصنام وغير ذلك مما يذكر اسمه عند الذبح[8].

المثال الرابع: ﴿وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي﴾[9]. فالنعمة مفرد معرف بالإضافة ، قال نجم الدين الطوفي رحمه الله: (عام أريد به الخاص هو نعمة الدين ، ففي إتمامها نظر ؛ فإنها إنما تتم بملك

---

(1) ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/9 ، ص/455 – 456.

(2) سورة المائدة ، الآية: 3.

(3) البقوي ، معالم التنزيل ، جـ/2 ، ص/7. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/413. الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/83.

(4) سورة المائدة ، الآية: 3.

(5) ابن جرير ، جامع البيان ، جـ/9 ، ص/493. ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، جـ/5 ، ص/26.

(6) المراجع السابقة ، وانظر: برهان الدين البقاعي ، نظم الدرر ، جـ/2 ، ص/343. أبو الحسن علي بن محمد بن الحبيب الماوردي ، بتحقيق: السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 1428هـ / 2007م ، جـ/2 ، ص/10.

(7) سورة المائدة ، الآية: 3.

(8) أبو بكر الجصاص ، أحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/297. أبو زكريا يحيى بن شرف النوو ، شرح صحيح مسلم ، دار الكتب العلمية ، ط/ الرابعة: 2010م ، جـ/13 ، ص/120. محمد الأمين الشنقيطي ، رفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، مكتبة ابن تيمية ، ط/ الأولى: 1417هـ / 1996م ، ص/80.

(9) سورة المائدة ، الآية: 3.

الدنيا بأسرها ، كما ملكها سليمان ونحوه. ولقائل أن يقول: لعل الاقتصار من نعمة الدنيا على بعضها من إتمام نعمة الدين في حق هؤلاء المخاطبين ؛ لئلا تلهيهم عن مهام الآخرة)[1].

المثال الخامس: قوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾[2]. فاسم الله مفرد معرف بالإضافة يعم بظاهره جميع أسماء الله تعالى ، وقال الطوفي: (اسم الله هاهنا إما عام أريد به الخاص ، أو المراد به المعهود ، وهو لفظ (الله) ، وليس المراد بعمومه ، وإلا لتوقف حل الصيد والذبيحة على ذكر كل اسم لله عز وجل ، أو على ذكر تسعة وتسعين اسما ، وأنه باطل بإجماع)[3]. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذبح أضحيته: «باسم الله ، والله أكبر»[4].

المثال السادس والسابع: قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡ﴾[5]. ففي قوله: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ﴾ وقوله: ﴿وَطَعَامُكُمۡ﴾ مفردان معرفان بالإضافة ، فيعمان جميع أطعمة أهل الكتاب فهي حلال للمسلمين ، وجميع أطعمة المسلمين فيجوز لهم أن يطعموها أهل الكتاب[6] ، إلا أن أكثر أهل التفسير حملوا لفظ الطعام هنا بالذبائح[7]. ونقل ابن العربي الخلاف في تفسير الآية ، وذلك قول بعموم الأطعمة ، وقول بخصوص الذبائح[8]. والله أعلم.

---

(1) نجم الدين الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/86.

(2) سورة المائدة ، الآية: 4.

(3) نجم الدين الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/90.

(4) مسلم ، في كتاب الأضاحي ، باب استحباب الضحية ، وذبحها مباشرة بلا توكيل ، والتسمية والتكبير ، رقم: 1966.

(5) سورة المائدة ، الآية: 5.

(6) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/450. الشوكاني ، فتح القدير ، جـ/2 ، ص/21.

(7) ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/9 ، ص/577 – 579. أبو المظفر السمعاني ، تفسير القرآن ، جـ/2 ، ص/14. ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، جـ/5 ، ص/77.

(8) ابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ/2 ، ص/41.

من المثال الثامن إلى المثال العاشر: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾[1] ، وذلك في لفظ: ﴿صَيْدُ ٱلْبَحْرِ﴾ وفي قوله: ﴿وَطَعَامُهُۥ﴾ وقوله: ﴿صَيْدُ ٱلْبَرِّ﴾ ففي كل ذلك مفرد معرف بالإضافة يعم حكمه جميع صيد البحر وطعامه ، وجميع صيد البر([2]). والمراد بصيد البحر في الآية هو ما صيد منه ، أما المراد بطعامه فهو ما قذفته البحر وهو قول كثير من الصحابة كأبي بكر وعمر وابن عباس وغيرهم وقول كثير من التابعين ، وقيل: غير ذلك[3]. والله أعلم.

---

[1] سورة المائدة ، الآية: 96.

[2] ابن عطية الأندلسي ، المحرر الوجيز ، جـ/3 ، ص/262 – 263. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/649 ، 651. الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/138.

[3] ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/11 ، ص/57 – 61. البغوي ، معالم التنزيل ، جـ/3 ، ص/100. ابن عطية ، المحرر الوجيز ، جـ/3 ، ص/262 – 263. ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، جـ/5 ، ص/365 – 367. الماوردي ، النكتب والعيون ، جـ/2 ، ص/69.

المطلب الثاني: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على الجمع المعرف بأل والإضافة

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الجمع المعرف بالألف واللام:

ورد في آيات الأحكام من سورة المائدة أمثلة كثيرة للجمع المعرف بـ(أل) الجنسية ، وفيما يلي طرف من تلك الأمثلة:

المثال الأول: قوله تعالى في بداية السورة: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ﴾[1]. ففي هذه الآية جمع معرف بـ(أل) الجنسية ، وهو قوله: ﴿ بِٱلۡعُقُودِ ﴾ ، فالعقود جمع عقد ، بعنى العهود كما قال أهل التفسير ، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك[2]. ونصَّ كثير من المفسرين بأن العقود في الآية عام لجميع العقود التي عقدها الله سبحانه وتعالى على عباده وألزمها إياهم من التكاليف ، وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ، ونحوها مما يجب الوفاء به[3].

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ ﴾[4]. وذلك في قوله: ﴿ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ ﴾ ، فالقلائد جمع قلادة ، وهي كل ما علق على

---

(1) سورة المائدة ، الآية: 1.

(2) ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/9 ، ص/447 ، 450 – 451. البقوي ، معالم التنزيل ، جـ/2 ، ص/5. ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، جـ/5 ، ص/8. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، تفسير غريب القرآن ، بتحقيق: السيد أحمد صقر ، دار الكتب العلمية ، س ط/ 1398هـ / 1978م ، ص/138. إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه ، بتحقيق: عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، ط/ الأولى: 1408هـ / 1988م ، جـ/2 ، ص/139.

(3) أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، بتحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي ، ط/ الأولى: 1418هـ ، جـ/2 ، ص/113. البقوي ، معالم التنزيل ، جـ/2 ، ص/6. أبو حفص عمر بن علي الحنبلي ، اللباب في علوم الكتاب ، بتحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 2011م ، جـ/7 ، ص/162. برهان الدين البقاعي ، نظم الدرر ، جـ/6 ، ص/3. العليمي ، فتح الرحمن ، جـ/2 ، ص/242.

(4) سورة المائدة ، الآية: 2.

أسنمة الهدايا أو أعناقها علامة على أنها لله سبحانه ، فيعم هذا اللفظ جميع الهدايا المقلدات ، أو لأصحاب القلائد أو القلائد نفسها حسب الخلاف في ذلك[1].

من المثال الثالث إلى المثال الخامس: قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ﴾[2]. في هذه الآية أمثلة ثلاثة للجمع المعرف بالألف واللام ، وذلك في قوله: ﴿ٱلسَّبُعُ﴾ و ﴿ٱلنُّصُبِ﴾ و ﴿بِٱلْأَزْلَٰمِ﴾ فيعم جميع السباع والنصب والأزلام[3]. والنصب هي: الأصنام أو الأحجار التي كانوا يذبحون عندها ، والأزلام هي: القداح[4].

المثال السادس السابع: قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ﴾[5]. وذلك في قوله: ﴿ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾ و ﴿ٱلْجَوَارِحِ﴾ ، والطيبات هي الحلال ، وقيل: الحلال المستلذ. والجوارح: هي الكواسب ذوات الناب والمخالب كالكلاب[6]. وفي كلا اللفظين جمعان معرفان بالألف واللام فيفيدان العموم ، فالطيبات عام لكل ما يلائم النفس ويلذها ، أو كل ما هو حلال ولم يرد بتحريمه نص من

---

(1) نجم الدين الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/8. ابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ/2 ، ص/20. محمد صديق خان ، فتح البيان ، جـ/3 ، ص/327.

(2) سورة المائدة ، الآية: 3.

(3) نجم الدين الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/86.

(4) ابن قتيبة ، تفسير غريب القرآن ، ص/140 – 141. أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني ، غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، س ط/ 1382هـ / 1963م ، ص/9 ، 205. مكي بن أبي طالب القيسي ، تفسير المشكل من غريب القرآن ، بتحقيق: علي حسين البواب ، مكتبة المعارف ، س ط/ 1406هـ / 1985م ، ص/68. علي بن عثمان المارديني ، بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب ، بتحقيق: ضاحي عبد الباقي ، دار ابن قتيبة ، ص/78.

(5) سورة المائدة ، الآية: 4.

(6) ابن عطية ، المحرر الوجيز ، جـ/3 ، ص/106. أحمد بن محمد بن عماد المعروف بابن الهائم ، التبيان في تفسير غريب القرآن ، بتحقيق: ضاحي عبد الباقي محمد ، دار الغرب الإسلامي ، ط/ الأولى: 2003م ، ص/148. أبو العباس أحمد بن محمد المالكي المعروف بابن المنير ، بتحقيق: سليمان ملا إبراهيم أوغلو ، دار الغرب الإسلامي ، ط/ الأولى: 1994م ، ص/64.

كتاب أو سنة[1]. أما لفظ الجوارح فهو عام لكل ما يصطاد به إذا كان معلما ، سواء كان كلبا أو غيره من الأسود والطيور وغيرها[2]. ونقل الليث عن مجاهد أنه سئل عن الصقر والبازي والفهد وما يصطاد به من السباع ، فقال: هذه كلها جوارح[3].

المثال الثامن والتاسع: قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾[4]. فالمحصنات جمع معرف بالألف واللام ، يعم جميع المحصنات في الموضعين ، أعني: المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب[5]. واختلف في تفسير المحصنات في الآية: فقال قوم: هن الحرائر من المؤمنات ومن الكتابيات ، سواء كن عفيفات أو بغايا ، وقال قوم: هن العفائف من المؤمنات والكتابيات سواء كن حرائر أو إماء[6].

المثال العاشر: قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾[7]. فالنساء جمع معرف بالألف واللام يفيد العموم[8]. واختلف بتفسير اللمس في الآية ، فحمل بعضهم بالجماع ، وبعضهم باللمس باليد ، ورجح ابن جرير القول الأول[9]. والله أعلم.

---

(1) البقوي ، معالم التنزيل ، جـ/3 ، ص/15 – 16. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/440. أبو المظفر السمعاني ، تفسير القرآن ، جـ/2 ، ص/13. الشوكاني ، فتح القدير ، جـ/2 ، ص/19. الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/88. السعدي ، تيسير الكريم الرحمن ، جـ/1 ، ص/395.

(2) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/441. البغوي ، معالم التنزيل ، جـ/3 ، ص/16. الشوكاني ، فتح القدير ، جـ/2 ، ص/19 – 20. الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/89.

(3) عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تفسير عبد الرزاق ، بتحقيق: محمود محمد عبده ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1419هـ / 1999م ، جـ/2 ، ص/8.

(4) سورة المائدة ، الآية: 5.

(5) ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/9 ، ص/587. الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/91.

(6) ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/9 ، ص/582 – 587.

(7) سورة المائدة ، الآية: 6.

(8) أبو الحسن الخازن ، لباب التأويل ، جـ/1 ، ص/381. الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/100.

(9) ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/9 ، ص/389 – 396.

المثال الحادي عشر: قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾[1]. وذلك في قوله: ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ ، فالجروح جمع جرح ، وهو معرف بالألف واللام فيفيد العموم ، يشمل كل ما يمكن أن يقتص منه من الجروح[2].

المثال الثاني عشر: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[3]. فالأنصاب في الآية جمع معرف بالألف واللام ، فيعم كل الأنصاب[4] ، وقد سبق أن المراد بالأنصاب هي الأصنام أو الأحجار التي كانوا ينصبونها ويذبحون عليها.

المثال الثالث عشر: قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾[5]. وذلك في قوله: ﴿ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ ، فالسيَّارة جمع سيَّار وهم المسافرون ، وهو معرف بالألف واللام فيعم جميع المسافرين ، وروي عن مجاهد أن السيَّارة: (هم أهل الأمصار) ، قال ابن جرير: (وهذا الذي قاله مجاهد: من أن السيَّارة (هم أهل الأمصار) ، لا وجه له مفهوم ، إلا أن يكون أراد بقوله: (هم أهل الأمصار) هم المسافرون من أهل الأمصار ، فيجب أن يدخل في ذلك كل سيارة من أهل الأمصار كانوا أو من أهل القرى)[6]. والله أعلم.

---

(1) سورة المائدة ، الآية: 45.

(2) ابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ/2 ، ص/135 ابن عطية ، المحرر الوجيز ، جـ/3 ، ص/179. الخازن ، لباب التاويل ، جـ/2 ، ص/49. ابن جزي ، التسهيل لعلوم التنزيل ، جـ/1 ، ص/233.

(3) سورة المائدة ، الآية: 90.

(4) الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/137.

(5) سورة المائدة ، الآية: 96.

(6) ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/11 ، ص/73.

الفرع الثاني: الجمع المعرف بالإضافة:

هناك أمثلة كثيرة للجمع المعرَّف بالإضافة في آيات الأحكام من سورة المائدة ، وفيما يلي طرف من تلك الأمثلة:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ ﴾[1]. فالشعائر جمع معرف بالإضافة فيعم جميع شعائر الله سبحانه ، والشعائر: جمع شعيرة ، وهي العلامة ، والمراد بها هنا ما جعله الله علما لطاعته ، وقيل غير ذلك، ورجح ابن جرير بعموم اللفظ على جميع معالم الله وحدوده[2].

من المثال الثاني إلى المثال الخامس: قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾[3]. ففي هذه الآية أربعة أمثلة للجمع المعرف بالإضافة ، وهي: قوله: ﴿ وُجُوهَكُمْ ﴾ و ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ و ﴿ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ و ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ ، في كل ذلك جمع معرف بالإضافة يعم غسل جميع الوجه والأيدي ومسح جميع الرأس وغسل جميع الكعبين[4].

المثال السادس والسابع: قوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾[5]. ففي قوله: ﴿ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم ﴾ جمعان معرفان بالإضافة ، يعم الأول جميع الوجه ، والثاني جميع اليدين[6] ، إلا أن ذلك خاص بالكفين دون باقي اليد. والله أعلم.

---

(1) سورة المائدة ، الآية: 2.

(2) ابن قتيبة ، تفسير غريب القرآن ، ص/138. ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/9 ، ص/465. فخر الرازي ، مفاتح الغيب ، جـ/11 ، ص/280. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/416.

(3) سورة المائدة ، الآية: 6.

(4) الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/92 – 100.

(5) سورة المائدة ، الآية: 6.

(6) الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/104. الشوكاني ، فتح القدير ، جـ/2 ، ص/26.

المثال الثامن: قوله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ﴾[1]. ففي قوله: ﴿ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ جمع معرف بالإضافة يفيد العموم ، فالمؤاخذة منتفية من كل أيمان اللغو ، واللغو هو: الشيء المسقط الملقى ، ومعناه في الآية: لا يؤاخذكم الله بما سبقتكم به ألسنتكم من الأيمان ؛ وذلك كقول القائل: (لا والله ، وبلى والله) كما روي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم[2].

---

[1] سورة المائدة ، الآية: 89.

[2] عبد الرزاق الصنعاني ، تفسر عبد الرزاق ، جـ/1 ، ص/342. ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/4 ، ص/428. أبو عبيدة أحمد بن محمد الهروي الأزهري ، الغريبين في القرآن والحديث ، بتحقيق: أحمد فريد ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، ط/ الثانية: 1431هـ / 2010م ، جـ/5 ، ص/1692 – 1693.

المبحث الثالث:

تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة النفي وملحقاتها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على النكرة في سياق النفي والنهي

المطلب الثاني: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على النكرة في سياق الشرط والاستفهام

المطلب الأول: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على النكرة في سياق النفي والنهي

وفيه فرعان:

الفرع الأول: النكرة في سياق النفي:

وردت النكرة في سياق النفي في آيات الأحكام من سورة المائدة في عدة مواضع ، ومن تلك المواضع ما يأتي من الأمثلة:

المثال الأول والثاني: قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾[1]. المثال الأول من النكرة في سياق النفي في هذه الآية هو قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً﴾ قال الطوفي: (هذا نكرة في سياق النفي ؛ فيعم ، ومقتضاه أنه إن لم يعدم جميع أفراد الماء المطلق لا يجوز له التيمم)[2].

أما المثال الثاني فهو في قوله: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾ قال الطوفي: (هو عام بدليل ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[3] وهو عام مطرد ؛ لأن الله عز وجل لم يشرع حكما إلا وأوسع الطريق إليه ويسره حتى لم يبق دونه حرج ولا عسر)[4]. والعموم في المثال الثاني نص في متناوله ؛ حيث سبق أن النكرة في سياق النفي إذا أصدرت بمن أنها تكون نصا بالعموم. والله أعلم.

---

(1) سورة المائدة ، الآية: 6.

(2) نجم الدين الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/101. ابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ/1 ، ص/566.

(3) سورة الحج ، الآية: 78.

(4) المصدر السابق ، جـ/2 ، ص/104.

من المثال الثالث إلى المثال السادس: قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾[1]. في هذه الآية أمثلة أربعة للنكرة في سياق النفي ، وذلك في قوله: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ ، فالآية عامة في نفي الأربعة المذكورة فيها ، فلا يشرع شيء منها[2]. والبحيرة: فعيلة من قول القائل: (بحرت أذن هذه الناقة) إذا شقها ، وهي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن والخامس ذكر بحروه فأكله الرجال والنساء ، وإن كان الخامس أثنى شقوا أذنها وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها ، فإذا ماتت حلت للنساء[3].

والسائبة: كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو برء من مرض ، قال: ناقتي سائبة ، أي: تسيب فلا تمنع من مرعى ولا ماء ، ولا يركب ظهرها ، وذلك إذا ولدت خمسة أبطن[4].

والوصيلة: قال ابن جرير: (فإن الأنثى من نعمهم في الجاهلية كانت إذا أتأمت بطنا بذكر وأنثى ، قيل: (قد وصلت الأنثى أخاها) ، بدفعها عنه الذبح ، فسموها «وصيلة») ، وذلك بعد ما تلد الشاة سبعة أبطن ، فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكله الرجال والنساء ، وإن كان أنثى ترك في الغنم ، وإن كان ذكر وأنثى ، جعلوها وصيلة ، فلم يذبح الذكر لمكان الأثنى ، وكانت لحوم الأنثى وألبانها حراما على النساء ، إلا إذا ماتت[5].

---

[1] سورة المائدة ، الآية: 103.

[2] الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/139.

[3] ابن جرير ، جامع البيان ، جـ/11 ، ص/121. ابن قتيبة ، تفسير غريب القرآن ، ص/147. علي الماريني ، بهجة الأريب ، ص/81.

[4] أبو عبيدة الهروي ، الغريبين في القرآن والحديث ، جـ/3 ، ص/960. الراغب الأصفهاني ، مفردات غريب القرآن ، ص/246.

[5] ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/11 ، ص/124. ابن قتيبة ، تفسير غريب القرآن ، ص/147.

أما الحام: فإنه الفحل من الإبل يحمى ظهره من الركوب والانتفاع ، وذلك إذا نتج من ظهره عشرة أبطن ، ولا يمنع من كلأ ولا ماء. وقيل: إذا ركب ولد ولده[1]. وهذه الآية وإن كان لها تعلق بالعقيدة ، إلا أن فيها حكم شرعي ؛ حيث أبطل الله سبحانه وتعالى تحريم المشركين لهذه الأصناف من الأنعام. والله أعلم.

الفرع الثاني: النكرة في سياق النهي:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا﴾[2]. ففي هذه الآية نكرة في سياق النهي فتعم ، وذلك في قوله: ﴿وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ﴾ وهي معطوفة على ما قبلها: أي: لا تحلوا حرمة القاصدين إلى بيت الله بالحج والعمرة ، وهذا عام بكل من قصده باسم العبادة كافرا كان أو مسلما ، إلا أن قوله تعالى: ﴿فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾[3]. خصص هذه الآية ، وأخرج منها المشركين ، فبقيت هذه الحرمة للمسلمين فقط ، وليست ناسخة لها كما قال بعض المفسرين[4].

المثال الثاني: قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟﴾ فلفظ القوم في الآية نكرة في سياق النهي فتعم ، قال ابن العربي: (وظاهر عمومها باق في كل حال ، ومع كل أحد ، فلا ينبغي لمسلم أن يحمله بغض آخر على

---

(1) ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/11 ، ص/124. ابن قتيبة ، تفسير غريب القرآن ، ص/148. مكي بن أبي طالب القيسي ، تفسير المشكل من غريب القرآن ، ص/157.

(2) سورة المائدة ، الآية: 2.

(3) سورة التوبة ، الآية: 5.

(4) ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/9 ، ص/479. ابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ/2 ، ص/20.

الاعتداء عليه ، إن كان ظالما فالعقاب معلوم على قدر الظلم)[1]. وجاء هذا المثال أيضا في السورة ، وذلك في الآية الثامنة في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾[2].

المثال الثالث: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾[3]. فالطيبات في الآية نكرة في سياق النهي فتعم جميع الطيبات ، قال الطوفي: (عام في النهي عن تحريم الطيبات ، يحتمل أن يخص منه ما إذا نذر صوما أو إحراما أو تطوع به ؛ فإنه قد حرم على نفسه طيبات ، وهو غير منهي عن ذلك)[4].

المثال الرابع: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾[5]. الحرم في الآية جمع حرام ، وهو نكرة في سياق النهي فتعم النوعين: من الرجال والنساء ، والأحرار والعبيد ، يقال: رجل حرام وامرأة حرام ، فيجمع على حرم ، ويتناول هذا اللفظ أيضا الزمان والمكان ، قال القرطبي: (بالاشتراك لا بالعموم)[6]. والله أعلم.

---

[1] ابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ/2 ، ص/21.

[2] سورة المائدة ، الآية: 8.

[3] سورة المائدة ، الآية: 87.

[4] نجم الدين الطوفي ، الإشارات الإلهية ، جـ/2 ، ص/136.

[5] سورة المائدة ، الآية: 95.

[6] ابن العربي ، أحكام القرآن ، جـ/2 ، ص/177. ابن عطية ، المحرر الوجيز ، جـ/3 ، ص/255. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/638. الشوكاني ، فتح القدير ، جـ/2 ، ص/110.

المطلب الثاني: تطبيق آيات الأحكام من سورة المائدة على النكرة في سياق الشرط والاستفهام

وفيه فرعان:

الفرع الأول: النكرة في سياق الشرط:

ورد في آيات الأحكام من سورة المائدة أمثلة كثيرة من النكرة في سياق الشرط ، وفيما يلي طرف من تلك الأمثلة:

من المثال الأول إلى المثال الخامس: قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾[1]. ففي هذه الآية خمسة أمثلة للنكرة في سياق الشرط ، وهي: ﴿ جُنُبًا ﴾ و ﴿ مَّرْضَىٰٓ ﴾ و ﴿ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ و ﴿ أَحَدٌ ﴾ و ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ كل ذلك نكرة في سياق الشرط فيعم[2].

المثال السادس والسابع: قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾[3]. ففي قوله: ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ نكرتان في سياق الشرط فتعم ، فقوله: ﴿ نَفْسًۢا ﴾ تعم قتل أي نفس من البشر ، وقوله: ﴿ أَوْ فَسَادٍ ﴾ يعم كل ما يصدق عليه أنه فساد في الأرض ، ومعنى الآية: حكمنا على بني إسرائيل أنه من قتل منهم نفسا بغير نفس قتلت أو بغير فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا[4].

---

(1) سورة المائدة ، الآية: 6.

(2) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/191. ابن حزم الظاهري ، المحلى بالآثار ، جـ/1 ، ص/348.

(3) سورة المائدة ، الآية: 32.

(4) ابن جرير الطبري ، جامع البيان ، جـ/10 ، ص/232. الشوكاني ، فتح شرح القدير ، جـ/2 ، ص/47.

الفرع الثاني: النكرة في سياق الاستفهام:

لم يحصل الباحث بعد تتبع واستقراء لسورة المائدة مثالا للنكرة في سياق الاستفهام من آيات الأحكام من السورة ، إلا أن هناك مثالين للنكرة في سياق الاستفهام وردت في السورة في غير الآيات التي تفيد أحكاما ظاهرة حسب نظر الباحث ، وهي:

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾[1]. ففي قوله: ﴿ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ﴾ نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتعم جميع الأشياء[2]. والمعنى: من الذي يطيق أن يدفع من أمر الله عز وجل شيئا فيرده إذا قضاه[3].

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾[4]. ففي قوله: ﴿ حُكْمًا ﴾ نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتعم جميع الأحكام ، فلا أحد أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى[5]. فهذه وهي كن حكم أحسن الأحكام عامة لجميع أحكام سبحان وتعالى. وبهذا انقضى المقصود من هذه الدراسة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم الصواب.

---

(1) سورة المائدة ، الآية: 17.

(2) محمد رشيد بن علي رضا القلموني ، تفسير المنار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، س ط/ 1990م ، جـ/6 ، ص/256 – 267.

(3) ابن جرير ، جامع البيان ، جـ/10 ، ص/147.

(4) سورة المائدة ، الآية: 50.

(5) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، جـ/3 ، ص/565. أبو البركات النسفي ، مدار التنزيل ، جـ/1 ، ص/453.

الفصل الخامس:

خـــاتمـــة البـــــحث

وفيه:

ملخص البحث

نتائج البحث

توصيات البحث

قائمة المصادر والمراجع

ملخص البحث:

تسعى هذه الدراسة إلى: التعرف بالصيغ المفيدة للعموم مع قرينة ، كما تهدف إلى إبراز آراء الأصوليين في إفادتها للعموم ، ومدى توفرها في آيات الأحكام من سورة المائدة ، وبالتالي قسم الباحث هذه الدراسة إلى خمسة فصول:

تناول في الفصل الأول منها أساسيات هذه الدراسة. كما تحدث عن فصلها الثاني عن مفهوم دلالة العموم وأهميتها وأنواعها ، كما تعرض فيه لآراء الأصوليين في إثبات صيغ العموم ونفيها ، وأقسامها عند القائلين بها.

ثم تناول الباحث في الفصل الثالث بالصيغ المفيدة للعموم مع قرينة ، وذلك على مبحثين ، تعرض في المبحث الأول منهما للصيغ المفيدة للعموم مع قرينة التعريف ، وتناول في الثاني الجمع المنكر والنكرة في سياقات النفي والنهي والشرط والاستفهام.

ثم تحدث الباحث في الفصل الرابع تطبيقات الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة في آيات الأحكام من وسورة المائدة ، وذلك بعد مبحث تمهيدي يتعلق بسورة المائدة ونزولها وأسمائها وفضلها وموضوعاتها.

ثم ختم البحث بالفصل الخامس الذي قدم فيه خاتمة البحث.

والله ولي التوفيق والسداد

نتائج البحث:

توصل الباحث في هذه الدراسة عدة نتائج ، أهمها:

الأولى: أن الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة عند الأصوليين هي تسع صيغ ، وهي: المفرد المعرف بالألف واللام وبالإضافة ، والجمع المعرف بالألف واللام وبالإضافة ، ثم الجمع المنكر ، ثم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام.

الثانية: أن أكثر تلك الصيغ تفيد العموم على الراجح عند الأصوليين سوى الجمع المنكر ، فالراجح عند أكثر الأصوليين أنه لا يفيد العموم ، وإنما يفيد أقل الجمع ، وعمومه ليس عموما شموليا وإنما هو عموم بدلي.

الثالثة: سورة المائدة هي أحد السور الطوال التي تناولت الأحكام الفقهية العملية بإسهاب ، وبالتالي تتوفر فيها جميع الصيغ المفيدة للعموم مع قرينة في آيات الأحكام من سورة المائدة ، إلا النكرة في سياق الاستفهام ، فبعد استقراء وتتبع لآيات الأحكام من السورة لم يقف الباحث على مثال لهذه الصيغة فيها ، إلا أن الباحث أورد في البحث مثالين لهذه الصيغة وجدهما من آيات ليس فيها أحكام فقهية ظاهرة من السورة. والله أعلم.

توصيات ومقترحات البحث:

يقدم الباحث في هنا بعض التوصيات والمقترحات التي نجمت عن هذه الدراسة ، ومن أهمها:

1- اهتمام الدراسات التطبيقية للدلالات الأصولية عموما ، ودلالة العموم خصوصا على نصوص الكتاب والسنة نظرا لأهمية هذه الدلالة ، وما فيها من توفير الحلول للنوازل الفقهية والمسائل المستجدة المعاصرة.

2- اعتناء العلماء وأهل العلم بجمع التنبيهات المتعلقة بالمباحث الأصولية من كتب التفاسير وشروح الحديث النبوي الشريف تسهيلا لطلبة العلم بمعرفة طرق استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية.

3- إكمال هذا البحث ، والدراسة لبقية صيغ العموم إلماما للجوانب التالية:

أ- الصيغ المفيدة للعموم بنفسها دراسة تطبيقية على آيات الأحكام من سورة المائدة.

ب- صيغ العموم عند الأصوليين دراسة تطبيقية على آيات الأحكام.

ج- كما يمكن دراسة صيغ العموم وتطبيقاتها على أحاديث الأحكام من السنن والصحيحين ، وجميع سور القرآن الكريم.

4- كما يقترح الباحث لأساتذة الجامعات الإسلامية عند دراسة مادة أصول الفقه لطلبة العلم تكليفهم بإجراء بحوث حول تطبيق مختلف القواعد الأصولية على نصوص الكتاب والسنة ، وجمع تطبيقات العلماء والفقهاء لتلك القواعد من كتبهم ، بدل ما يُكَلفُون ببحوث نظرية ، فيقسم مثلا كتابا معينا ، مثل: «بداية المجتهد» بين الطلبة ، فيجمع كل واحد منهم طرفا من تطبيقاته الأصولية ، وبالتالي يتدرب الطالب في طرق استنباط الأحكام من النصوص الشرعية.

قائمة المصادر والمراجع (مرتبة على حروف الهجاء):

القرآن الكريم.

1- إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج ، **معاني القرآن وإعرابه** ، بتحقيق: عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، ط/ الأولى: 1408هـ / 1988م ، بيروت – لبنان.

2- ابن القيم الجوزية ، **بدائع الفوائد** ، بتحقيق: سيد عمران ، وعامر صلاح ، دار الحديث ، س ط/ 1427هـ / 2006م ، القاهرة – مصر.

3- ابن اللحام ، أبو الحسن علي بن محمد بن العباس البعلي ، **القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية** ، بتحقيق: عبد الكريم الفضيلي ، المكتبة العصرية ، س ط/ 1420هـ / 1999م ، صيدا – لبنان.

4- ابن النجار ، **مختصر التحرير في أصول الفقه** ، بتحقيق: محمد مصطفى محمد رمضان ، دار الأرقم ، ط/ الأولى: 1420هـ / 2000م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

5- ابن هشام الأنصاري ، **أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك مع مصباح السالك** ، دار الفكر ، س ط/ 1414هـ / 1994م ، بيروت – لبنان.

6- ابن هشام الأنصاري ، **مغني اللبيب عن كتب الأعاريب** ، بتحقيق: عبد اللطيف محمد الخطيب ، التراث العربي ، ط/ الأولى: 1421هـ / 2000م ، الكويت.

7- أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، **اللمع في أصول الفقه** ، بتحقيق: محيي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي ، دار ابن كثير ، ط/ الرابعة: 1429هـ / 2008م ، دمشق – سوريا.

8- أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، **شرح اللمع** ، بتحقيق: عبد المجيد التركي ، دار الغرب الإسلامي ، ط/ الأولى: 1408هـ / 1988م ، بيروت – لبنان.

9- أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ، **المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية** ، بتحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، ط/ الأولى: ط/ الأولى: 1428هـ / 2007م ، مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية.

10- أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ، **الكشف والبيان عن تفسير القرآن** ، بتحقيق: أبي محمد بن عاشور ، دار إحياء التراث العربي ، ط/ الأولى: 1422هـ / 2002م ، بيروت – لبنان.

11- أبو البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي ، **كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع نور الأنوار على المنار** لملاجيون الصديقي ، دار الكتب العلمية ، بيرت – لبنان.

12- أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي ، **الإحكام في أصول الأحكام** ، بتحقيق: عبد الرزاق العفيفي ، دار الصميعي ، ط/ الأولى: 1424هـ / 2003م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

13- أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي ، **الوسيط في تفسير القرآن المجيد** ، بتحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1415هـ / 1994م ، بيروت – لبنان.

14- أبو الحسن علي بن إسماعيل الأبياري ، **التحقيق والبيان في شرح البرهان** ، بتحقيق: علي بن عبد الرحمن بسَّام الجزائري ، دار الضياء ، ط/ الأولى: 1434هـ / 2013م ، الكويت.

15- أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي المعروف بكراع النمل ، **المنتخب من غريب كلام العرب** ، بتحقيق: محمد بن أحمد العمري ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، ط/ الأولى: 1409هـ / 1989م ، مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية.

16- أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي ، **الحاوي الكبير** ، بتحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثالثة: 2009م ، بيروت – لبنان.

17- أبو الحسن علي بن محمد بن الحبيب الماوردي ، **النكت والعيون** ، بتحقيق: السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 1428هـ / 2007م ، بيروت – لبنان.

18- أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد المعروف بعلم الدين السخاوي ، **جمال القراء وكمال الإقراء** ، بتحقيق: عبد الحق عبد الدائم سيف القاضي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، ط/ الأولى ، بيروت – لبنان.

19- أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ، **صحيح مسلم** ، بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان.

20- أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، **معجم مقاييس اللغة** ، بتحقيق: عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت – لبنان.

21- أبو الحسين علي بن إسماعيل بن سيدة المرسى ، **المحكم والمحيط الأعظم** ، بتحقيق: عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1421هـ - 2000م ، بيروت – لبنان.

22- أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ، **المعتمد في أصول الفقه** ، بتحقيق: محمد حميد الله ، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ، طبع: 1384هـ /1964م.

23- أبو الخطاب ، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي ، **التمهيد في أصول الفقه** ، بتحقيق: مفيد محمد أبو عمشة ، دار المدني ، ط/ الأولى: 1406هـ /1985م ، مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية.

24- أبو الربيع سليمان بن عب القوي الطوفي ، **شرح مختصر الروضة** ، بتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، س ط/ 1430هـ / 2009م ، بيروت – لبنان.

25- أبو السعود محمد بن محمد العمادي ، **إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم** ، دار إحياء التراث الإسلامي ، بيروت – لبنان.

26- أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي القنوجي ، **فتح البيان في مقاصد القرآن** ، المكتبة العصرية ، س ط/ 1412هـ / 1992م ، صيدا – لبنان.

27- أبو العباس ، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي ، **العقد المنظوم في الخصوص والعموم** ، بتحقيق: أحمد الختم عبد الله ، دار الكتبي ، ط/ الأولى: 1420هـ - 1999م.

28- أبو العباس أحمد بن محمد المالكي المعروف بابن المنير ، **التيسير العجيب في تفسير الغريب** ، بتحقيق: سليمان ملا إبراهيم أوغلو ، دار الغرب الإسلامي ، ط/ الأولى: 1994م ، بيروت – لبنان.

29- أبو العباس القرافي ، **الفروق مع حاشية إدرار الشروق لابن الشاط المالكي** ، بتحقيق: عمر حسن القيام ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الأولى: 1424هـ / 2003م ، بيروت – لبنان.

30- أبو العباس القرافي ، **شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول** ، دار الفكر ، س ط/ 1424هـ / 2004م ، بيروت – لبنان.

31- أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، **المقتضب** ، بتحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة ، دار عالم الكتب ، بيروت – لبنان.

32- أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، **تفسير القرآن العظيم** ، بتحقيق: مصطفى السيد محمد وآخرون ، دار عالم الكتب ، ط/ الأولى: 1425هـ / 2004م ، بيروت – لبنان.

33- أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي ، **جامع العلوم والحكم** ، بتحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ، دار ابن الجوزي ، ط/ الأولى: 1415هـ / 1995م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

34- أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ، **زاد المسير في علم التفسير** ، بتحقيق: أحمد شمس الدين ، دار الكتب العليمة ، ط/ الثالثة: 2009م ، بيروت – لبنان.

35- أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي ، **الدعاء للطبراني** ، بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1413هـ ، بيروت – لبنان.

36- أبو القاسم محمد بن أحمد المعروف بابن جزي ، **التسهيل لعلوم التنزيل** ، بتحقيق: عبد الله الخالدي ، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، ط/ الأولى: 1416هـ ، بيروت – لبنان.

37- أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني ، **تفسير القرآن** ، بتحقيق: ياسر بن إبراهيم ، وغنيم بن عباس بن غنيم ، درا الوطن ، ط/ الأولى: 1418هـ / 1997م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

38- أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ، **قواطع الأدلة في أصول الفقه** ، بتحقيق: عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي ، مكتبة التوبة ، ط/ الأولى: 1418هـ / 1998م.

39- أبو المعالي ، عبد الملك بن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين ، **التلخيص في أصول الفقه** ، بتحقيق: عبد الله جولم النبالي ، وبشير أحمد العمري ، دار البشائر الإسلامية ، ط/ الأولى: 1417هـ / 1996م ، بيروت – لبنان.

40- أبو المعالي عبد الملك الجويني ، **الورقات في أصول الفقه** ، بتحقيق: عبد اللطيف العبد ، دار التراث ، ط/ الأولى: 1397هـ / 1977م ، القاهرة – مصر.

41- أبو المنذر محمود بن محمد المناوي ، **التمهيد** ، مكتبة الشاملة ، ط/ الأولى: 1432هـ / 2011م ، القاهرة – مصر.

42- أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي ، **الواضح في أصول الفقه** ، بتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الأولى: 1420هـ / 1999م ، بيروت – لبنان.

43- أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي المالكي ، **إحكام الفصول في أحكام الأصول** ، بتحقيق: عبد المجيد التركي ، دار الغرب الإسلامي ، ط/ الثانية: 1415هـ / 1995م ، بيروت – لبنان.

44- أبو بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه ، **الكتاب لسيبويه** ، بتحقيق: عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، ط/ الثالثة: 1417هـ / 1996م ، القاهرة – مصر.

45- أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ، **أحكام القرآن** ، بتحقيق: محمد الصادق قمحاوي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان.

46- أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ، **الفصول في الأصول** ، بتحقيق: عجيل جاسم النشمي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت ، ط/ الثانية: 1414هـ / 1994م.

47- أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ، **المقتصد في شرح الإيضاح** ، بتحقيق: كاظم بحر المرجان ، دار الرشيد – العراق.

48- أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي ، **المصنف لابن أبي شيبة** ، بتحقيق: محمد عوامة ، دار المنهاج ، ط/ الأولى: 1427هـ / 2006م ، جدة – المملكة العربية السعودية.

49- أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي ، **المبسوط في الفقه الحنفي** ، بتحقيق: محمد حسن محمد ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثالثة: 2009م ، بيروت – لبنان.

50- أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، **أصول السرخسي** ، بتحقيق: أبو الوفاء الأفغاني ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان.

51- أبو بكر محمد بن سهل بن السراج ، **الأصول في النحو** ، بتحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة ، ط/ الأولى: 1405هـ / 1985م ، بيروت – لبنان.

52- أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي ، **أحكام القرآن** ، بتحقيق: محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ط/ الرابعة: 1429هـ / 2008م ، بيروت – لبنان.

53- أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني ، **غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب** ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، س ط/ 1382هـ / 1963م ، القاهرة – لبنان.

54- أبو جعفر أحمد بن يوسف الرعيني الأندلسي المشهور بشهاب الدين ، **تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن** ، بتحقيق: علي حسين البواب ، كنوز إشبيليا ، ط/ الثانية: 1428هـ / 2007م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

55- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، **المستصفى من علم الأصول** ، بتحقيق: محمد سليمان الأشقر ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الأولى: 1431هـ / 2010م ، بيروت – لبنان.

56- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، **المنخول من تعليقات الأصول** ، بتحقيق: محمد حسن هيتو ، دار الفكر ، ط/ الثالثة: 1419هـ / 1998م ، بيروت – لبنان.

57- أبو حفص عمر بن علي الحنبلي ، **اللباب في علوم الكتاب** ، بتحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 2011م ، بيروت – لبنان.

58- أبو حيان الأندلسي ، **ارتشاف الضرب من لسان العرب**، بتحقيق: رجب عثمان محمد، مطبعة المدني، ط/ 1418هـ / 1998م ، القاهرة – مصر.

59- أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي ، **البحر المحيط** ، بتحقيق: صدقي محمد جميل دار الفكر ، س ط/ 1420هـ ، بيروت – لبنان.

60- أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، **سنن أبي داود** ، دار ابن حزم ، ط/ الأولى: 1419هـ / 1998م ، بيروت – لبنان.

61- أبو زكريا يحي بن شرف النووي ، **شرح صحيح مسلم** ، دار الكتب العلمية ، ط/ الرابعة: 2010م ، بيروت – لبنان.

62- أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي ، **تقويم الأدلة في أصول الفقه** ، بتحقيق: الشيخ خليل محيي الدين الحيس ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1421هـ / 2001م ، بيروت – لبنان.

63- أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المزربان السيرافي ، **شرح كتاب سيبويه** ، بتحقيق: أحمد حسن مهدلي ، وعلي سيد علي ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1429هـ / 2008م ، بيروت – لبنان.

64- أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي ، **أنوار التنزيل وأسرار التأويل** ، بتحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي ، ط/ الأولى: 1418هـ ، بيروت – لبنان.

65- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي ، **السنن الكبرى** ، بتحقيق: حسن عبد المنعم شلبي ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الأولى: 1421هـ / 2001م ، بيروت – لبنان.

66- أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي ، **سنن النسائي** ، بتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، ط/ الثانية: 1406هـ / 1986م ، حلب – سوريا.

67- أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، **كتاب العين** ، بتحقيق: مهدي المخزومي ، و إبراهيم السامرائي ، بدون معلومات.

68- أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ، **الرسالة التبوكية** ، بتحقيق: محمد عزيرشمس ، دار عالم الفوائد ، ط/ الأولى: 1425هـ ، مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية.

69- أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، **الجامع لأحكام القرآن** ، دار الحديث ، س ط/ 1428هـ / 2007م ، القاهرة – مصر.

70- أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ، **الرسالة** ، بتحقيق: أحمد محمد شاكر ، مكتبة الحلبي ، ط/ الأولى: 1358هـ / 1940م ، القاهرة – مصر.

71- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، **صحيح البخاري** ، بتحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، ط/ الأولى: 1422هـ.

72- أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، **المستدرك على الصحيحين** ، بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ط/ الرابعة: 2009م ، بيروت – لبنان.

73- أبو عبد الله محمد بن علي المازري ، **إيضاح المحصول من برهان الأصول** ، بتحقيق: عمار الطالبي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت – لبنان.

74- أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ، **تفسير ابن عرفة** ، بتحقيق: حسن المناعي ، مركز البحوث بالكلية الزيتونية ، ط/ الأولى: 1986م ، تونس.

75- أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، **سنن ابن ماجه** ، بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث ، س ط/ 1426هـ / 2005م ، القاهرة – مصر.

76- أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ، **غريب الحديث** ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1406هـ - 1986م ، بيروت – لبنان.

77- أبو عبيدة أحمد بن محمد الهروي الأزهري ، **الغريبين في القرآن والحديث** ، بتحقيق: أحمد فريد ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، ط/ الثانية: 1431هـ / 2010م ، مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية.

78- أبو عبيدة القاسم بن سلام ، **فضائل القرآن ومعالمه وآدابه** ، بتحقيق: أحمد بن عبد الواحد الخياطي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – المملكة المغربية.

79- أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي ، **أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي** ، دار الكتاب العربي ، س ط/ 1402هـ / 1982م ، بيروت – لبنان.

80- أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، **سنن الترمذي** ، بتحقيق: بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي ، س ط/ 1998م ، بيروت – لبنان.

81- أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ، **معالم التنزيل في تفسير القرآن** ، بتحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرون ، دار الطيبة ، ط/ الأولى: 1417هـ / 1997م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

82- أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي ، **المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز** ، بتحقيق: الرحالة الفاروق وآخرون ، دار الخير ، ط/ الثانية: 1428هـ / 2007م ، دمشق – سوريا.

83- أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري ، **لسان العرب** ، بتحقيق: عامر أحمد حيدر ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 2009م ، بيروت – لبنان.

84- أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي الشهير بابن أبي حاتم ، **تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم** ، بتحقيق: أسعد محمد الطيب ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، ط/ الثالثة: 1419هـ ، مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية.

85- أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ، **التمهيد في تخريج الفروع على الأصول** ، بتحقيق: محمد حسن هيتو ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الرابعة: 1407هـ / 1987م ، بيروت – لبنان.

86- أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري ، **التبصرة والتذكرة** ، بتحقيق: فتحي أحمد مصطفى علي الدين ، دار الفكر ، ط/ الأولى: 1402هـ / 1982م ، بيروت – لبنان.

87- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، **تفسير غريب القرآن** ، بتحقيق: السيد أحمد صقر ، دار الكتب العلمية ، س ط/ 1398هـ / 1978م ، بيروت – لبنان.

88- أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن جزم الظاهري ، **الإحكام في أصول الأحكام** ، بتحقيق: محمد محمد تامر ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 2010م ، بيروت – لبنان.

89- أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيرواني المالكي ، **الهداية إلى بلوغ النهاية** ، محقق: بمجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي – جامعة الشارقة ، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة ، ط/ الأولى: 1429هـ / 2008م.

90- أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، **تهذيب اللغة** ، دار إحياء التراث العربي ، ط/ الأولى: 1421هـ - 2001م ، بيروت – لبنان.

91- أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، **الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية** ، بتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، ط/ الثانية: 1399هـ - 1979م ، بيروت – لبنان.

92- أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت ، **إصلاح المنطق** ، بتحقيق: أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، القاهرة – مصر.

93- أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، **السنن الكبرى** ، بتحقيق: إسلام منصور عبد الحميد ، دار الحديث ، س ط/ 1429هـ / 2008م ، القاهرة – مصر.

94- أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، **دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة** ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1405هـ / 1985م ، بيروت – لبنان.

95- أحمد بن علي بن برهان البغدادي ، المعروف بابن برهان ، **الوصول إلى الأصول** ، بتحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد ، مكتبة المعارف ، ط/ الأولى: 1404هـ / 1984م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

96- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، **المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية** ، بتحقيق: أحمد محمد بن عبد الله حميد ، دار العاصمة ، ط/ الأولى: 1420هـ / 2000م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

97- أحمد بن محمد البسيلي التونسي ، **التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد** ، بتحقيق: عبد الله بن مطلق الطوالة ، الناشر: كلية أصول الدين في جامعة محمد بن سعود ، ط/ الأولى: 1412هـ / 1992م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

98- أحمد بن محمد بن عماد المعروف بابن الهائم ، **التبيان في تفسير غريب القرآن** ، بتحقيق: ضاحي عبد الباقي محمد ، دار الغرب الإسلامي ، ط/ الأولى: 2003م ، بيروت – لبنان.

99- آل تيمية ، أبو البركات عبد السلام بن تيمية ، وآخرون ، **المسودة في أصول الفقه** ، المكتبة العصرية ، ط/ الأولى: 1428هـ / 2008م ، صيدا – لبنان.

100- الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، **مسند أحمد** ، بتحقيق: أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الثانية: 1429هـ / 2008م ، بيروت – لبنان.

101- إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ، **البرهان في أصول الفقه** ، بتحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1418هـ / 1997م ، بيروت – لبنان.

102- الإمام مالك بن أنس الأصبحي ، **موطأ إمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي** ، المكتبة الشرقية ، ط/ الأولى: 1432هـ / 2010م ، الجزائر العاصمة – الجزائر.

103- الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، **الأم** ، بتحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب ، دار الوفاء ، ط/ الأولى: 1422هـ / 2001م ، المنصورة – لبنان.

104- بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر الزركشي الشافعي ، **البرهان في علوم القرآن** ، بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1428هـ / 2007م ، بيروت – لبنان.

105- برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ، **نظم الدرر في تناسب الآيات والسور** ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة – مصر.

106- البناني ، **حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع** ، دار الفكر ، بيروت – لبنان.

107- البيضاوي عبد الله بن عمر ، **منهاج الوصول إلى علم الأصول ومعه تخريج أحاديث المنهاج لزين الدين العراقي** ، بتحقيق: مصطفى شيخ مصطفى ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الأولى: 1427هـ / 2006م ، بيروت – لبنان.

108- تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ووالده ، **الإبهاج في شرح المنهاج** ، بتحقيق: شعبان محمد إسماعيل ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط/ الأولى: 1401هـ / 1981م ، القاهرة – مصر.

109- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، **الإتقان في علوم القرآن** ، بتحقيق: حامد أحمد الطاهر البسيوني ، دار الفجر للتراث ، ط/ الأولى: 1427هـ / 2006م ، القاهرة – مصر.

110- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، **الدر المنثور في التفسير المأثور** ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 2010م ، بيروت – لبنان.

111- جمال الدين ، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي المعروف بابن الحاجب ، **مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل** ، بتحقيق: نذير حمادو ، دار ابن حزم ، ط/ الأولى: 1427هـ / 2006م ، بيروت – لبنان.

112- الحافظ خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي ، **تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم** ، بتحقيق: عبد الله بن محمد بن إسحاق آل الشيخ ، مؤسسة فؤاد ، ط/ الأولى 1403هـ / 1983م ، بيروت – لبنان.

113- حسام الدين حسين بن علي بن حجاج السغناقي ، **الكافي شرح أصول البزدوي** ، بتحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت ، مكتبة الرشد ، ط/ الأولى: 1422هـ / 2001م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

114- حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي ، **الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع** ، مطبعة النهضة ، ط/ الأولى: 1928هـ ، تونس.

115- رضي الدين محمد بن الحسن الإستربادي ، **شرح كافية ابن الحاجب** ، بتحقيق: إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 1428هـ / 2007م ، بيروت – لبنان.

116- الزركشي ، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي ، **البحر المحيط في أصول الفقه** ، بتحقيق: عبد القادر بن عبد الله العاني ، دار الصفوة ، ط/الثانية: 1413هـ - 1992م ، الغردقة – الكويت.

117- الزركشي ، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي ، **تشنيف المسامع بجمع الجوامع** ، بتحقيق: سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع ، مكتبة قرطبة ، ط/ الأولى: 1418هـ / 1998م.

118- زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي ، **غاية الوصول في شرح لب الأصول** ، دار الكتب العربية ، القاهرة – مصر.

119- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، **الكشاف** ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1415هـ / 1995م ، بيروت – لبنان.

120- زين الدبن بن إبراهيم المشهور بابن نجيم الحنفي ، **فتح الغفار بشرح المنار** ، مطبعة مصطفى الباز وأولاده ، ط/ الأولى ، القاهرة – مصر.

121- سعد بن ناصر الشثري ، **شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول** ، كنوز إشبيليا ، ط/ الأولى: 1427هـ / 2006م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

122- شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني ، **بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب** ، بتحقيق: محمد مظهر بقا ، دار المدني ، ط/ الأولى: 1406هـ / 1986م. جدة – المملكة العربية السعودية.

123- شمس الدين الفناري ، محمد بن حمزة بن محمد ، **فصول البدائع في أصول الشرائع** ، بتحقيق: محمد حسين محمد ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1427هـ / 2006م ، بيروت – لبنان.

124- شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ، **السراج المنير** ، مطبعة بولاق ، س ط/ 1285هـ.

125- شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، **الذخيرة** ، بتحقيق: محمد بوخبزة ، دار الغرب الإسلامي ، ط/ الأولى: 1994م ، بيروت – لبنان.

126- شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ، **روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني** ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان.
127- الشيخ الحسن العطار ، **حاشية العطار على شرح المحلي** ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان.
128- صفي الدين ، محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي ، **الفائق في أصول الفقه** ، بتحقيق: محمود نصار ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1426هـ / 2005م ، بيروت – لبنان.
129- صفي الدين الهندي ، **نهاية الوصول في دراية الأصول** ، بتحقيق: صالح بن سليمان اليوسف ، وسعد بن سالم السويح ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية.
130- عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، **تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان** ، درا ابن الجوزي ، ط/ الثانية: 1430هـ ، الرياض – المملكة العربية السعودية.
131- عبد الرحيم بن علي الإسنوي ، **الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية** ، بتحقيق: محمد حسن عواد ، دار عمار ، ط/ الأولى: 1405هـ ، عَمان – الأردن.
132- عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، **تفسير عبد الرزاق** ، بتحقيق: محمود محمد عبده ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1419هـ / 1999م ، بيروت – لبنان.
133- عبد الله بن أحمد الشهير بابن قدامة المقدسي ، **المغني** ، مكتبة القاهرة ، بدون ط ، س ط/ 1388هـ / 1968م ، القاهرة – مصر.
134- عبد الله بن عقيل العقيلي ، **المساعد على تسهيل الفوائد** ، بتحقيق: محمد كامل بركات ، دار الفكر ، س ط/ 1400هـ / 1980م ، بيروت – لبنان.

135- عبيد الله بن مسعود المحبوبي المعروف بصدر الشريعة ، **التنقيح في أصول الفقه مع التلويح على التوضيح للتفتازاني** ، مكتبة صبيح ، القاهرة – مصر.
136- عضد الدين عبد الرحمن الإيجي ، **شرح مختصر منتهى الأصولي مع حواش: التفتازاني ، والجرجاني والفناري والجيزاوي** ، ، بتحقيق: محمد حسن محمد ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1422هـ / 2004م ، بيروت – لبنان.
137- علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ، **التحبير شرح التحرير** ، بتحقيق: عوض بن محمد القرني ، مكتبة الرشد ، ط/ الأولى: 1421هـ / 2000م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.
138- علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي ، **ميزان الأصول في نتائج العقول (المختصر)** ، بتحقيق: محمد زكي عبد البر ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - في قطر ، ط/ الثانية: 1414هـ / 1993م.
139- علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ، **كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي** ، بتحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي ، دار الكتاب العربي ، ط/ الأولى: 1411هـ / 1991م ، بيروت – لبنان.
140- علي المهايمي ، **تفسير المهايمي** ، جـ/1 ، ص/178. مطبعة بولاق القاهرة – مصر.
141- علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري ، **المحلى بالآثار** ، دار الكتب العلمية ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 2010م ، بيروت – لبنان.
142- علي بن عثمان المارديني ، **بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب** ، بتحقيق: ضاحي عبد الباقي ، دار ابن قتيبة ، الكويت.

143- علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف: بالخازن ، **لباب التأويل في معاني التنزيل** ، بتحقيق: محمد علي شاهين ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1415هـ ، بيروت – لبنان.

144- فخر الدين الرازي ، **مفاتيح الغيب** ، دار إحياء التراث العربي ، ط/ الثالثة: 1420هـ.

145- فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، **المحصول في علم الأصول** ، بتحقيق: طه جابر فياض العلواني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت – لبنان.

146- القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ، **التقريب والإرشاد** (**الصغير**) ، بتحقيق: عبد الحميد بن علي أبو رنيد ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الأولى: 1418هـ - 1998م. ، بيروت – لبنان.

147- القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ، **العدة في أصول الفقه** ، بتحقيق: أحمد علي سير المباركي ، ط/ الثانية: 1410هـ / 1990م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

148- كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن إمام الكاملية ، **تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول** ، بتحقيق: عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي ، الفاروق الحديثة ، ط/ الأولى: 1423هـ / 2002م ، القاهرة – مصر.

149- مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ، **فتح الرحمن في تفسير القرآن** ، بتحقيق: نور الدين طالب ، دار النوادر ، ط/ الأولى: 1430هـ / 2009م ، دمشق – سوريا.

150- محمد الأمين الشنقيطي ، **دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب** ، مكتبة ابن تيمية ، ط/ الأولى: 1417هـ / 1996م ، القاهرة – مصر.

151- محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ، **مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر** ، دار عالم الفوائد ، ط/ الأولى: 1426هـ ، الرياض – المملكة العربية السعودية.
152- محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، **أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن** ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1421هـ / 2000م ، بيروت – لبنان.
153- محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، **نثر الورود على مراقي السعود** ، بتحقيق: محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي ، دار ابن حزم ، ط/ الثالثة: 1423هـ / 2002م ، بيروت – لبنان.
154- محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار ، **شرح الكوكب المنير** ، بتحقيق: محمد الزحيلي ، ونزيه حماد ، مكتبة العبيكان ، س ط/ 1418هـ / 1997م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.
155- محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ، **إجابة السائل شرح بغية الآمل** ، بتحقيق: حسين بن أحمد السياغي وحسن محمد مقبولي الأهدل ، مؤسسة الرسالة ، ط/ الثانية: 1408هـ / 1988م ، بيروت – لبنان.
156- محمد بن علي الشوكاني ، **إرشاد الفحول إلى بتحقيق الحق من علم الأصول** ، بتحقيق: أبو حفص سامي بن العربي الأثري ، دار الفضيلة ، ط/ الأولى: 1421هـ / 2000م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.
157- محمد بن علي الشوكاني ، **فتح القدير** ، بتحقيق: عبد الرحمن عميرة ، دار الوفاء مع دار ابن حزم ، ط/ الثالثة: 1426هـ / 2005م ، المنصورة – لبنان.
158- محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج الحنفي ، **التقرير والتحبير شرح التحرير لابن الهمام مع نهاية السول للإسنوي** ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 1403هـ / 1983م ، بيروت – لبنان.

159- محمد جمال الدين القاسمي ، **محاسن التأويل** ، بتحقيق: محمد باسل عيون سود ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 1424هـ / 2003م ، بيروت – لبنان.

160- محمد رشيد بن علي رضا القلموني ، **تفسير المنار** ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، س ط/ 1990م ، القاهرة – مصر.

161- محمد طاهر بن محمد بن محمد طاهر بن عاشور التونسي ، **التحرير والتنوير** ، الدار التونسية ، س ط/ 1984م ، تونس.

162- محمد علي الصابوني ، **إيجاز البيان في سور القرآن** ، مكتبة الغزالي ، ط/ الثانية: 1399هـ / 1979م ، بدون مكان.

163- محمد ناصر الدين الألباني ، **إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل** ، المكتب الإسلامي ، ط/ الثانية: 1405هـ / 1985م ، بيروت – لبنان.

164- محمد ناصر الدين الألباني ، **صحيح وضعيف سنن أبي داود** ، مكتبة المعارف ، ط/ الأولى: 1419هـ / 1998م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

165- مصطفى بن محمد سليم الغلاييني ، **جامع الدروس العربية** ، المكتبة العصرية ، ط/ الثلاثون: 1414هـ / 1994م ، صيدا – لبنان.

166- مصطفى محمد عرفة الدسوقي ، **حاشية الدسوقي على مغني اللبيب** ، بتحقيق: عبد السلام محمد أمين ، دار الكتب العلمية ، ط/ الثانية: 1428هـ / 2007م ، بيروت – لبنان.

167- مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي ، **نهاية الوصول إلى علم الأصول** ، رسالة دكتوراه بتحقيق سعد بن عزيز بن مهدي السلمي تقدم بها إلى جامعة أم القرى سنة: 1405هـ.

168- مكي بن أبي طالب القيسي ، **تفسير المشكل من غريب القرآن** ، بتحقيق: علي حسين البواب ، مكتبة المعارف ، س ط/ 1406هـ / 1985م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

169- موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، **روضة الناظر وجنة المناظر** ، بتحقيق: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ، مكتبة الرشد ، ط/ الثامنة: 1428هـ / 2008م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

170- موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ، **شرح المفصل** ، دار عالم الكتب ، بيروت – لبنان.

171- نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي ، **الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية** ، بتحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب ، الفاروق الحديثة ، ط/ الأولى: 1423هـ / 2002م ، القاهرة – مصر.

172- نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري ، **غرائب القرآن ورغائب الفرقان** ، بتحقيق: زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1416هـ / 1996م ، بيروت – لبنان.

173- نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، **مجمع الزوائد ومنبع الفوائد** ، بتحقيق: محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى: 1422هـ / 2001م ، بيروت – لبنان.

174- وهبة الزحيلي ، **التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج** ، دار الفكر ، ط/ العاشرة: 1430هـ / 2009م ، بيروت – لبنان.

175- يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ، **دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين** ، دار التدمرية ، ط/ الأولى: 1434هـ / 2013م ، الرياض – المملكة العربية السعودية.

176- عياض بن نامي السلمي ، **أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله** ، دار التدمرية ، الرياض – المملكة العربية السعودية.
177- قطب مصطفى سانو ، **معجم مصطلحات أصول الفقه عربي – إنكليزي** ، دار الفكر ، ط/ الأولى: 1420هـ / 2000م ، دمشق – سوريا.
178- علي بن محمد بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام ، **المختصر في أصول الفقه** ، بتحقيق: محمد مظهر بقا ، دار الفكر ، س ط/ 1400هـ / 1980م ، دمشق – سوريا.
179- أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكسي ، **المنتخب من مسند عبد بن حميد** ، بتحقيق: صبحي البدري السامرائي ، ومحمود محمد خليل الصعيدي ، مكتبة السنة ، ط/ الأولى: 1408هـ / 1988م ، القاهرة – مصر.